



REGLEMENTATION DE CHANGE DES PERSONNES PHYSIQUES EN TUNISIE

ET AVANTAGES LIES AU STATUT DE NON-RESIDENT

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Mise en garde

« **Réglementation de change des personnes physiques en Tunisie et avantages liés au statut de non-résident** » est une publication réalisée par le **Cabinet Mourad Guellaty & Associés** (le « Cabinet »), destinée aux professionnels de la finance, de la comptabilité, ainsi qu'aux étudiants et praticiens souhaitant approfondir leur compréhension du cadre légal tunisien en matière de change. Cet ouvrage est établi sur la base de la réglementation en vigueur en juillet 26, ainsi que d'autres textes légaux et réglementaires applicables.

Le présent document a pour objet de diffuser des informations générales à caractère pédagogique et documentaire. Il ne saurait, en aucun cas, se substituer à un avis professionnel individualisé ou à un conseil juridique, fiscal ou financier.

Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet ou de ses auteurs, quelle qu'en soit la nature.

Pour toute décision ou situation spécifique nécessitant une interprétation ou une application, il est vivement recommandé de consulter un professionnel qualifié.

Le Cabinet Mourad Guellaty & Associés est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes intervenant dans les domaines de l'audit, du conseil et de la fiscalité. Il accompagne ses clients dans la maîtrise de la réglementation financière, le respect des obligations légales et fiscales.

Pour toute information complémentaire ou pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@cabinetguellaty.com

L'utilisation de ce document à des fins pédagogiques ou professionnelles est libre, sous réserve d'en citer la source.

REGLEMENTATION DE CHANGE DES PERSONNES PHYSIQUES EN TUNISIE

ET AVANTAGES FISCAUX LIES AU STATUT DE NON-RESIDENT

Ayman Elleuch

E-mail : Ayman.Elleuch@cabinetguellaty.com

Manager – Cabinet Mourad Guellaty

Rue de la République – La Marsa

Tel +216 29 835 888



Sommaire

I. Notion de résidence et statut juridique.....	7
1. La Résidence au Regard de la Législation Fiscale.....	7
1.1. Habitation principale (critère du foyer familial) :	7
1.2. Séjour minimal de 183 jours :	7
2. La Résidence au Regard de la Réglementation des Changes	8
2.1. Rôle de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) :	9
2.2. Pièces Justificatives :	9
2.3. Cas particulier des personnes physiques de nationalité tunisienne résidant à l'étranger :	9
II. Régime des opérations de change	10
1. Rôle des Intermédiaires Agréés (I.A.) :	10
2. Achat, vente et détention de devises :	10
3. Importation et Exportation des moyens de paiement libellés en Devises :	11
3.1. Importation et cession de devises :	11
3.2. Exportation de devises :	11
3.3. Reconversion du Reliquat de Dinars :	12
4. Le principe du rapatriement obligatoire des devises :	12
III. Comptes bancaires autorisés pour les personnes physiques	14
1. Comptes Autorisés pour les Résidents :	14
1.1. Comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles :	14
1.2. Comptes Professionnels en Devises ou en Dinars Convertibles :	15
1.3. Comptes PPR (Personnes Physiques Résidentes) :	16
1.4. Comptes allocation touristique en Dinars Convertibles :	17
2. Comptes Autorisés pour les Non-Résidents :	18
2.1. Comptes étrangers en dinars convertibles :	18
2.2. Comptes étrangers en devises convertibles :	18
2.3. Comptes spéciaux (intérieurs, capital, d'attente) :	19
2.4. Comptes spécifiques pour certaines nationalités :	19
IV. Transferts de fonds internationaux.....	20
1. Les Transferts Autorisés au Titre des Opérations Courantes :	20
1.1. Allocation touristique.....	20
1.2. Transferts à titre de dépenses d'études et de stages académiques à l'étranger	22
1.3. Frais de soins médicaux	25
1.4. Transferts de devises pour missions professionnelles	28
1.5. Autres transferts personnels autorisés	32

2. Investissements à l'étranger ou dans les sociétés Tunisienne non-résidentes :	37
2.1. Investir dans le Capital de Sociétés Tunisiennes Non-Résidentes	37
2.2. Souscription aux Actifs de Fonds d'Investissement à l'Étranger	41
2.3. Création de Bureaux de liaison ou de représentation	43
2.4. Les Comptes en Devises pour Personnes Physiques Résidentes (Comptes PPR)	45
3. Investissements en devises par des non-résidents :	47
IX. Avantages liées au statut de non-résidents	48
1. Enregistrement d'acquisition d'immeubles au droit fixe :	48
1.1. Conditions d'éligibilité :	48
1.2. Procédure d'acquisition immobilière pour non-résidents	49
1.3. Problème pratique lors de l'acquisition immobilière	49
1.4. Conséquences fiscales en cas d'absence de déclaration	50
1.5. Sécuriser son acquisition : obligations déclaratives et bonnes pratiques	50
2. Réalisation ou participation à des projets économiques :	51
2.1. Conditions relatives au bénéficiaire	51
2.2. Remarque	52
2.3. Conditions relatives aux matériels , équipement et au camion	52
2.4. Procédures d'octroi du régime fiscal privilégié	52
2.5. Engagements et obligations :	54
3. Effets personnels et véhicule au retour définitif :	55
3.1. Détermination de la dernière date d'entrée	55
3.2. Importation des effets et objets mobiliers	56
3.3. Importation du moyen de transport	57
3.4. Prohibitions et restrictions	61
4. Admission Temporaire :	62
4.1. Conditions du bénéfice d'avantage	62
4.2. Délais du régime	62
4.3. Apurement du régime	63
4.4. Prohibitions et restrictions	63
5. Effets personnels et véhicule au retour provisoire :	65
5.1. Importation des biens et effets personnels	65
5.2. Importation des véhicules	65
5.3. Prohibitions et restrictions	66
6. Avantages sur les revenus du travail et salaires :	67
6.1. Assouplissement des obligations pour les établissements stables exerçant pour une période limitée	67
6.2. Régime fiscal favorable pour les traitements et salaires si l'activité en Tunisie ne dépasse pas six mois	68

6.3. Cadres étrangers recrutés par les entreprises totalement exportatrices, les organismes financiers non-résidents ou les entreprises pétrolières	69
6.4. Avantages liés à l'imposition des capitaux et revenus financiers	69
6.5. Avantages Administratifs et Procéduraux.....	70
6.6. Imposition limitée sur la Fortune.....	71
6.7. Avantages pour les retraités (Abattement massif sur les pensions)	71
VIII. Sanctions et infractions	73
1. Les Sanctions Générales (Le Socle Pénal).....	73
2. Typologie des Infractions Courantes	73
3. Infractions liées à la Lutte contre le Blanchiment (Loi 2015-26).....	73
4. Infractions spécifiques aux Nouveaux Dispositifs (PPR, Bureaux de Change)	74
5. Procédure et Prescription	74

I. Introduction générale

La réglementation de change en Tunisie constitue un pilier fondamental de la politique économique nationale. Elle encadre l'ensemble des flux financiers entre la Tunisie et l'étranger pour les personnes physiques, jouant un rôle stratégique dans la protection de l'économie, la préservation des réserves de change et le maintien de la stabilité du dinar tunisien. Loin d'être une simple contrainte administrative, cette réglementation est un instrument de souveraineté économique qui vise à canaliser les capitaux vers des usages productifs tout en prévenant les mouvements spéculatifs et les sorties illicites de devises.

Le cadre légal fondamental repose sur des textes fondateurs qui, bien que datant de plusieurs décennies, continuent de structurer l'ensemble du dispositif. Il s'agit principalement de :

- La loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant Code des Changes et du Commerce Extérieur, qui établit les grands principes et définit les infractions.
- Le décret n°77-608 du 27 juillet 1977, qui fixe les conditions d'application de la loi précitée et détaille les régimes applicables.

Ces textes sont complétés et précisés par un ensemble dense de circulaires et d'avis de change émis par la Banque Centrale de Tunisie. Ces instruments d'application sont essentiels, car ils adaptent la réglementation aux évolutions économiques et définissent les modalités pratiques des opérations.

Cette réglementation demeure basée sur des obligations que les résidents doivent, à peine de sanctions corporelles et financières, satisfaire à l'occasion de leur entrée en relation avec le reste du monde, dont les principaux sont les suivants:

- Déclaration des avoirs acquis à l'étranger (biens immeubles, valeurs financières, placements, ...)
- Rapatriement en Tunisie de tout revenu en devises (produit d'exportation, loyers, bénéfices, pensions de retraite, revenus des placements,...)
- Cession en dinar des revenus en devises rapatriés en Tunisie.

*La cession ne concerne pas toutefois les revenus en devises rapatriés par des résidents et logés dans des comptes réglementés ouverts en devises en Tunisie tels que le **compte professionnel destiné aux entreprises exportatrices**, le **compte PPR** dédié aux personnes physiques qui rendent des prestations de services à des non-résidents installés hors de Tunisie ou qui reçoivent des bénéfices distribués par des sociétés résidentes au titre de leurs activités exportatrices ou qui ont des revenus provenant de leurs avoirs acquis à l'étranger ou autres;*

- Obligation de libeller et de payer les engagements pris par des résidents envers d'autres résidents en dinar (le dinar doit dans ce cas être à la fois monnaie de compte et de règlement sauf dérogation accordée par la BCT sur avis du Ministre des Finances);
- Interdiction de la compensation de dettes par des créances en devises sauf autorisation de la BCT;
- Dépôt auprès d'un intermédiaire agréé de tout titre de créance libellé en devises (chèque, bon de caisse, billets de banque étrangers, traite,...). Les non-résidents peuvent toutefois garder par devers eux les devises qu'ils ont importées pour subvenir à leurs besoins durant leur séjour touristique en Tunisie;
- Tout engagement dont découle ou peut découler un transfert est soumis à autorisation préalable. Ce principe est devenu très relatif car les opérations courantes et une partie des opérations du compte capital ont été libéralisées (déléguées aux intermédiaires agréés) depuis 1993
- Les paiements en provenance et à destination de l'étranger doivent transiter via un intermédiaire agréé.

Pour naviguer dans ce cadre complexe, il est impératif de maîtriser une notion fondamentale qui détermine l'ensemble des droits et obligations de chaque individu : celle de la résidence.

I. Notion de résidence et statut juridique

1. La Résidence au Regard de la Législation Fiscale

En Tunisie, l'impôt sur le revenu s'applique aux personnes physiques « ayant en Tunisie leur résidence habituelle ». La réglementation fiscale considère comme ayant une résidence habituelle en Tunisie :

- (i) Les personnes qui y disposent d'une **habitation principale** (foyer familial) ou
- (ii) Les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent y séjourner au moins 183 jours par année civile.
- (iii) Les fonctionnaires et agents de l'État tunisien exerçant à l'étranger s'ils ne sont pas soumis à l'impôt global dans le pays étranger.

Ces critères s'appliquent indépendamment de la nationalité et sous réserve des conventions internationales applicables. Une fois la qualité de résident reconnue, l'intéressé est imposé en Tunisie sur l'ensemble de ses revenus mondiaux (principe de mondialité).

Les conventions prévoient des règles pour résoudre les situations de double résidence (appelées "tie-breaker Rules"). Si une personne physique est considérée comme résidente des deux États contractants selon leurs législations internes, elle est généralement considérée comme résidente de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle en a dans les deux États ou dans aucun, d'autres critères comme le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel, ou la nationalité sont utilisés, et enfin, l'accord amiable des autorités compétentes.

1.1. Habitation principale (critère du foyer familial) :

Une habitation principale en Tunisie implique un logement où le contribuable a sa vie familiale habituelle (conjoint, enfants, etc.). Elle peut être acquise sous n'importe quel titre légal :

- Propriétaire, locataire ou usufruitier d'un logement en Tunisie.
- Occupant d'un logement mis gratuitement à disposition, par exemple un logement de fonction fourni par un employeur, ou le logement familial chez ses parents.

Cette notion est indépendante de la présence physique continue : un contribuable qui séjourne temporairement à l'étranger (pour affaires, études ou travail) reste résident fiscal tunisien dès lors qu'il conserve son foyer familial en Tunisie. Par exemple, un Tunisien marié, accompagné de sa famille, travaillant momentanément à l'étranger continue d'être imposé comme résident tunisien tant qu'il retrouve son logement principal sur place.

Si l'intéressé transfère définitivement son logement principal à l'étranger (même s'il conserve un pied-à-terre secondaire en Tunisie), il cesse d'être résident tunisien. Enfin, la nationalité n'a pas d'incidence sur ces critères : toute personne physique (Tunisien ou étranger) est soumise aux mêmes règles.

1.2. Séjour minimal de 183 jours :

En l'absence de foyer permanent, la résidence fiscale peut aussi être déclenchée par la durée de séjour. Concrètement, toute personne séjournant en Tunisie au moins 183 jours (continus ou non) durant une année civile est considérée résidente, même si elle n'a pas de logement principal sur place. (*Ce seuil s'applique sous réserve des éventuelles conventions internationales de non-double imposition*).

Le décompte des jours se fait par année civile (1er janv.–31 déc). Autrement dit, chaque année est considérée séparément. Ainsi, si une personne passe, par exemple, 100 jours en Tunisie à la fin d'une année et 100 jours au début de l'année suivante (total 200 sur deux ans), elle n'atteint pas 183 jours dans chacune des années : elle n'est donc résidente ni la première année (100<183) ni la deuxième (100<183). Ce n'est que dans l'année où le seuil de 183 jours est franchi qu'elle devient résidente pour l'année considérée.

2. La Résidence au Regard de la Réglementation des Changes

La définition de la résidence en matière de réglementation des changes est d'une importance cruciale. C'est elle qui détermine l'ensemble des droits et des obligations d'une personne physique vis-à-vis de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et des Intermédiaires Agréés. Ce statut conditionne la capacité à détenir des comptes en devises, à transférer des fonds vers l'étranger et à bénéficier des garanties de rapatriement des capitaux investis.

La résidence en matière de réglementation des changes n'a rien à avoir avec la résidence fiscale.

La **loi de change tunisienne** (loi n°76-18 du 21 janv. 1976, article 5) distingue formellement résidents et non-résidents par le lieu de leur « résidence habituelle » :

- **Résidents** (Personnes Physiques) : Ceux qui ont leur résidence habituelle en Tunisie.
- **Non-résidents** (Personnes Physiques) : Ceux qui ont leur résidence habituelle à l'étranger

Cette distinction est ensuite précisée par la Banque centrale (avis de change n° 3 du 5 oct. 1982), qui confèrent automatiquement le statut de résident ou de non-résident. :

- **Sont automatiquement considérés comme « Résidents »** :
 - Les personnes physiques de nationalité tunisienne **domiciliées en Tunisie**. Cela inclut leur conjoint et leurs enfants mineurs à charge, sauf décision contraire de la BCT.
 - Les Tunisiens **établis à l'étranger depuis moins de deux ans**, sauf si la qualité de non-résident a été formellement reconnue par la BCT.
 - Les Tunisiens qui sont **fonctionnaires** en poste à l'étranger ou qui exercent leurs fonctions pour le compte d'organismes internationaux, quelle que soit la durée de leur séjour.
 - Les étudiants tunisiens à l'étranger (Bien qu'ils ne soient classés parmi ce groupe de personnes, les étudiants sont considérés résidents vu qu'ils ne disposent pas d'un centre d'activité à l'étrange).
 - Les Tunisiens détachés à l'étranger pour le compte d'un employeur résident.
 - Les étrangers domiciliés en Tunisie **depuis deux ans au moins** qui y possèdent le centre de leurs activités, sauf si la qualité de non-résident a été formellement reconnue.
- **Sont automatiquement considérés comme « Non-résidents »** :
 - Les personnes physiques de nationalité étrangère **domiciliées hors de Tunisie**.
 - Les étrangers domiciliés en Tunisie **depuis moins de deux ans**, sauf si la qualité de résident a été formellement reconnue par la BCT.
 - Les étrangers, quelle que soit la durée de leur séjour, qui sont fonctionnaires d'États étrangers en poste en Tunisie, personnel figurant sur les listes diplomatiques, ou fonctionnaires d'organismes internationaux en Tunisie.
 - Les personnes physiques de nationalité tunisienne (**Tunisiens résidents à l'étranger ou TRE**) qui remplissent les **conditions cumulatives** suivantes :
 - φ Elles sont domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins.
 - φ Elles possèdent à l'étranger le centre normal et non provisoire de ses activités. Ce critère vise à s'assurer que la résidence à l'étranger constitue le véritable foyer de ses activités professionnelles et personnelles.
 - φ La durée globale de leur séjour en Tunisie durant les deux années précédant immédiatement la date de leur dernière entrée en Tunisie ne doit pas dépasser 183 jours pour chaque période de 365 jours.

2.1. Rôle de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) :

Certaines situations ne permettent pas une qualification automatique du statut de résidence et requièrent une décision formelle de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). La BCT peut ainsi intervenir dans les cas suivants :

- Une personne physique de nationalité tunisienne, bien que domiciliée à l'étranger depuis moins de deux ans, peut être considérée comme "non-résidente" par la BCT si le transfert de son **centre d'activité** à l'étranger revêt un **caractère permanent et durable**.
- Inversement, les fonctionnaires tunisiens en poste à l'étranger, ainsi que ceux exerçant pour le compte d'organismes internationaux, sont considérés comme **"résidents"**, quelle que soit la durée effective de leur séjour hors de Tunisie.

Des situations plus complexes peuvent être confrontées dans lesquelles les intéressés doivent conserver leur statut d'origine en attendant une décision de la BCT que l'intermédiaire agréé doit solliciter dans les meilleurs délais. Il y a lieu de citer celle d'un investisseur étranger ayant financé son projet en Tunisie au moyen d'une importation de devises et ayant décidé d'assurer lui-même sa gestion à plein temps. Cet investisseur va-t-il perdre sa qualité de non-résident après avoir passé en Tunisie plus de 2 ans ainsi que le bénéfice de la garantie de transfert au titre du capital initial investi, de la plus-value de cession ou de liquidation et des bénéfices. Il en est de même pour une personne qui assure la gestion de plusieurs affaires en Tunisie et à l'étranger, séjourne au cours d'une année dans divers pays et jouit de la double nationalité.

2.2. Pièces Justificatives :

Pour établir la qualité de résident ou de non-résident, les intermédiaires agréés (banques) sont habilités à demander la présentation de pièces justificatives. Selon l'Annexe de l'Avis de Change n°3, ces documents peuvent inclure, entre autres :

- Le passeport en cours de validité.
- Une attestation de domicile récente (datant de moins de trois mois).
- La carte de séjour pour les personnes résidant à l'étranger.
- La patente ou tout acte à caractère fiscal en tenant lieu.
- La carte de commerçant, la carte de travail ou tout acte en tenant lieu.
- Contrat de travail ou acte de désignation de la personne à un poste de gestion d'une société (statuts enregistrés, procès-verbal de la réunion des associés ou du conseil d'administration,...)

La correcte détermination du statut du Tunisiens Résidents à l'Étranger (TRE) est le préalable à l'ouverture de régimes de comptes bancaires spécifiques, conçus pour répondre à leurs besoins.

2.3. Cas particulier des personnes physiques de nationalité tunisienne résidant à l'étranger :

Les personnes physiques non-résidentes de nationalité tunisienne peuvent bénéficier, en raison de leur nationalité, du statut de "résident" pour effectuer certaines opérations, sans nécessiter l'autorisation préalable de la BCT :

- Acquisition ou cession de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en Tunisie.
- Acquisition ou cession de valeurs mobilières ou de parts sociales tunisiennes.
- Conclusion de contrats de crédit en dinars et ouverture de comptes intérieurs en dinars.
- Gestion de leurs biens et de leurs affaires en Tunisie et accomplissement de toutes les activités y afférentes (y compris l'obtention et l'octroi d'hypothèques et de gages).

Ces personnes sont soumises en ce qui concerne ces opérations aux obligations qui se rattachent au statut de résident. En effet, elles ne peuvent transférer à l'étranger ni le produit de cession de biens immeubles acquis en dinar en Tunisie ni les fonds provenant des crédits obtenus en dinar.

II. Régime des opérations de change

1. Rôle des Intermédiaires Agréés (I.A.) :

La Banque Centrale de Tunisie (BCT), en collaboration avec le ministère des Finances, est l'organe suprême de supervision du système des changes. Conformément à l'article 3 du Code des Changes, toutes les opérations doivent obligatoirement être traitées soit par la BCT, soit, par sa délégation, par des Intermédiaires Agréés (principalement les banques).

Un Intermédiaire Agréé (I.A.) est une institution financière, principalement une banque, autorisée par la Banque Centrale de Tunisie à effectuer des opérations de change. Ces entités détiennent le monopole de l'exécution des règlements avec l'étranger. Concrètement, toute personne physique désirant acheter des devises pour un voyage, régler des frais à l'étranger ou céder des devises reçues de l'étranger doit obligatoirement passer par l'un de ces intermédiaires.

Pour faciliter l'accès aux services de change sur l'ensemble du territoire, le réseau des I.A. est complété par deux autres types d'acteurs :

- **Les sous-délégataires** : Selon la circulaire n°87-25, il s'agit de personnes physiques ou morales (hôtels, agences de voyages, magasins d'artisanat, etc.) qui, de par leur activité, sont amenées à recevoir des paiements en devises de la part de voyageurs non-résidents. Elles agissent pour le compte d'un unique I.A. délégataire et leur rôle se limite à l'achat de billets de banque étrangers et de chèques de voyage.
- **Les bureaux de change** : Institués par la circulaire n°2008-04, les bureaux de change sont des agences spécialisées, rattachées à un I.A., dont l'activité est dédiée au change manuel (achat et vente de billets de banque étrangers et de chèques de voyage avec la clientèle).

Ces structures agissent comme une extension du réseau des I.A. pour les opérations de change les plus courantes, notamment celles liées au tourisme. Elles permettent de fluidifier les transactions tout en maintenant le contrôle centralisé exercé par les Intermédiaires Agréés.

Leurs missions fondamentales, définies notamment par l'article 45 du Code des changes et les circulaires n°94-03 et n°2016-01, incluent :

- **Monopole des opérations** : Les I.A. détiennent le monopole des opérations de change et de paiement international. Ils peuvent déléguer certaines prérogatives à des sous-délégataires (hôtels) ou à des bureaux de change pour des opérations spécifiques.
- **Obligation de contrôle** : Ils sont tenus de vérifier la régularité de chaque opération, en s'assurant qu'elle est conforme à la réglementation et appuyée par les justificatifs requis.
- **Obligation de déclaration** : Les I.A. doivent déclarer à la BCT toutes les opérations soumises à la réglementation des changes.

En somme, toute gestion d'avoirs par un non-résident doit impérativement passer par le canal d'un **Intermédiaire Agréé**.

2. Achat, vente et détention de devises :

Le principe de non-convertibilité du dinar tunisien impose un cadre réglementaire strict pour toute opération d'achat, de vente ou de détention de devises. Géré par la BCT et mis en œuvre par les intermédiaires agréés, cet encadrement vise à maîtriser la sortie des capitaux et à garantir la stabilité macroéconomique du pays. L'accès aux devises n'est donc pas libre, mais conditionné par la justification d'un besoin légitime et autorisé.

Pour les résidents, l'achat de devises est strictement lié à une autorisation pour une dépense spécifique. Conformément au principe énoncé à l'Article 28 du décret modifié, tout règlement à destination de l'étranger est soumis à autorisation. Ainsi, un résident ne peut acquérir des devises que pour couvrir une opération courante autorisée, comme le paiement d'une importation, le financement de frais de scolarité à l'étranger ou l'obtention d'une allocation pour voyage.

Pour les non-résidents, les conditions sont plus souples. Ils peuvent librement vendre des devises auprès d'un intermédiaire agréé. Selon la Circulaire n°94-13, ils ont également le droit de reconvertir le reliquat de dinars tunisiens non dépensés à la fin de leur séjour. Pour ce faire, ils doivent impérativement présenter le bordereau d'échange initial qui prouve l'origine des dinars acquis légalement.

3. Importation et Exportation des moyens de paiement libellés en Devises :

Les flux physiques de devises sont strictement encadrés pour assurer la traçabilité et la conformité.

La réglementation de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent subordonne l'importation et l'exportation des moyens de paiement à des règles spécifiques en imposant aux intermédiaires agréés l'identification de leurs clients occasionnels effectuant des opérations en devises en espèces portant sur la contre-valeur de 5.000 dinars ainsi que la déclaration à la CTAF « Commission Tunisienne des Analyses Financières » des opérations suspectes.

Les voyageurs sont appelés dans ce cadre à déclarer les devises en espèces qu'ils détiennent à l'entrée au territoire tunisien et à la sortie et en transit dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 dinars. Par voie de conséquence, les intermédiaires agréés sont tenus de demander la déclaration en Douane pour tout achat de devises portant sur l'équivalent dudit seuil ou plus.

Les IA et les sous-délégataires de change doivent s'assurer de l'identité de toute personne qui effectue auprès d'eux des opérations en devises étrangères dont la valeur est supérieure ou égale à un montant de cinq mille dinars (5.000 TND).

3.1. Importation et cession de devises :

Un voyageur Tunisien non-résident peut importer des devises en billets de banque sans limitation.

Toutefois, une déclaration est obligatoire auprès des services des douanes à l'entrée si le montant importé est égal ou supérieur à la contre-valeur de 5 000 dinars tunisiens. Cette démarche se fait via le formulaire "Déclaration d'importation de devises en billets de banque", dont le visa est une preuve cruciale de l'origine licite des fonds.

La cession en dinar de ce montant auprès d'un intermédiaire agréé ou d'un sous-délégataire de change peut être réalisée contre remise par celui-ci, dans tous les cas, d'un reçu de change numéroté (Le cédant peut exiger que lui soit remis un bordereau de change).

Dans le cas où le voyageur compte reconvertir en devises et réexporter le reliquat en dinar du montant acheté au départ, il est tenu d'exiger de l'intermédiaire agréé la remise d'un bordereau de change nominatif.

Les IA et les sous-délégataires de change ne peuvent acheter auprès des voyageurs des BBE pour un montant de 5.000 dinars et plus que sur présentation d'une déclaration d'Importation de devises visée par la Douane, exigée par la réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les voyageurs non-résidents souhaitant ouvrir un compte en devises ou en dinars convertibles doivent déclarer aux services de la douane les montants introduits lors de leur entrée sur le territoire.

La durée de validité de la déclaration d'importation de devises est de trois mois à compter de la date d'entrée du voyageur non-résident en Tunisie, et cette déclaration ne peut, en aucun cas, être utilisée que pour un seul voyage.

3.2. Exportation de devises :

Les conditions d'exportation de devises diffèrent selon le statut du voyageur :

– Pour un résident :

L'exportation de devises en billets de banque n'est possible que dans le cadre d'une allocation préalablement autorisée (tourisme, affaires, études, etc.). Le voyageur doit être en possession d'une "**autorisation de sortie de devises**" délivrée par un Intermédiaire Agréé, qui justifie la légalité des fonds exportés.

– **Pour un non-résident :**

Un voyageur non-résident peut réexporter le reliquat des devises qu'il a importées. Pour ce faire, il doit présenter aux services douaniers soit la **déclaration d'importation initiale** (pour les montants égaux ou supérieurs à 5 000 TND), soit un **bordereau d'échange** prouvant qu'il a cédé des devises auprès d'un I.A. ou d'un bureau de change durant son séjour pour obtenir les dinars qu'il souhaite reconvertir.

De plus, la sortie de devises en espèces, issues des montants importés et déclarés, est plafonnée à une contre-valeur de **30 000 TND** par voyage, tout montant supérieur devant être transféré par voie bancaire.

Exception pour les Libyens : Les personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne peuvent créditer leurs comptes en devises ou en dinars convertibles par des versements de billets de banque étrangers, quel que soit le montant, sans disposer des déclarations en Douane d'importation de ces billets.

3.3. Reconversion du Reliquat de Dinars :

Un non-résident souhaitant reconvertir en devises le reliquat de dinars provenant d'une opération de change doit obligatoirement présenter à l'Intermédiaire Agréé le **bordereau de change initial** attestant de la cession des devises.

Ces devises, une fois leur origine tracée, constituent la source réglementaire pour financer les investissements en Tunisie.

4. Le principe du rapatriement obligatoire des devises :

Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie est tenue de rapatrier (ramener) l'intégralité des devises provenant de l'étranger

L'obligation de rapatriement couvre notamment :

- L'exportation de marchandises à l'étranger.
- La rémunération de services rendus à l'étranger.
- Et, d'une manière générale, tous revenus ou produits à l'étranger.

Tout résident est tenu de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs à l'étranger dans un délai de six (6) mois à compter de la date de leur acquisition.

De plus, cette personne physique résidente est tenue de céder à la Banque Centrale de Tunisie l'intégralité des devises qu'elle détient, à quelque titre que ce soit (notamment celles provenant de l'exportation de marchandises et de la rémunération de services rendus à l'étranger)

Certaines personnes physiques sont dispensées de l'obligation de rapatriement de leurs revenus à l'étranger :

- Les personnes physiques de nationalité tunisienne qui transfèrent leur résidence habituelle de l'étranger vers la Tunisie.
- Les personnes physiques de nationalité étrangère résidant en Tunisie, au titre des avoirs constitués à l'étranger *avant* la date du changement de résidence.

Il est rappelé que l'obligation de cession (à la BCT) ne concerne pas les devises mises à la disposition des personnes physiques ou morales dispensées de l'obligation de rapatriement.

Même si la règle de cession obligatoire à la Banque Centrale de Tunisie est levée dans certains cas, cela ne dispense pas les bénéficiaires de l'obligation de rapatriement prévue par la réglementation en vigueur.

Le rapatriement des revenus en devises (produit d'exportation, loyers, bénéfices, pensions de retraite, revenus des placements, etc.) est une obligation. Cependant, l'obligation de cession en dinar ne

s'applique pas aux revenus en devises rapatriés par des résidents et logés dans des comptes réglementés ouverts en devises en Tunisie, tels que :

- Le compte PPR (Personne Physique Résidente), dédié notamment aux personnes physiques qui rendent des prestations de services à des non-résidents ou qui reçoivent des bénéfices distribués par des sociétés résidentes au titre de leurs activités exportatrices, ou qui ont des revenus provenant de leurs avoirs acquis à l'étranger. Le PPR peut être crédité des montants provenant du produit de cession et/ou des revenus des avoirs acquis régulièrement à l'étranger.

Les voyageurs non-résidents peuvent importer librement et sans limitation de montants les instruments ou moyens de paiement libellés en monnaie étrangère.

En cas de non-utilisation ou d'annulation d'un voyage (par exemple, pour études à l'étranger suite à un refus de visa ou un abandon des études), les fonds en devises récupérés doivent être rapatriés et rétrocédés en dinars dans un délai de **60 jours** à partir de la date effective de récupération des fonds.

Le reliquat non utilisé de l'allocation touristique transférée doit être rapatrié et rétrocédé en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai maximum de **sept jours ouvrables** qui suivent la date de retour en Tunisie.

Les voyageurs non-résidents ayant importé des devises en espèces et les ayant cédées en dinar peuvent reconvertir les reliquats en dinars en leur possession auprès des intermédiaires agréés afin de les réexporter matériellement.

- Pour la reconversion (rachat de devises) d'un montant supérieur ou égal à 5 000 DT et provenant de la cession de devises importées matériellement, la présentation du bordereau d'échange et de la déclaration d'importation de devises visée par la Douane est requise.

Il ne peut procéder à aucun acte de disposition sur ses avoirs à l'étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d'en modifier la consistance ou de réduire les droits qu'il possède sur ces avoirs.

Aux termes du Décret-loi N° 2011-98 du 24 Octobre 2011, les personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l'étranger en Tunisie ont été formellement **dispensées** de l'obligation de déclarer et de rapatrier en Tunisie leurs avoirs constitués régulièrement à l'étranger, à la date du changement de leur résidence.

III. Comptes bancaires autorisés pour les personnes physiques

Afin de contrôler les flux de devises et de dinars convertibles, la réglementation de change segmente de manière stricte les types de comptes bancaires qu'une personne physique peut détenir, en fonction de son statut de résidence. Chaque type de compte répond à une finalité précise et est gouverné par des règles de fonctionnement spécifiques.

1. Comptes Autorisés pour les Résidents :

Ces comptes visent principalement à encadrer les entrées de devises des résidents et à en contrôler l'usage, en distinguant les revenus professionnels des autres avoirs. Les personnes physiques résidentes ont accès à une gamme de comptes spécifiques, conçus pour gérer des revenus en devises acquis légalement ou pour répondre à des besoins particuliers.

Type de Compte	Base Réglementaire	Objectif Principal
Comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles	Circulaire n°87-37	Loger les avoirs en devises déclarés ou acquis régulièrement à l'étranger.
Comptes professionnels	Circulaire n°93-14	Gérer les recettes en devises issues d'activités d'exportation de biens ou de services.
Comptes PPR (Personnes Physiques Résidentes)	Circulaire n°2017-04	Unifier et gérer divers revenus en devises pour les résidents (ex: revenus d'avoirs à l'étranger, parts de bénéfices export).
Comptes Allocation Touristique	Circulaire n°2007-15	Conserver le reliquat non utilisé de l'allocation touristique pour un usage ultérieur.

1.1. Comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles :

Ces comptes sont régis par la **Circulaire aux Intermédiaires Agréés N°87-37 du 24 septembre 1987**.

Objectifs et Bénéficiaires : Le principal objectif de ces comptes est de permettre à certaines catégories de résidents de conserver des avoirs en devises acquis légalement à l'étranger, pour lesquels l'obligation de cession à la Banque Centrale de Tunisie n'est pas prescrite. Fondamentalement, ces comptes sont conçus pour gérer les *avoirs étrangers préexistants* de personnes devenant résidentes en Tunisie, et non pour accumuler de nouveaux revenus issus d'activités tunisiennes. Ce mécanisme offre un cadre légal pour la gestion de revenus ou de produits patrimoniaux d'origine étrangère.

Deux catégories de personnes physiques sont éligibles à l'ouverture de ces comptes :

- **Les personnes physiques de nationalité tunisienne** qui rapatrient leur résidence de l'étranger vers la Tunisie.
- **Les personnes physiques de nationalité étrangère** résidant en Tunisie.

Conditions d'Ouverture : L'ouverture d'un compte spécial est conditionnée par la présentation de justificatifs spécifiques à chaque catégorie de bénéficiaire :

Règles de Fonctionnement : Le fonctionnement de ces comptes est strictement encadré, avec des règles distinctes pour les opérations au crédit (dépôts) et au débit (retraits/paiements).

Comptes	Crédit (Alimentation)	Débit (Utilisation)
Comptes Spéciaux en Devises	Revenus et produits des avoirs en devises à l'étranger préalablement déclarés à la BCT. Versements de billets de banque étrangers, justifiés par une déclaration d'importation dûment visée par les services douaniers. Virements provenant de la clôture d'un compte étranger en 'devises' ou en 'dinars convertibles' du même titulaire. Virements provenant d'un autre compte spécial du même titulaire. Intérêts produits par les sommes déposées sur le compte.	Tout règlement en dinars en Tunisie. Règlement de toute dépense à l'étranger. Virements vers un autre compte spécial du même titulaire.
Comptes Spéciaux en Dinars Convertibles	Cession de devises provenant des revenus et produits des avoirs à l'étranger préalablement déclarés. Cession de billets de banque étrangers, justifiée par une déclaration d'importation dûment visée par les services douaniers. Virements provenant de la clôture d'un compte étranger en 'devises' ou en 'dinars convertibles' du même titulaire. Virements provenant d'un autre compte spécial du même titulaire. Intérêts produits par les sommes déposées sur le compte.	Tout règlement en dinars en Tunisie. Achat de devises pour le règlement de toute dépense à l'étranger. Virements vers un autre compte spécial du même titulaire.

Restrictions et Obligations : La principale restriction est l'interdiction formelle de créditer ces comptes avec des devises dont la cession à la BCT est obligatoire. Cela inclut notamment les recettes provenant d'exportations de biens ou de services, ou de toute autre activité professionnelle exercée en Tunisie. Pour les citoyens tunisiens, l'ouverture et l'alimentation de ces comptes sont intrinsèquement liées à l'obligation légale de déclarer tous leurs avoirs détenus à l'étranger.

1.2. Comptes Professionnels en Devises ou en Dinars Convertibles :

Ce régime est défini par la **Circulaire aux Intermédiaires Agréés N°93-14 du 15 septembre 1993**.

Note Liminaire : Bien que la circulaire s'adresse principalement aux "entreprises résidentes" (personnes morales), ses dispositions sont applicables, dans la pratique, aux entrepreneurs individuels (personnes physiques) dont l'activité professionnelle est orientée vers l'exportation de biens ou de services.

Objectifs : Ces comptes ont été conçus comme des instruments de gestion flexibles pour les professionnels résidents. Ils permettent de centraliser et de gérer les flux financiers en devises liés à une activité internationale (exportations, emprunts extérieurs), facilitant ainsi le règlement des dépenses professionnelles à l'étranger.

Conditions de Fonctionnement :

Crédit (Alimentation)	Débit (Utilisation)
Jusqu'à 100% des recettes en devises provenant des exportations de l'entreprise.	Le règlement des importations de biens et de services nécessaires à l'activité de l'entreprise.
Jusqu'à 100% du produit des emprunts en devises contractés conformément à la réglementation en vigueur.	Le remboursement (principal et intérêts) des emprunts en devises ayant servi à alimenter le compte.
Les versements de billets de banque étrangers, justifiés par une déclaration d'importation de devises.	La réalisation d'opérations de placement, conformément à la réglementation des changes.
Les intérêts générés par les placements des fonds disponibles sur le compte.	Le crédit d'un autre compte professionnel du même titulaire.

Restrictions et Obligations : Une contrainte majeure est l'interdiction pour ces comptes d'être débiteurs. De plus, les intermédiaires agréés sont tenus de communiquer périodiquement à la BCT des états détaillés sur les soldes et les opérations de ces comptes.

1.3. Comptes PPR (Personnes Physiques Résidentes) :

Instaurés par la **Circulaire N° 2017-04**, les comptes PPR représentent une modernisation significative du cadre réglementaire. Ce régime a non seulement unifié plusieurs dispositifs antérieurs, mais a également imposé, en vertu de son article 15, la transformation des comptes spéciaux ouverts sous l'égide des circulaires N°87-37, N°2006-14, N°2007-19 et N°2009-15 en comptes PPR au plus tard le 31 décembre 2017, marquant une volonté de simplification et de rationalisation du paysage réglementaire.

Objectifs et Bénéficiaires Éligibles : L'objectif principal des comptes PPR est de fournir un cadre unifié et simplifié pour la gestion des revenus en devises perçus par diverses catégories de personnes physiques résidentes. Sont notamment éligibles, selon l'article 2 de la circulaire :

- Les exportateurs de biens ou de services.
- Les personnes détenant des participations au capital de sociétés exportatrices.
- Les personnes ayant la qualité de sous-délégué de change ou participant au capital de sociétés sous-délégués.
- Les prestataires de services à des non-résidents établis hors de Tunisie.
- Les personnes engagées par des employeurs résidents pour des missions à l'étranger d'une durée minimale de 6 mois.
- Les diplomates et agents du secteur public détachés en poste à l'étranger.

Conditions d'Ouverture : L'ouverture d'un compte PPR est subordonnée à la présentation d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur certifie ne pas détenir un autre compte PPR et ne pas bénéficier d'une allocation pour voyages d'affaires. Des documents justificatifs spécifiques à chaque catégorie de bénéficiaire, détaillés à l'Annexe 1 de la circulaire, sont également requis.

Conditions de Fonctionnement :

Crédit (Alimentation)	Débit (Utilisation)
Jusqu'à 50% des recettes d'exportation de biens et 70% des recettes d'exportation de services. 50% des bénéfices provenant d'opérations d'exportation, distribués au titulaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. 5% du montant des devises cédées au titre de l'année précédente dans le cadre de l'activité de sous-délégation de change. Les rémunérations perçues au titre de prestations de services à des non-résidents. La rémunération servie en dinar au profit des personnes engagées par des employeurs résidents pour un marché à l'étranger, au titre de l'indemnité d'expatriation. Les économies sur salaires des diplomates et agents du secteur public en poste à l'étranger. Les montants provenant du produit de cession et/ou des revenus des avoirs acquis à l'étranger par le débit de ce même compte. Tout versement en billets de banque étrangers doit être justifié par une déclaration d'importation visée par la douane.	Le financement d'investissements à l'étranger. La couverture des frais de séjour à l'étranger. Le règlement de toute autre dépense à caractère personnel à l'étranger. La souscription à des assurances-vie et à des contrats de capitalisation.

Restrictions et Obligations Fondamentales :

- Interdiction d'être débiteur (Article 10).
- Incompatibilité avec le bénéfice d'une allocation pour voyages d'affaires (Article 3).
- Obligation de déclaration des avoirs à l'étranger, conformément au Code des changes (Article 14).

1.4. Comptes allocation touristique en Dinars Convertibles :

Ce compte est régi par la **Circulaire aux Intermédiaires Agréés N°2007-15 du 26 avril 2007**.

Objectif : Ce mécanisme a pour but de permettre aux résidents de conserver le reliquat non utilisé de leur allocation touristique annuelle pour un usage ultérieur, évitant ainsi la perte de change liée à une rétrocession immédiate en dinars tunisiens.

Toute personne physique résidente peut ouvrir un seul et unique compte de ce type.

Crédit (Alimentation)	Débit (Utilisation)
Le compte peut être crédité des montants en devises non utilisés de l'allocation touristique. Cette opération doit être effectuée dans un délai de sept jours ouvrables après la date de retour en Tunisie et sur présentation d'une déclaration d'importation de devises dûment visée par les services douaniers.	Les fonds disponibles peuvent être utilisés pour deux finalités 1. Constituer une nouvelle allocation touristique pour un futur voyage. 2. Effectuer tout règlement en dinars en Tunisie.

Restrictions et Obligations : Le montant crédité sur le compte ne peut en aucun cas excéder le montant de l'allocation touristique initialement délivrée et inscrite sur le passeport du titulaire. L'intermédiaire agréé a l'obligation d'annoter le passeport à chaque opération (crédit ou débit). Enfin, ce compte ne peut jamais être débiteur.

2. Comptes Autorisés pour les Non-Résidents :

Le régime pour les non-résidents est conçu pour être attractif, facilitant la gestion de leurs avoirs en Tunisie tout en maintenant une distinction claire entre les fonds librement transférables et ceux soumis à des restrictions. Les non-résidents bénéficient d'un régime de comptes plus souple, destiné à faciliter leurs transactions avec la Tunisie et à encourager leurs investissements.

Type de Compte	Base Réglementaire	Caractéristiques Principales
Comptes étrangers en dinars convertibles et en devises	Avis de change n°5	Permettent les règlements avec la Tunisie. Sont librement crédités par des apports en devises.
Comptes Spéciaux (Intérieur, Capital, D'attente)	Avis de change n°5	Gèrent des fonds dont le régime de transfert est restreint (ex: produit de vente d'immobilier sans garantie de transfert).
Comptes pour travailleurs tunisiens à l'étranger	Circulaire du 14 janvier 1975	Destinés aux travailleurs tunisiens à l'étranger pour gérer leurs revenus.
Comptes spécifiques (ex: ressortissants libyens)	Avis de change et circulaires n°2011-21 et n°2012-03	Comptes spécifiques créés pour répondre à des situations particulières, avec des règles de fonctionnement dédiées.

Au-delà de la structure des comptes, la réglementation encadre de manière rigoureuse les opérations de change elles-mêmes, de l'acquisition des devises à leur utilisation.

2.1. Comptes étrangers en dinars convertibles :

Objectif : Il s'agit du principal instrument bancaire permettant aux non-résidents de détenir des dinars tunisiens qui sont librement convertibles en devises et transférables à l'étranger sans autorisation préalable.

Règles de Fonctionnement :

Crédit (Alimentation)	Débit (Utilisation)
Cession de devises étrangères convertibles. Virements provenant d'un autre compte étranger en dinars convertibles.	Achat de toutes devises étrangères, qui peuvent être transférées ou remises en Tunisie au titulaire, à un autre non-résident, ou à un résident (employé) pour un voyage d'affaires. Transfert vers tout autre compte étranger (en dinars convertibles ou en devises). Paiements divers en Tunisie.

Restrictions : Toute opération au crédit de ce compte, autre que celles expressément autorisées, requiert une autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

2.2. Comptes étrangers en devises convertibles :

Objectif : Ce compte permet aux personnes physiques non-résidentes de détenir et de gérer leurs avoirs en devises étrangères directement en Tunisie, sans avoir à les convertir en dinars.

Règles de Fonctionnement : Le fonctionnement de ce compte est souple. Il peut être crédité par des virements provenant de l'étranger, par l'encaissement de moyens de paiement libellés en devises (chèques, etc.), ou par des versements de billets de banque étrangers. Au débit, les fonds peuvent être librement transférés vers l'étranger, cédés contre des dinars (qui peuvent être crédités sur un compte étranger en dinars convertibles), ou retirés sous forme de billets de banque étrangers.

Réglementation Spécifique : La **Circulaire aux Intermédiaires Agréés N°87-02** est le texte de référence qui autorise explicitement les opérations de retrait et de versement de billets de banque étrangers sur ces comptes par leurs titulaires non-résidents.

2.3. Comptes spéciaux (intérieurs, capital, d'attente) :

Ces trois types de comptes sont destinés à gérer des avoirs en dinars non convertibles et non librement transférables. Leur fonctionnement est très restrictif.

Comptes	Finalité	Crédit (Alimentation)	Débit (Utilisation)
Comptes Intérieurs	Gérer les revenus en dinars d'origine purement tunisienne qui ne sont pas transférables.	Typiquement crédités par des revenus locatifs d'immeubles situés en Tunisie ou des salaires non couverts par une autorisation de transfert.	Les fonds peuvent être utilisés pour des dépenses en Tunisie, comme les frais de séjour du titulaire, les frais de gestion de ses biens (entretien, réparations), ou le paiement des impôts et taxes locaux.
Comptes d'Attente	Consigner temporairement des fonds en dinars dont la nature n'est pas encore déterminée ou qui sont en attente d'une autorisation de transfert. C'est souvent le cas pour le produit de la vente d'actifs.	Principalement crédités par le produit de la vente de valeurs mobilières ou de biens immobiliers.	Les utilisations sont très limitées et plafonnées. Par exemple, les prélèvements pour frais de séjour sont limités à 2 000 dinars par an, et les secours versés aux ascendants ou descendants résidents sont plafonnés à 50 dinars par mois.
Comptes Capitaux	Gérer le produit de la liquidation de certains investissements et actifs réalisés en Tunisie.	Similaire aux comptes d'attente, ils sont crédités du produit de la vente de titres cotés en bourse ou de biens immobiliers.	Les restrictions d'utilisation sont identiques à celles des comptes d'attente (frais de séjour, secours, impôts). Une possibilité supplémentaire est offerte : le réinvestissement des fonds dans l'achat d'autres valeurs mobilières tunisiennes.

2.4. Comptes spécifiques pour certaines nationalités :

En réponse à des situations conjoncturelles spécifiques, la BCT a mis en place des régimes dérogatoires pour les ressortissants de certains pays.

Contexte et Objectif Suite aux événements survenus en Libye, les circulaires N°2011-21 et N°2012-03 ont été promulguées pour faciliter les opérations bancaires en Tunisie pour les personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne.

Typologie des Comptes

Compte en Dinar Tunisien de Non-Résident Libyen (Circulaire 2011-21) : Ce premier régime, plus restrictif, permettait l'ouverture d'un compte en dinars sur simple présentation du passeport. Le compte était alimenté par la cession de devises et ses disponibilités ne pouvaient être utilisées qu'en Tunisie, sans possibilité de reconversion ou de transfert.

Comptes en Devises et en Dinars Convertibles de Non-Résident Libyen (Circulaire 2012-03) : Ce second régime, plus souple, a autorisé les ressortissants libyens non-résidents à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dinars convertibles, similaires à ceux des autres non-résidents. Le "compte en devise de non-résident libyen" pouvait notamment être crédité par des virements provenant de l'étranger ou par des versements de billets de banque étrangers. Ses fonds pouvaient être utilisés pour des règlements en Tunisie ou pour des opérations de placement en devises.

En conclusion, la réglementation des changes en Tunisie a établi une architecture de comptes bancaires complexe mais structurée. Pour les personnes physiques, qu'elles soient résidentes ou non-résidentes, une compréhension approfondie de ces règles est indispensable pour gérer leurs avoirs en toute conformité avec la loi, optimiser leurs opérations financières et éviter les infractions à la réglementation.

IV. Transferts de fonds internationaux

La réglementation tunisienne des changes repose sur une distinction stratégique entre les **opérations courantes** et les **opérations en capital**. Cette dichotomie est la pierre angulaire du système, déterminant le niveau de liberté accordé aux résidents pour leurs transferts à destination de l'étranger. Le principe général qui en découle est celui d'une "liberté contrôlée" : si les transferts liés aux besoins de la vie courante sont autorisés, ils sont néanmoins soumis à des conditions, des plafonds et des justifications documentaires stricts, sous la supervision des intermédiaires agréés et de la Banque Centrale de Tunisie, afin de prévenir tout contournement de la réglementation sur les mouvements de capitaux.

Distinction entre Opérations Courantes et Opérations en Capital

La nature de l'opération envisagée conditionne intégralement le régime juridique applicable au transfert de fonds. Le tableau suivant synthétise cette distinction cruciale :

Opérations Courantes	Opérations en Capital
Définition : Opérations liées aux paiements courants et aux mouvements de fonds pour des besoins personnels ou professionnels non liés à un investissement durable. Exemples : • Voyages touristiques ou d'affaires • Frais de scolarité et de séjour pour études • Soins médicaux • Primes d'assurance Régime : Généralement libéralisées, ces opérations s'effectuent auprès d'un intermédiaire agréé (banque) sur présentation de justificatifs et dans le respect de plafonds fixés par la BCT.	Définition : Opérations visant à constituer ou à liquider un patrimoine à l'étranger, telles que les investissements directs, l'acquisition d'actifs immobiliers ou la souscription à des titres financiers. Exemples : • Création de filiales ou de succursales • Prise de participation dans une société non-résidente • Acquisition de biens immobiliers à l'étranger Régime : Soumises à une autorisation préalable et expresse de la BCT (article 28 du Code des Changes). Elles constituent l'exception et sont évaluées au cas par cas.

Cette distinction a une implication fondamentale : alors que les opérations courantes relèvent de procédures largement standardisées, les opérations en capital s'inscrivent dans un cadre exceptionnel et nécessitent une démarche spécifique auprès de l'autorité monétaire.

1. Les Transferts Autorisés au Titre des Opérations Courantes :

Les personnes physiques résidentes peuvent bénéficier de plusieurs allocations et autorisations de transfert pour couvrir leurs besoins personnels et professionnels à l'étranger. Ces mécanismes sont strictement encadrés par des plafonds, des conditions d'éligibilité et des exigences documentaires visant à garantir que les fonds sont utilisés conformément à leur objet déclaré.

1.1. Allocation touristique

1.1.1. Conditions d'éligibilité et montants plafonds

Ce dispositif, encadré par la Circulaire N°2007-04 :

Bénéficiaires Principaux : Toute personne ayant la qualité de résident, au sens de la réglementation des changes, et titulaire d'un passeport ordinaire en cours de validité peut prétendre à cette allocation.

Cas Spécifique des Étudiants : Les étudiants de nationalité tunisienne ou étrangère qui poursuivent leurs études à l'étranger peuvent également en bénéficier, à condition d'être titulaires d'un passeport ordinaire valide et que leurs parents résident en Tunisie.

Il est à noter que les étudiants ont également droit à des allocations spécifiques pour les frais de séjour et d'installation au titre d'études ou de stages académiques, régies par d'autres circulaires, avec des montants différents.

Fréquence et Report : Le droit à l'allocation touristique est annuel. La réglementation stipule explicitement que tout droit non exercé au cours d'une année ne peut être reporté sur les années suivantes, réinitialisant ainsi le droit chaque année civile.

Une fois l'éligibilité établie, il est essentiel de maîtriser la procédure d'obtention de cette allocation auprès des institutions habilitées.

Détermination des Montants Alloués :

Les plafonds annuels sont fixés par la Banque Centrale de Tunisie et varient selon la destination.

Régime	Catégorie de Bénéficiaire	Montant Annuel Plafond en dinars
Général	Adulte (plus de 10 ans)	6.000 par année civile
	Enfant (moins de 10 ans)	3.000 pour les enfants de moins de 10 ans
Résident Étranger transférant des d'économies	Adulte (plus de 10 ans)	3.000 dinars par année civile
	Enfant (moins de 10 ans)	1.500 pour les enfants de moins de 10 ans

Les résidents de nationalité étrangère souhaitant bénéficier du plafond annuel de 6 000 dinars doivent remplir une condition supplémentaire. Ils sont tenus de souscrire une **"Déclaration sur l'honneur"** (dont le modèle figure en Annexe N°1 de la circulaire n°2007-04) auprès de leur Intermédiaire Agréé. Dans cette déclaration, ils attestent qu'ils ne bénéficient d'aucun transfert au titre d'économies sur salaires et qu'ils perçoivent l'intégralité de leur rémunération en Tunisie.

Demandes Complémentaires : Pour les voyageurs dont les besoins justifiés excèdent les plafonds standards, il existe une procédure dérogatoire. Ils peuvent déposer une demande auprès de la Banque Centrale de Tunisie, par l'intermédiaire d'un Intermédiaire Agréé, pour obtenir l'autorisation de transférer des montants complémentaires.

1.1.2. Procédure d'obtention et Formalités

La procédure d'obtention de l'allocation touristique est centralisée par les "Intermédiaires Agréés", c'est-à-dire les banques, qui agissent comme le principal point de contact pour les voyageurs. Le processus est assorti de formalités strictes visant à assurer le contrôle et la traçabilité de chaque opération, conformément aux exigences de la Banque Centrale de Tunisie.

La procédure, détaillée dans les articles 8 et 9 de la Circulaire N°2007-04, se déroule comme suit :

Rôle de l'Intermédiaire Agréé : La banque est l'entité responsable de la délivrance de l'allocation touristique au bénéficiaire. Elle est chargée de vérifier l'éligibilité du voyageur et d'exécuter l'opération conformément à la réglementation en vigueur.

Formalité sur le Passeport : L'Intermédiaire Agréé doit obligatoirement émarger le passeport du bénéficiaire. Cette inscription manuscrite est une mesure de contrôle cruciale car elle constitue une preuve physique, directe et universellement vérifiable de l'émission de l'allocation, empêchant ainsi un individu de l'obtenir plusieurs fois au cours de la même année auprès de différentes banques ("bank-shopping"). L'émargement doit mentionner les informations suivantes :

- Le mode de délivrance (espèces, chèques ou carte de paiement internationale)
- Le montant de l'allocation
- La monnaie dans laquelle elle est délivrée
- La date de la délivrance

Cas des Passeports Spéciaux : Les fonctionnaires ou chargés de mission voyageant avec un passeport spécial pour des raisons professionnelles ne perdent pas leur droit à l'allocation touristique personnelle. Ils peuvent cumuler les **frais de mission** avec leur **allocation**, à condition de présenter leur passeport ordinaire à l'Intermédiaire Agréé pour que celui-ci y appose l'émargement réglementaire.

Au-delà de la procédure, la réglementation offre plusieurs options quant à la forme de cette allocation.

1.1.3. Formes de l'Allocation et Modalités de Paiement

Selon l'article 7 de la Circulaire N°2007-04, l'allocation peut être délivrée sous les formes suivantes :

En Espèces ou par Chèques : L'allocation peut être délivrée en devises sous forme de billets de banque étrangers ou par chèques. Conformément à la Circulaire n°2016-10, cette opération nécessite l'établissement par la banque d'une "**Autorisation d'exportation de devises**" (formules A, B, et C). La formule "A" est remise au client, la "B" est conservée par la banque, et la "C" est destinée aux services des Douanes au point de sortie du territoire.

Par carte de paiement internationale : Une carte nominative, spécifiquement dédiée à l'allocation touristique, peut être émise. Il est important de noter que dans ce cas précis, l'émargement sur le passeport doit indiquer le montant en dinars tunisiens.

1.1.4. Gestion des Montants Non Utilisés

La gestion des devises non dépensées au retour d'un voyage à l'étranger est un aspect crucial de la réglementation des changes. Toute rétention non autorisée de devises constitue une infraction. Le législateur a donc prévu des mécanismes stricts pour la rétrocession des fonds non utilisés ou pour leur conservation légale en vue d'un prochain voyage.

Rétrocession en cas d'annulation de voyage ou de reliquat

Annulation de voyage : Si le voyage est annulé, le bénéficiaire doit restituer l'intégralité de l'allocation selon des modalités qui varient en fonction de la forme de sa délivrance :

- *Pour les devises reçues en espèces* : Le bénéficiaire doit rétrocéder l'intégralité des billets de banque à l'Intermédiaire Agréé qui les a délivrés.
- *Pour l'allocation chargée sur une carte de paiement* : Le bénéficiaire doit demander l'annulation des droits inscrits sur cette carte auprès de la banque émettrice. Pour pouvoir prétendre à une nouvelle allocation pour un voyage ultérieur, cette démarche doit être effectuée dans un délai maximum d'un mois et quinze (15) jours ouvrables suivant la date d'inscription de l'allocation sur le passeport.

Reliquat après voyage : Si le voyageur n'a pas utilisé la totalité de son allocation, le reliquat rapatrié doit être géré conformément à la Circulaire N°2007-15, qui a instauré le compte "allocation touristique".

Le Compte "Allocation Touristique en Dinar Convertible"

Pour offrir une solution pratique aux voyageurs, la Circulaire N°2007-15 a créé un mécanisme spécifique, le compte "allocation touristique en dinar convertible". Ce dispositif permet de préserver la valeur des devises non utilisées pour un usage futur.

Ce compte permet au titulaire de conserver la contre-valeur en devises des montants non utilisés, afin de les mobiliser pour un voyage futur. Son principal avantage stratégique est d'éviter les pertes liées aux opérations de change successives (conversion des devises en dinars au retour, puis des dinars en devises pour un nouveau voyage), préservant ainsi l'intégralité de la valeur de l'allocation.

Conditions d'ouverture et de crédit : L'ouverture du compte et le crédit des montants non utilisés doivent se faire dans un délai maximum de quinze jours ouvrables suivant la date de retour en Tunisie. Le voyageur doit présenter des pièces justificatives telles que sa carte d'identité, son passeport et, le cas échéant, une déclaration d'importation de devises visée par la douane.

Modalités d'utilisation (Débit) : Ce compte peut être librement utilisé pour 3 d'opérations :

- Tout règlement en dinars en Tunisie.
- La couverture des dépenses pour un nouveau voyage à l'étranger (remise de billets de banque étrangers ou utilisation d'une carte de paiement internationale liée au compte).
- Le règlement, depuis la Tunisie, de réservations d'hôtels à l'étranger via la carte de paiement internationale.

1.2. Transferts à titre de dépenses d'études et de stages académiques à l'étranger

La Circulaire aux Intermédiaires Agréés (I.A.) N°2025-10, datée du 05 septembre 2025, a pour objectif de fixer les conditions et modalités de réalisation des transferts en devises destinés à couvrir les dépenses d'études et de stages académiques à l'étranger. Ce texte réglementaire abroge la Circulaire N°93-10 du 8 septembre 1993, relative aux transferts des frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger.

1.2.1. Conditions d'Éligibilité et Montants Plafonds

Conformément à l'article 3 de la circulaire n° 2025-05, les personnes physiques résidentes (de nationalité tunisienne ou étrangère) ci-après énumérées peuvent prétendre à des transferts en devises pour financer :

Dépenses d'Études	Dépenses de Stages Académiques
– Les titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent. – Les titulaires d'un diplôme universitaire souhaitant poursuivre un cycle d'études supérieur. – Les personnes handicapées inscrites dans des institutions spécialisées à l'étranger. – Les élèves non-bacheliers inscrits dans des établissements d'enseignement à l'étranger.	– Les étudiants poursuivant des études universitaires en Tunisie. – Les personnes handicapées inscrites dans des institutions spécialisées sises en Tunisie.

Le tableau ci-dessous synthétise les montants des allocations autorisées pour les dépenses d'inscription et Études, installation et de séjour.

Nature Dépenses	Type d'Opération	Plafond Autorisé	Conditions Spécifiques
Inscription et Études	Études à l'étranger (frais revenant à l'établissement)	Limite du montant indiqué sur la facture ou document équivalent	Ne peuvent inclure les frais d'installation ou de séjour
Installation	Études à l'étranger	Maximum 4.000 D par mois durant l'année universitaire ou scolaire	Les boursiers ne peuvent transférer que la différence avec le montant de leur bourse
Séjour	Stage académique	Maximum 6.000 D pour toute période de stage dépassant un mois. Calculé au prorata pour les périodes inférieures à un mois.	Peut être transférée en une seule fois ou de façon fractionnée.
Installation	Stage académique	Maximum 4.000 D par mois durant la période de stage. Calculé au prorata pour les périodes inférieures à un mois	Les bénéficiaires de bourse ou de gratification reçoivent le différentiel

Cursus de Langue Préalable : Si un cursus de langue est indispensable avant les études principales, l'étudiant est autorisé à transférer les frais (études, installation, séjour) pour cette période, dans les mêmes conditions et limites, à condition de domicilier au préalable un dossier couvrant les études principales

1.2.2. Procédure d'obtention et Formalités

Domiciliation des Dossiers

Dossier d'Études : La réalisation des transferts pour études est soumise à la domiciliation préalable d'un dossier complet auprès d'un **Intermédiaire Agréé unique** pour chaque année universitaire ou scolaire, y compris la période du cursus de langue.

En cas d'indisponibilité du certificat d'inscription au moment de la domiciliation, l'I.A. peut accepter des **documents de substitution** (Annexe II), mais l'étudiant doit fournir le certificat d'inscription dans un délai maximal de **trois (3) mois** à compter du début de l'année d'études. Le non-respect de ce délai entraîne la suspension de tout transfert.

Dossier de Stage Académique : La domiciliation est également obligatoire auprès d'un **I.A. unique** pour chaque période de stage.

Changement de Domiciliation: Il est effectué sur demande et doit être accompagné d'une attestation de l'I.A. initial précisant les montants déjà transférés.

L'étudiant doit fournir, en plus du dossier de domiciliation:

- Tout document confirmant l'ouverture d'un **compte bloqué** sur les livres d'une banque étrangère désignée et précisant le montant à transférer conformément aux exigences des autorités étrangères.
- Engagement sur l'honneur pour le renouvellement du dossier d'étude auprès du même I.A. (si bénéfice du transfert anticipé sur deux années consécutives).

Modalités des Transferts pour Dépenses d'Études

- Installation : L'allocation d'installation peut être transférée en une ou plusieurs fois, y compris avant le début de l'année. Les dépenses liées à la réservation de logement ou à l'installation peuvent être transférées par imputation sur l'allocation d'installation, à l'ordre de la partie contractante étrangère.
- Inscription et Études : Les transferts sont effectués sur présentation de la facture ou document équivalent et doivent respecter l'échéancier stipulé. Ils ne doivent en aucun cas inclure des frais d'installation ou de séjour.
- Séjour : Les transferts de l'allocation de séjour doivent correspondre au mois en cours ou aux mois antérieurs et doivent être réalisés avant l'expiration de l'année universitaire ou scolaire.

Transfert Anticipé d'un Montant Minimum : Un transfert anticipé des dépenses d'installation et de séjour est autorisé si un montant minimum est exigé par les autorités consulaires du pays d'accueil ou l'établissement d'enseignement.

1. Le montant minimum est **strictement limité** à celui stipulé dans le document justificatif.
2. Ce montant ne peut excéder la somme des allocations d'installation et de séjour pour **deux années universitaires ou scolaires consécutives**.
3. Si le transfert couvre deux ans, l'étudiant doit s'engager à renouveler le dossier pour la deuxième année auprès du même I.A..
4. Le transfert doit être réalisé par **virement** à l'ordre d'une banque désignée confirmant l'ouverture d'un compte bloqué.

Transferts Postérieurs au Transfert Anticipé: Le transfert de l'éventuel reliquat pour la deuxième année d'études ne peut avoir lieu qu'après l'expiration de la période couverte par le transfert anticipé et sur présentation des justificatifs de poursuite des études.

Période d'Études à Cheval sur Deux Années: L'I.A. est autorisé à transférer les dépenses d'installation et de séjour pour une période d'études qui chevauche deux années, à condition que l'étudiant domicilie un dossier pour chaque année et que l'I.A. respecte les droits et plafonds spécifiques à chaque période.

Modalités des Transferts pour Stages Académiques

- **Installation:** L'allocation d'installation peut être fractionnée, avant ou pendant la période de stage. Les dépenses de logement ou d'installation peuvent être transférées, avant le début du stage, à l'ordre de la partie étrangère, par imputation sur l'allocation d'installation.
- **Séjour:** Les transferts doivent être liés à l'allocation du mois en cours ou des mois précédents de la période de stage et doivent être réalisés avant l'expiration du stage.

1.2.3. Formes de l'Allocation et Modalités de Paiement

Les montants autorisés au titre des dépenses d'installation et de séjour peuvent être transférés au nom de la personne éligible (ou de son représentant légal pour un mineur) par :

- Espèces.
- Virement.
- Carte de paiement internationale.
- Chèque émis par l'I.A..
- Système de paiement permettant un retrait en espèces à l'étranger (*cash to cash*).

Cartes de Paiement Internationales: Les I.A. peuvent émettre des cartes de paiement internationales nominatives, chargées en dinars, spécifiquement pour les allocations d'installation et de séjour, permettant des paiements ou retraits en devises dans les limites réglementaires.

Frais d'Inscription et d'Études:

- Doivent être réalisés par **virement** ou par **chèque** de l'I.A., libellé à l'ordre de l'université/établissement d'enseignement ou de l'organisme intermédiaire mandaté (sur présentation du document de mandat).
- Si le règlement est exigé par carte de paiement internationale, l'I.A. est habilité à émettre une carte nominative chargée en dinars, pour un règlement direct auprès des bénéficiaires.

1.2.4. Gestion des Montants Non Utilisés

En cas de refus de visa ou d'abandon des études/stages, l'étudiant (ou son représentant) doit engager les procédures pour **recupérer les fonds transférés** dans un délai de **15 jours ouvrables** à compter de la date du refus ou de l'abandon. Les devises récupérées doivent être **rapatriées et rétrocédées en dinars** dans un délai de **60 jours** à partir de la date effective de récupération.

1.3. Frais de soins médicaux

La Circulaire aux Intermédiaires Agréés N°93-18 du 18 octobre 1993 a pour objet de fixer les modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des transferts de fonds pour couvrir les frais de soins médicaux de toute nature, ainsi que les frais de séjour y afférents, au profit des patients résidents et de leurs accompagnateurs éventuels

Le processus de transfert des frais de soins dépend de la prise en charge ou non du patient par un établissement d'assurances ou de sécurité sociale.

1.3.1. Frais de Soins des Patients ne Bénéficiant Pas de Prise en Charge

Justification des Soins et Documents Requis

Le transfert des fonds est réalisé sur présentation de documents spécifiques:

Facturation Définitive : Le règlement définitif s'effectue sur présentation des factures ou des notes de frais définitives établies par le prestataire de services non-résident (médecin, établissement médical, laboratoire, etc.).

Certificat Médical : L'original du certificat médical, datant de **30 jours au plus**, délivré par un médecin spécialiste établi en Tunisie, est exigé. Ce certificat doit indiquer:

- La nature des soins requis (consultation médicale, hospitalisation, opérations chirurgicales, analyses spécialisées, etc.).
- Le nom du prestataire de services à l'étranger.
- L'identité de l'accompagnateur éventuel du patient.
- Le cas échéant, la nécessité d'évacuation du patient par un moyen de transport sanitaire.

Paiements Anticipés (Acomptes)

Si des paiements sont exigés par le prestataire avant le début des soins, le patient est autorisé à transférer un acompte selon les modalités suivantes:

Si les frais sont déterminés d'avance : Transfert du montant indiqué par le prestataire de services non-résident (facture, lettre, ou tout autre document).

Si les frais ne peuvent pas être déterminés d'avance : Transfert, à titre d'acompte, de l'une des sommes suivantes:

- Soit **50 %** du montant d'un devis estimatif établi par le prestataire de services non-résident.
- Soit le montant minimum exigé par le prestataire avant l'admission du patient.

Tout transfert ultérieur à titre de complément de frais de soins est subordonné à la présentation préalable des factures ou notes de frais définitives.

Frais de Transport Sanitaire

Lorsque le patient est évacué par un moyen de transport sanitaire, le transfert des frais est effectué sur présentation de la facture du transporteur non-résident.

1.3.2. Frais de Soins Pris en Charge

Règlements par l'Organisme

Les transferts pour le règlement, par les établissements d'assurances ou de sécurité sociale, des frais de soins médicaux et des frais de gestion des dossiers de soins à l'étranger de leurs assurés ou affiliés, sont effectués par les Intermédiaires Agréés.

Le transfert est réalisé sur présentation des factures établies par le prestataire de services non-résident, dûment visées par le donneur d'ordre (l'établissement d'assurances ou de sécurité sociale).

Personnel d'accompagnement (Médical)

Le personnel appartenant au corps médical ou paramédical, chargé par les établissements de prise en charge d'accompagner un patient, peut transférer une allocation:

- **Plafond** : Jusqu'à **Deux Cent Cinquante Dinars (250 D)** par voyage.
- **Justificatif** : La décision de leur désignation destinée à l'Intermédiaire Agréé.

1.3.3. Transfert des frais de séjour

Les transferts couvrant les frais de séjour sont autorisés tant pour le patient que pour son accompagnateur, selon des plafonds distincts.

Au Profit du Patient

• **Allocation Annuelle Standard**

Le patient a droit à une allocation annuelle pour frais de séjour:

- **Plafond** : Jusqu'à **Mille Cinq Cent Dinars (1.500 D)**, autorisé **une fois par année civile**.
- **Justificatifs** : Le transfert est effectué sur présentation de l'original du certificat médical ou de la décision de prise en charge.

L'Intermédiaire Agréé doit annoter le passeport du patient, en y apposant un cachet mentionnant le montant, la nature de l'allocation servie, et la date de sa délivrance.

- **Allocation pour Déplacements Multiples (Même Année Civile)**

Si l'état de santé du patient nécessite des déplacements à l'étranger au cours de la même année civile, en plus de celui ayant donné lieu à l'allocation annuelle standard de 1.500 D:

- **Si le patient est pris en charge** : Il peut transférer jusqu'à **Cinq Cents Dinars (500 D)** par voyage supplémentaire. Ce transfert est réalisé sur présentation de la décision de prise en charge destinée à l'Intermédiaire Agréé. Ces transferts ne sont **pas annotés** sur le passeport.
- **Si le patient n'est pas pris en charge** : Il doit déposer, pour obtenir une allocation complémentaire, une demande sur **Formulaire N°2 (F2)** auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) par le biais de l'Intermédiaire Agréé, appuyée des justificatifs appropriés. Ces transferts ne sont **pas annotés** sur le passeport.

Au Profit des Accompagnateurs

- **Conditions d'Accompagnement**

Le patient qui se rend à l'étranger pour des soins médicaux (à l'exception des cures thermales) peut être accompagné par **une seule personne**.

- **Plafond** : L'accompagnateur peut transférer jusqu'à **Mille Dinars (1.000 D)** par voyage.

- **Justificatifs et Procédures**

La délivrance des devises est effectuée par l'I.A. qui a constitué le dossier de transfert des frais de soins/séjour.

- **Si le patient n'est pas pris en charge** : L'I.A. exige l'original du certificat médical indiquant l'identité de l'accompagnateur.
- **Si le patient est pris en charge** : L'I.A. exige la décision de prise en charge du patient. Si l'identité de l'accompagnateur ne figure pas sur cette décision, une attestation indiquant l'identité doit être fournie par l'établissement d'assurances/sécurité sociale ou par le médecin traitant.

L'I.A. annote le passeport de l'accompagnateur avec le montant, la nature et la date de délivrance de l'allocation servie.

1.3.4. Réalisation des transferts

Domiciliation du Dossier

Tous les transferts (frais de soins, avances, compléments, frais de séjour patient/accompagnateur, frais d'évacuation sanitaire) doivent être effectués par le biais d'un **Intermédiaire Agréé unique**.

Cet Intermédiaire Agréé unique ouvre un dossier au **nom du patient** afin de conserver toutes les pièces justificatives des transferts.

Exception : Les transferts pour les frais de soins pris en charge par un établissement d'assurances ou de sécurité sociale sont exclus de cette domiciliation unique.

Modes de Transfert

Les moyens de paiement autorisés dépendent de la nature des dépenses:

Nature des Dépenses	Mode de Paiement	Conditions Spécifiques
Frais de Séjour (Patient/Accompagnateur)	Espèces ou par chèques	Nécessite une "autorisation de sortie de devises".

Frais de Soins (Hospitalisation, Opérations, Analyses)	Virement ou par chèques	Chèques libellés à l'ordre du prestataire de services non-résident. Les chèques pour avances peuvent être remis au patient/accompagnateur.
--	-------------------------	---

La délivrance en espèces ou par chèques nécessite la remise au voyageur d'une **"autorisation de sortie de devises"** en deux exemplaires, dont un est conservé par l'intéressé

Les transferts pour frais de soins ne couvrent pas les frais d'hébergement et autres dépenses liées au séjour du patient dans un établissement autre qu'hospitalier (tel qu'un hôtel, une station thermale, etc.).

Une même personne ne peut pas cumuler, lors d'un même voyage, une allocation de frais de séjour en tant que **patient** et une allocation en tant qu'**accompagnateur**.

1.3.5. Rapatriement et Rétrocession des Fonds Non Utilisés

L'utilisateur des fonds est soumis à des obligations strictes de rapatriement :

- **Reliquat non utilisé (après voyage)** : Le reliquat des devises transférées (frais de soins et/ou de séjour) et non utilisées doit être rétrocédé au plus tard **sept jours** à compter de la date de retour du patient ou de l'accompagnateur.
- **Annulation de voyage** : En cas d'annulation du départ, les devises délivrées pour les frais de séjour doivent être rétrocédées au plus tard **sept jours** à compter de la date d'expiration de la validité de l'autorisation de sortie des devises.
- **Chèques non utilisés** : Les chèques délivrés pour frais de soins et non utilisés doivent être remis à l'I.A. dans les mêmes délais pour annulation.

1.4. Transferts de devises pour missions professionnelles

L'Allocation pour Voyages d'Affaires (AVA) constitue le principal instrument réglementaire permettant aux professionnels résidents de couvrir leurs frais de séjour lors de leurs missions à l'étranger. Ce dispositif, encadré par la **Circulaire n°2016-08 (modifiée par la circulaire n°2020-03)**, est un mécanisme flexible et structuré. Il se décline en plusieurs régimes distincts afin de s'adapter à la nature de l'activité économique du bénéficiaire, qu'il soit exportateur, prestataire sur le marché local ou adjudicataire de marchés à l'étranger.

Un titulaire de compte PPR ne peut pas être titulaire en même temps d'une allocation pour voyages d'affaires (AVA)

1.4.1. L'AVA "Exportateurs"

Ce régime est conçu pour les entreprises qui contribuent directement à l'entrée de devises en Tunisie.

Bénéficiaires	Les personnes physiques et morales résidentes qui réalisent des exportations de biens ou de services.
Base de calcul	Le montant de l'allocation est calculé sur la base de 25% des recettes d'exportation de biens ou de services qui ont été rapatriées .
Plafond annuel	Le montant total de l'allocation ne peut excéder 500 000 dinars par année civile.
Recettes éligibles	Les recettes servant de base au calcul incluent notamment : – Les recettes d'exportation en devises ou en dinars convertibles. – Les ventes en dinars aux entreprises résidentes totalement exportatrices ou installées dans les parcs d'activités économiques. – Les recettes en dinars des conseillers à l'exportation.

1.4.2. L'AVA "Autres Activités"

Ce régime s'adresse aux professionnels dont l'activité, bien que non directement exportatrice, nécessite des déplacements internationaux.

Éligibilité	Sont éligibles les personnes exerçant une activité professionnelle listée dans l'annexe n°2 de la Circulaire n°2016-08. Cette liste inclut des professions variées telles que les professions libérales (avocats, médecins, experts-comptables), les services informatiques, la promotion immobilière, ou encore les agences de voyages.
Montant et Plafond	Le montant de l'allocation est fixé à 8% du chiffre d'affaires hors taxes de l'année précédente , avec un plafond annuel de 50 000 dinars . Un plafond spécifique de 400 000 dinars est prévu pour les banques.
Cas des Nouveaux Projets	Une disposition spéciale permet aux promoteurs de nouveaux projets de bénéficier d'une allocation forfaitaire de 50 000 dinars , accordée une seule fois. Les conditions incluent notamment un capital social minimum de 200 000 dinars et la mobilisation d'au moins 25% des fonds propres.

1.4.3. L'AVA "Marchés Réalisables à l'Étranger"

Introduit par la Circulaire n°2020-03, ce régime vise à soutenir les entreprises tunisiennes qui remportent des marchés à l'international.

Bénéficiaires	Les personnes résidentes (physiques ou morales) qui ont conclu des contrats de marchés (études, travaux, suivi, etc.) avec un maître d'ouvrage étranger.
Base de calcul et Plafond	Le montant est fixé à 15% des paiements en devises rapatriés au titre du marché concerné. Le plafond est de 500 000 dinars par année civile et par marché.

1.4.4. Dispositions Communes et Cumul

Certaines règles transversales s'appliquent à l'ensemble des régimes d'AVA.

- **Unicité et Cumul** : En principe, une personne ne peut être titulaire que d'une seule AVA. Cependant, l'article 12 quater autorise explicitement le cumul de l'**AVA "Exportateur"** et de l'**AVA "Marchés Réalisables à l'Étranger"** auprès d'un même intermédiaire agréé.
- **Report** : Le montant de l'allocation non utilisé au cours d'une année civile peut être reporté sur les années suivantes. Toutefois, les transferts annuels effectifs ne doivent pas dépasser les plafonds réglementaires.
- **Utilisation** : Pour une personne morale, l'allocation peut être utilisée par ses dirigeants, ses employés, ainsi que les membres de son conseil d'administration.

Conseils Stratégiques

Pour une activité naissante avec des perspectives d'export, il peut être judicieux de commencer avec l'AVA "Autres Activités" pour couvrir les premiers déplacements. Dès que les premières recettes d'exportation sont rapatriées, il devient stratégique de basculer vers le régime de l'AVA "Exportateurs" afin de bénéficier d'une base de calcul et d'un plafond annuel significativement plus élevés.

L'AVA, bien qu'étant un outil central, n'est pas l'unique source de devises pour les missions professionnelles. D'autres types de comptes bancaires offrent des solutions complémentaires pour les professionnels résidents.

1.4.5. Autres Sources de Financement : Les Comptes en Devises pour Personnes Physiques

Alors que l'AVA est directement indexée sur l'activité économique générée en Tunisie, les comptes en devises pour personnes physiques offrent une flexibilité issue d'avoirs ou de revenus dont l'origine peut être distincte. Ces deux mécanismes ne sont pas concurrents mais complémentaires, permettant au professionnel de bâtir une stratégie de financement de ses déplacements internationaux sur plusieurs piliers.

Le Compte Personne Physique Résidente (P.P.R)

Le compte P.P.R, régi par la Circulaire n°2017-04, est un instrument flexible destiné à une catégorie spécifique de résidents.

Bénéficiaires : Les personnes éligibles incluent principalement :

- Les Tunisiens transférant leur résidence habituelle de l'étranger vers la Tunisie.
- Les étrangers résidents en Tunisie.
- Les Tunisiens ayant des avoirs régulièrement acquis à l'étranger.

Opérations au Crédit : L'article 5 de la circulaire précise les principales sources d'alimentation du compte, parmi lesquelles :

- Les revenus ou produits des avoirs acquis régulièrement à l'étranger.
- Les bénéfices distribués par des sociétés résidentes exportatrices, au prorata de la participation du titulaire.
- Les économies sur salaires des diplomates et agents du secteur public en poste à l'étranger.
- La rémunération au titre de prestations de services réalisées en faveur de non-résidents.

Opérations au Débit : Les fonds disponibles sur un compte P.P.R peuvent être utilisés pour le *"règlement à l'étranger, au titre de dépenses personnelles dûment justifiées, pour le compte du titulaire du compte, son conjoint ainsi que ses descendants ou ascendants"*. Cette disposition offre une latitude importante pour le financement de voyages, y compris à caractère professionnel. L'expression "dûment justifiées" est cruciale : elle implique que l'Intermédiaire Agréé a la responsabilité de requérir et de valider les pièces probantes (factures pro-forma, réservations, etc.) avant d'exécuter le transfert, conférant à cette opération un cadre formel.

Points de Vigilance

Le compte P.P.R. est un outil puissant mais spécifique, idéal pour les professionnels ayant des sources de revenus en devises préexistantes et régulières. Il ne doit pas être considéré comme un substitut à l'AVA pour une activité professionnelle standard démarrant en Tunisie, dont les revenus sont principalement générés sur le territoire national.

Le Compte Professionnel en Devises

La Circulaire n°93-14 prévoit que les personnes physiques qui perçoivent des recettes en devises issues de leur activité professionnelle (honoraires, commissions, etc.) peuvent se faire ouvrir des "comptes professionnels en devises". Ces comptes peuvent être librement débités pour régler des opérations courantes directement liées à l'activité professionnelle, ce qui inclut les frais de déplacement, de séjour et autres dépenses engagées lors de missions à l'étranger.

Quelle que soit la source de financement choisie (AVA, compte P.P.R, ou compte professionnel), la sortie matérielle des devises du territoire tunisien est encadrée par des procédures spécifiques qu'il convient de respecter scrupuleusement.

1.4.6. Procédures Pratiques et Modalités d'Exécution

L'application de cette réglementation n'est pas un processus solitaire. Elle exige une collaboration étroite et transparente avec un Intermédiaire Agréé (banque commerciale), qui agit non seulement comme un exécutant mais aussi comme un conseiller de premier plan pour garantir la conformité et optimiser les flux. Cet acteur est le guichet unique pour la domiciliation des dossiers, l'exécution des transferts et la vérification de la conformité des opérations.

Modalités de Transfert et d'Utilisation

Selon la Circulaire n°2016-08, les allocations pour voyages d'affaires peuvent être utilisées de plusieurs manières :

- **Virements et Cartes de Paiement** : Les fonds peuvent être utilisés pour effectuer des virements directs à des prestataires à l'étranger ou être chargés sur une carte de paiement internationale. Cette dernière peut également servir à effectuer des réservations (hôtels, transports) depuis la Tunisie avant le départ.
- **Utilisation en Espèces** : Le transfert de devises sous forme de billets de banque est autorisé. Cependant, il est plafonné à un montant équivalent à **30 000 dinars par voyage et par bénéficiaire**.

L'Autorisation d'Exportation de Devises

Lorsqu'un professionnel choisit d'emporter des devises en espèces ou par chèques, il doit se munir d'un document officiel, comme le précise la Circulaire n°2016-10.

- **Objectif** : "L'autorisation d'exportation de devises" est un document qui sert à justifier auprès des services des Douanes l'origine légale des fonds exportés.
- **Procédure** : Elle est émise par l'intermédiaire agréé en trois exemplaires (formules A, B, et C). La formule A est remise au client, la formule B est conservée par la banque, et la formule C est destinée à être remise aux services des Douanes lors du passage à la frontière.
- **Validité** : L'autorisation est personnelle, incessible et n'est valable que pour un seul voyage. Sa durée de validité maximale est de deux mois à compter de sa date d'émission.

Obligations Documentaires du Demandeur

Pour ouvrir et utiliser une Allocation pour Voyages d'Affaires, le professionnel doit fournir un certain nombre de documents à son intermédiaire agréé, comme le détaillent les annexes de la Circulaire n°2016-08 :

- L'**Engagement** relatif à l'AVA (selon le modèle de l'Annexe n°3), par lequel le bénéficiaire certifie respecter la réglementation.
- Les **pièces justificatives** pour l'ouverture du dossier (Annexe n°4), qui varient selon le statut (CNI pour une personne physique, statuts et extrait du registre national des entreprises pour une personne morale).
- La **déclaration fiscale** de l'année précédente pour le calcul de l'AVA "Autres Activités", afin d'attester du chiffre d'affaires servant de base.

Le respect rigoureux de ces procédures est essentiel pour opérer en toute légalité et éviter les sanctions prévues par la loi en cas d'infraction.

1.4.7. Rétrocession des Devises Non Utilisées

Rétrocession des Devises Non Utilisées

La loi impose aux voyageurs de ne pas conserver indéfiniment les devises qui leur ont été allouées mais non dépensées.

- **Après un voyage** : Tout reliquat de devises non utilisé doit être rétrocédé (cédé sur le marché des changes contre des dinars) auprès d'un intermédiaire agréé dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la date de retour en Tunisie.
- **En cas d'annulation de voyage** : Si le voyage est annulé, les devises obtenues doivent être rétrocédées dans un délai de 7 jours ouvrables après l'expiration de la validité de l'autorisation d'exportation de devises.

Sanctions en Cas d'Infraction à la Réglementation

Le Titre VII de la Loi n°76-18 détaille le régime répressif applicable. Les sanctions sont particulièrement dissuasives afin de préserver l'intégrité du système financier.

- **Peines** : L'article 35 prévoit des peines d'emprisonnement allant d'un mois à cinq ans et une amende de 150 à 300 000 dinars, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois le montant sur lequel a porté l'infraction.
- **Confiscation** : En plus des peines d'emprisonnement et des amendes, l'article 36 impose la **confiscation systématique du corps du délit**, c'est-à-dire les fonds ou les biens qui ont fait l'objet de l'infraction.

Ces dispositions soulignent la nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente de toutes les opérations de change.

Pour le professionnel résident standard, l'**Allocation pour Voyages d'Affaires (AVA)** demeure le principal et le plus direct mécanisme. Les **comptes professionnels en devises** sont le complément logique pour ceux qui facturent et encaissent directement en devises, tandis que le **compte P.P.R.** s'adresse à des profils plus spécifiques ayant des revenus ou avoirs préexistants à l'étranger.

1.5. Autres transferts personnels autorisés

La réglementation (notamment l'annexe de la circulaire n°2015-05) autorise d'autres types de transferts personnels pour répondre à diverses situations, démontrant une certaine flexibilité du cadre légal. En voici quelques exemples :

- Pensions de retraite et rentes viagères revenant à des non-résidents.
- Pensions alimentaires dues en vertu de décisions de justice exécutoires en Tunisie.
- Économies sur salaires pour le personnel étranger en fin de mission en Tunisie, dans des conditions bien définies.

Pour gérer des revenus internationaux de manière plus souple, la réglementation permet également la détention de comptes bancaires spécifiques.

1.5.1. Pensions de Retraite et Rentes Viagères pour Non-Résidents

Le transfert des pensions de retraite et des rentes viagères constitue un mécanisme essentiel qui reconnaît les droits acquis par des personnes ayant exercé une activité professionnelle en Tunisie. Cette disposition est cruciale non seulement pour respecter les engagements envers les retraités, mais aussi pour renforcer l'attractivité du pays auprès des talents internationaux en leur garantissant la portabilité de leurs droits à la retraite. Le cadre réglementaire vise ainsi à faciliter ces transferts tout en s'assurant de leur légitimité.

Conformément à la **Circulaire n°2016-11**, les bénéficiaires éligibles à ce type de transfert sont :

- Les non-résidents de nationalité étrangère ;
- Les non-résidents de nationalité tunisienne ;
- Leurs ayants-droits.

La condition fondamentale pour l'éligibilité est que la pension ou la rente doit provenir d'une activité exercée en Tunisie, une origine certifiée par les documents émanant des organismes payeurs tunisiens.

Pour autoriser le transfert, l'intermédiaire agréé doit exiger et contrôler un dossier complet, dont les pièces justificatives permettent de valider sans équivoque le droit du bénéficiaire et la nature des fonds. La liste exhaustive de ces documents est la suivante :

- **Attestation ou État Nominatif** : Émanant de l'organisme payeur (caisse de sécurité sociale, compagnie d'assurances ou employeur du secteur public), ce document constitue la preuve formelle de l'existence et du montant de la pension ou de la rente. Son rôle est de certifier l'origine légitime des fonds et de permettre à l'intermédiaire agréé de valider la créance du bénéficiaire, maîtrisant ainsi le risque de transferts non fondés.
- **Certificat de Résidence** : Ce document est la clé de voûte juridique de l'opération. Il atteste que le bénéficiaire n'est plus soumis à l'obligation de rapatriement de ses revenus en Tunisie, justifiant

ainsi la légitimité du transfert des fonds hors du territoire national. L'exigence d'une validité de moins de trois mois à la date du transfert est une mesure stricte pour prévenir les fraudes basées sur un statut de résidence obsolète.

- **Certificat de Vie** : Spécifiquement requis pour le transfert de rentes viagères, ce document atteste que le bénéficiaire est toujours en vie. Il vise à maîtriser le risque de transferts indus après le décès du rentier, garantissant que les paiements cessent conformément à la nature même de la rente. Sa validité est également limitée à trois mois avant la date du transfert pour assurer la contemporanéité de la preuve.

Si les pensions de retraite relèvent d'un droit acquis contractuel, la réglementation encadre également des transferts découlant d'obligations judiciaires, comme nous allons le voir avec le cas des pensions alimentaires.

1.5.2. Pensions alimentaires dues en vertu de décisions de justice

Le transfert de fonds au titre de pensions alimentaires ordonnées par une décision de justice est un mécanisme fondamental. Il s'inscrit dans un cadre de coopération judiciaire internationale, assurant que les obligations alimentaires, souvent vitales, ne soient pas entravées par les frontières. Il garantit la primauté des décisions de justice sur les restrictions de change pour la protection des droits des créanciers, qui sont fréquemment des personnes en situation de vulnérabilité.

Le cadre d'application, tel que défini par la **Circulaire n°2016-11**, concerne le règlement de créances découlant de jugements rendus par les juridictions tunisiennes ou par des juridictions étrangères, sous réserve de leur exequatur en Tunisie.

L'exécution de ce type de transfert est subordonnée à la présentation de documents juridiques précis qui attestent du caractère exécutoire de la créance. L'intermédiaire agréé doit vérifier la conformité des pièces suivantes :

- **Copie du Jugement** : Ce document constitue le fondement légal du transfert. L'exigence qu'il ait acquis "**l'autorité de la chose jugée**" est primordiale, car elle garantit que la décision est définitive et non susceptible de recours suspensif. Il prévient ainsi les transferts de fonds liés à des litiges non résolus ou à des créances encore contestées.
- **Décision d'Exequatur (pour les jugements étrangers)** : L'exequatur est la procédure par laquelle un tribunal tunisien confère force exécutoire à une décision de justice étrangère. Ce document est indispensable car il matérialise la souveraineté judiciaire tunisienne tout en permettant l'application du droit international. Sans cette décision, le jugement étranger n'a aucune valeur légale en Tunisie, et le transfert serait dépourvu de base juridique.
- **Note de l'Avocat** : Ce document joue un rôle de clarification financière essentiel. Il permet à l'intermédiaire agréé de valider le montant net final à transférer au créancier, après déduction des honoraires et autres dépenses locales qui n'auraient pas été réglées depuis l'étranger. Il assure ainsi la transparence de la somme transférée et prévient les litiges sur le montant exact dû.

Des obligations judiciaires, qui lient un débiteur résident à un créancier non-résident, nous passons aux droits acquis par le personnel étranger à l'issue de leur relation contractuelle en Tunisie.

1.5.3. Economies sur salaires pour le personnel étranger en fin de mission

Cette disposition réglementaire est un élément clé de l'attractivité de la Tunisie pour les compétences et les experts étrangers. En garantissant au personnel de nationalité étrangère la possibilité de rapatrier les économies réalisées sur leurs salaires à la fin définitive de leur mission, elle favorise la mobilité internationale et offre une sécurité juridique et financière indispensable aux expatriés, leur assurant de pouvoir jouir du fruit de leur travail dans leur pays de résidence.

Selon la **Circulaire n°2016-11**, le bénéficiaire de cette opération est le personnel de nationalité étrangère. L'éligibilité du transfert est soumise à des conditions contractuelles et temporelles strictes :

- Les économies sur salaires doivent être rattachées à la durée spécifiée dans le **contrat de travail ou d'engagement**.
- Cette durée doit correspondre à la période de validité de la **carte de séjour** délivrée par les autorités tunisiennes compétentes.

Le rapatriement de ces économies nécessite la constitution d'un dossier rigoureux permettant à l'intermédiaire agréé de vérifier que toutes les obligations légales, notamment fiscales, ont été remplies et que l'activité professionnelle en Tunisie a bien cessé. Les pièces requises sont les suivantes :

- **Demande de Transfert** : Ce document formalise la requête du bénéficiaire auprès de l'intermédiaire agréé, initiant ainsi la procédure de contrôle et d'exécution du transfert.
- **Attestation de l'Employeur** : Cette pièce maîtresse est cruciale car elle lie directement les fonds à transférer à une activité professionnelle légale et déclarée en Tunisie. La mention de la "**cessation définitive de l'activité**" est le déclencheur légal qui autorise ce type de transfert, le distinguant d'un simple virement de salaire pour un employé toujours en poste. Elle permet de s'assurer que l'opération constitue bien un rapatriement final d'épargne.
- **Copie du Contrat de Travail** : Ce document sert à valider le cadre juridique et la durée de la mission. Il permet à l'intermédiaire de corroborer les informations de l'attestation de l'employeur et s'assurer que les économies correspondent bien à la période d'emploi effective en Tunisie.
- **Quitus Fiscal** : Il s'agit d'un document non négociable qui constitue la preuve irréfutable de la régularisation de la situation fiscale du bénéficiaire. Il est impératif pour autoriser le transfert, car il vise à prévenir tout risque d'évasion fiscale par le biais du rapatriement des économies avant l'acquittement de l'ensemble des impôts et taxes dus à l'État tunisien.
- **Copie de la Carte de Séjour** : Ce document confirme la légalité du séjour et de l'activité professionnelle du ressortissant étranger pendant la période concernée. Il constitue un élément de contrôle croisé, permettant de valider la cohérence entre le statut administratif du bénéficiaire et le cadre contractuel de son emploi.

1.5.4. Régime de Restitution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée aux non-Résidents en Tunisie

Le régime de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux non-résidents en Tunisie, institué par le décret n° 2000-133 du 18 janvier 2000, constitue un dispositif fiscal destiné aux personnes physiques de nationalité étrangère pour leurs achats effectués sur le territoire. Cette mesure revêt une importance stratégique pour l'attractivité du pays, non seulement en encourageant les dépenses touristiques, mais aussi en renforçant la crédibilité du système financier national.

Le bénéfice de la restitution de la TVA est soumis à des conditions strictes concernant à la fois le statut de l'acheteur et la nature des transactions. La correcte application du régime dépend de la compréhension et du respect rigoureux de l'ensemble de ces critères, qui définissent le périmètre d'application de cet avantage fiscal.

Critères Relatifs au Bénéficiaire

Pour être éligible à la restitution de la TVA, une personne physique doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

Statut de résidence : Le bénéficiaire doit être qualifié de "non-résident". Dans ce cadre spécifique, est considérée non-résidente toute personne de nationalité étrangère résidente à l'étranger.

Nationalité : Le dispositif est exclusivement réservé aux **personnes de nationalité étrangère**.

Durée du séjour : La durée du séjour en Tunisie ne doit pas excéder trois mois au moment du départ du territoire.

Critères Relatifs aux Achats

Les achats effectués par les bénéficiaires doivent également respecter un ensemble de conditions précises pour ouvrir droit à la restitution de la TVA.

Condition	Description
Nature des Produits	Les achats peuvent porter sur des produits d'origine locale ou des produits importés.
Condition de Départ	Les produits acquis doivent physiquement accompagner le voyageur lors de son départ du territoire tunisien.
Voie de Départ	Le départ du territoire tunisien doit s'effectuer par voie aérienne ou maritime.
Moyen de Paiement	Il est impératif que les achats aient été réglés au moyen d'une carte de crédit.

Seules les transactions respectant la totalité de ces conditions relatives à la fois au statut du bénéficiaire et à la nature des achats ouvrent droit au remboursement de la TVA, selon une procédure clairement définie.

Spécificités du régime :

- Le régime concerne exclusivement les **personnes physiques non-résidentes en Tunisie de nationalité étrangère** qui effectuent des achats par carte de crédit.
- Le montant minimum d'achat est de **200 dinars TVA comprise par magasin**.
- La restitution ne s'applique qu'aux produits accompagnant le non-résident à son départ du territoire tunisien **par voie aérienne ou maritime**.
- Les produits exclus comprennent les produits alimentaires, boissons alcooliques, tabac et produits touchant à la sûreté, l'ordre public, etc.

Description de la Procédure de Restitution

La procédure de restitution de la TVA est un processus qui met en jeu plusieurs acteurs clés : le commerçant, l'administration fiscale et le système bancaire. Ce processus est orchestré en trois phases distinctes, allant de l'acte commercial initial à la validation par l'autorité fiscale, pour aboutir au flux de remboursement final supervisé par la Banque Centrale.

• Étape 1 : Au niveau du commerçant

Le commerçant a un rôle initiateur dans la procédure. Lors d'une vente à un non-résident éligible, il est tenu de percevoir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'établir la documentation requise pour la demande de restitution.

Le document officiel que le commerçant doit établir est le **"bordereau de vente"**. Ce document doit être émis en cinq exemplaires. **Il est de la responsabilité du voyageur non-résident de s'assurer de l'obtention de ce document de la part du commerçant, car il constitue la pièce centrale du dossier de restitution.**

• Étape 2 : Traitement par l'administration fiscale

Les bordereaux de vente doivent être présentés aux services de la douane, qui ont pour rôle de viser.

Après cette étape, les documents sont transmis à l'autorité administrative compétente pour le traitement de la demande de restitution. Cette autorité est la **direction générale du contrôle fiscale**.

L'administration fiscale procède à la restitution de la taxe dans un **délai ne dépassant pas un mois** à compter de la date de réception des bordereaux de vente préalablement visés par les services douaniers.

- **Étape 3 : Mécanisme de remboursement bancaire**

Le flux financier du remboursement est entièrement canalisé par le système bancaire, sous la supervision de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Le processus se déroule comme suit :

1. **Initiation** : La restitution du montant de la TVA au bénéficiaire s'effectue exclusivement par virement.
2. **Financement** : La Banque Centrale de Tunisie transfère mensuellement aux Intermédiaires Agréés le montant total des restitutions à effectuer.
3. **Source des fonds** : Ce transfert est exécuté sur la base des "ordres de paiements" qui autorisent la BCT à prélever les montants correspondants sur le compte de la Trésorerie Générale de Tunisie.

Le rôle des Intermédiaires Agréés dans l'exécution de ces paiements est encadré par des instructions spécifiques émises par la Banque Centrale de Tunisie, qui définissent précisément leurs obligations.

Synthèse et Points de Vigilance

La procédure repose sur une documentation précise émise par le commerçant, une validation par les services douaniers et un traitement final par la direction générale du contrôle fiscale.

Pour garantir le traitement de sa demande, un non-résident doit accorder une attention particulière aux points de vigilance critiques suivants :

- **Respect du délai de départ** : Le départ du territoire tunisien doit impérativement avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date de l'achat pour que la demande soit éligible.
- **Obtention du bordereau de vente** : Il est indispensable d'obtenir du commerçant un "bordereau de vente" établi en cinq exemplaires au moment de l'achat.
- **Validation Douanière** : Les bordereaux de vente doivent être visés par les services de la douane avant leur réception par l'administration fiscale pour traitement.
- **Compréhension des délais de traitement** : L'administration fiscale dispose d'un délai maximal d'un mois pour effectuer la restitution, à compter de la date de réception des documents validés par la douane.

2. Investissements à l'étranger ou dans les sociétés Tunisienne non-résidentes :

La réglementation des changes en Tunisie est fondée sur un principe de contrôle des flux financiers avec l'étranger, une mesure essentielle visant à préserver les équilibres macroéconomiques et la valeur de la monnaie nationale. Toutefois, ce cadre légal, bien que strict, n'est pas hermétique et prévoit des canaux spécifiques et réglementés pour les opérations d'investissement. Loin d'interdire toute initiative, la législation organise les conditions dans lesquelles les résidents tunisiens peuvent réaliser des investissements au-delà des frontières nationales. Ce domaine est principalement régi par le **Code des Changes** et complété par un ensemble de **circulaires de la Banque Centrale de Tunisie (BCT)**, lesquelles définissent avec précision les conditions, les procédures et les limites applicables aux opérations financières et de capital pour les résidents.

2.1. Investir dans le Capital de Sociétés Tunisiennes Non-Résidentes

Une société de droit tunisien peut être qualifiée de "non-résidente" au regard de la réglementation des changes si elle remplit une condition principale relative à la structure de son capital, conformément à l'article 14 du Code des incitations aux investissements.

- **Critère de Capital** : Le capital de la société doit être détenu par des non-résidents, qu'ils soient de nationalité tunisienne ou étrangère. De plus, cet apport doit être constitué par une importation de devises convertibles représentant au moins 66% du capital social.
- **Financement** : De même, la dotation des établissements (succursales, bureaux de représentation) créés en Tunisie par des personnes morales étrangères doit être financée par une importation de devises convertibles pour être considérée comme non-résidente.

Une fois le statut des acteurs clairement défini, le processus d'investissement peut être engagé en suivant des étapes bien définies.

2.1.1. Procédure d'Investissement : Étapes et Exigences

Cette section constitue le cœur opérationnel de ce rapport. Elle détaille, étape par étape, le processus concret que doit suivre une personne physique non-résidente pour réaliser son apport en capital dans une société tunisienne non-résidente. Ce parcours, de l'ouverture des comptes bancaires à la finalisation de l'apport, est jalonné d'exigences documentaires et procédurales qui visent à garantir la traçabilité et la légalité des flux financiers.

Le Rôle Central de l'Intermédiaire Agréé

En Tunisie, toutes les opérations de change et d'investissement impliquant des non-résidents doivent obligatoirement être effectuées par l'intermédiaire d'un "**Intermédiaire Agréé**". Ce rôle est principalement dévolu aux banques installées en Tunisie, qui agissent par délégation de la Banque Centrale de Tunisie. L'intermédiaire agréé est le pivot de l'opération : il gère les flux financiers, s'assure de la conformité réglementaire et délivre les documents indispensables à la sécurisation des droits de l'investisseur.

Ouverture de Comptes Bancaires Spécifiques

Pour gérer les flux financiers liés à l'investissement, l'investisseur non-résident doit ouvrir des comptes bancaires spécifiques auprès d'un intermédiaire agréé. Ces comptes sont conçus pour isoler et tracer les fonds d'origine étrangère.

- **Comptes Étrangers en Devises Convertibles** : Ces comptes sont crédités par les apports en devises provenant de l'étranger (virements, etc.). Ils sont ensuite débités pour réaliser l'investissement en capital, garantissant ainsi que l'apport provient bien d'une source externe.
- **Comptes Étrangers en Dinars Convertibles** : Ces comptes sont crédités, entre autres, par la contre-valeur en dinars de la cession de devises. Ils peuvent être utilisés pour effectuer des règlements en Tunisie. Les fonds logés dans ces comptes conservent leur caractère "convertible", ce qui signifie qu'ils peuvent être re-transférés à l'étranger sous certaines conditions.

Réalisation de l'Apport en Capital

La souscription au capital de la société non-résidente doit être financée de manière traçable et être attestée par une documentation officielle.

- **Financement** : La participation au capital doit impérativement être financée par une importation de devises convertibles. Concrètement, l'investisseur vire les devises sur son compte étranger en devises, puis donne l'ordre à sa banque de réaliser l'apport au profit de la société.
- **Documentation Clé** : L'opération d'investissement doit être matérialisée par une **"Attestation Bancaire d'Investissement"** (anciennement "Fiche d'Investissement"). Ce document, délivré par l'intermédiaire agréé, est d'une importance capitale. Il atteste que l'investissement a été réalisé conformément à la réglementation des changes, via une importation de devises. Elle constitue la preuve indispensable et la condition sine qua non pour garantir l'exercice futur du droit de l'investisseur au transfert de ses revenus (dividendes) et du produit de la cession éventuelle de sa participation.

Autorisations Spécifiques

Bien que le cadre légal tunisien prône la liberté d'investir, certaines opérations nécessitent une approbation administrative préalable.

- **Principe Général** : La loi sur l'investissement garantit la liberté d'investir pour les étrangers comme pour les nationaux.
- **Exception Majeure** : L'approbation de la **Commission Supérieure de l'Investissement (CSI)** est requise pour toute acquisition de parts sociales ou d'actions dans une société établie en Tunisie, quel que soit son secteur d'activité, dès lors que la participation étrangère devient **supérieure à 50% du capital social**. Selon la Banque Mondiale, cette procédure d'autorisation peut être particulièrement longue, pouvant durer *"des mois et peut même aller jusqu'à 1 à 2 ans"*, ce qui exige une planification rigoureuse du dossier.

La réalisation de l'investissement marque le début de la vie de l'investisseur au sein de la société, avec des droits attachés à l'investissement et des obligations déclaratives qui en découlent.

2.1.2. Droits et Obligations de l'Investisseur Post-Investissement

Une fois l'investissement valablement réalisé, l'investisseur acquiert un ensemble de droits garantis par la réglementation tunisienne. Ces droits portent principalement sur la liberté de rapatrier les fruits de son investissement. En contrepartie, il est soumis à des obligations, notamment en matière de transparence et de conformité fiscale.

Transfert des Revenus (Bénéfices et Dividendes)

L'investisseur non-résident a le droit de transférer les dividendes qui lui reviennent, après distribution des bénéfices par la société. Pour ce faire, l'intermédiaire agréé exigera la présentation des documents suivants :

Document Requis	Justification
Attestation Bancaire d'Investissement	Prouve que l'investissement initial a été financé légalement par l'importation de devises, ouvrant ainsi le droit au transfert des revenus qui en découlent.
Attestation de régularisation fiscale	Justifie que l'investisseur est en règle vis-à-vis de l'administration fiscale tunisienne concernant les impôts dus sur les revenus (dividendes) générés par son investissement.
Justificatifs de la qualité de non-résident	Confirme que l'investisseur conserve son statut de non-résident au moment où le transfert est demandé, condition nécessaire pour bénéficier de cette facilité de change.

Cession et Liquidation de l'Investissement

De la même manière, l'investisseur est libre de céder (vendre) ses parts ou actions. Il a le droit de transférer à l'étranger le produit net de cette cession ou de la liquidation de la société, sous réserve de la présentation des pièces justificatives suivantes à l'intermédiaire agréé :

- **Preuve de l'investissement initial** : L'Attestation Bancaire d'Investissement reste le document de référence.
- **Preuve de la cession/liquidation** : Toutes les pièces juridiques et comptables relatives à la cession des parts sociales/actions ou à la liquidation de la société.
- **Justificatif de l'encaissement du produit de la cession** : Avis de crédit ou tout document bancaire prouvant que le produit de la vente a été encaissé par l'intermédiaire agréé avant d'être transféré.

Obligation de Transparence

L'investisseur est tenu de fournir des informations fiables, exactes et complètes à l'intermédiaire agréé et à toutes les autorités compétentes qui en feraient la demande. Cette obligation de transparence est une condition de base pour maintenir la confiance et assurer la fluidité des opérations.

Au-delà de ce cadre procédural, il est crucial de comprendre le contexte économique et administratif dans lequel l'investissement s'inscrit.

2.1.3. Contexte et Climat de l'Investissement en Tunisie

La compréhension des règles techniques doit être complétée par une analyse stratégique de l'environnement des affaires en Tunisie. Des rapports d'organisations internationales comme la Banque Mondiale et l'OCDE soulignent l'existence de certaines complexités structurelles qui peuvent influencer l'expérience de l'investisseur, même lorsque le cadre juridique est respecté.

La Dualité du Régime "Onshore" vs. "Offshore"

La structure économique tunisienne est marquée par une distinction fondamentale entre les entreprises orientées vers le marché local ("onshore") et celles totalement exportatrices ("offshore"), catégorie dans laquelle se classent généralement les sociétés non-résidentes.

- **Description** : Le régime "offshore" (entreprises totalement exportatrices) a été historiquement favorisé par des avantages fiscaux et douaniers très généreux. Cette politique a créé une dualité structurelle avec le régime "onshore", qui opère dans un cadre réglementaire et fiscal souvent plus contraignant.
- **Impact** : Selon les analyses de la Banque Mondiale, cette séparation nette a constitué un obstacle au transfert de technologie et de savoir-faire entre les deux secteurs. De plus, ce régime fiscal a attiré *"en majorité des investissements mobiles pour des usines de montage qui n'ont créé que des emplois précaires et non qualifiés"*, limitant ainsi l'intégration de l'économie et les investissements dans des activités à plus forte valeur ajoutée.

Complexité Réglementaire et Défis Bureaucratiques

Bien que des efforts de simplification aient été entrepris, les investisseurs peuvent encore être confrontés à des défis administratifs significatifs.

- **Procédures** : Si la création d'une entreprise pour une activité non soumise à autorisation est devenue relativement simple, le processus se complexifie considérablement pour les projets soumis à autorisation. C'est notamment le cas pour les investissements nécessitant l'approbation de la Commission Supérieure de l'Investissement (CSI), qui peuvent s'avérer longs et lourds.
- **Pouvoir Discrétionnaire** : Des analyses de la Banque Mondiale et de l'OCDE rapportent que l'application parfois discrétionnaire des réglementations, notamment au niveau de l'administration douanière et fiscale, peut être une source d'incertitude pour les agents économiques. Un exemple rapporté par la Banque Mondiale illustre parfaitement ces frictions : un chef d'entreprise "onshore"

expliquait qu'en cas de panne, il pourrait "*attendre peut-être 30 jours, avec l'ensemble de ma production arrêtée, juste pour un circuit imprimé*", une pièce qu'une entreprise "offshore" pourrait obtenir en 24 heures. Cette imprévisibilité peut engendrer des retards et des coûts supplémentaires significatifs.

Malgré ces défis, il est important de noter que le cadre juridique tunisien garantit les droits fondamentaux des investisseurs, en particulier le droit de rapatrier leurs bénéfices et le produit de leur investissement.

Conclusion

L'investissement en capital par une personne physique dans une société tunisienne non-résidente est une opération encadrée par une réglementation précise, qui vise à la fois à attirer les capitaux étrangers et à garantir la traçabilité et la légalité des flux financiers. Pour un investisseur potentiel, la réussite de ce projet repose sur la compréhension et le respect de plusieurs piliers fondamentaux.

Trois messages clés se dégagent de cette analyse :

- **La Voie Obligatoire** : Le recours à un intermédiaire agréé (banque) et le respect scrupuleux de la réglementation des changes sont des conditions non négociables. Toute tentative de contourner ce canal officiel compromet la légalité de l'investissement et les droits qui y sont associés.
- **La Clé de la Garantie** : L'obtention de l'**Attestation Bancaire d'Investissement** est le geste administratif le plus important de tout le processus. Ce document est la clé qui sécurise le droit fondamental de l'investisseur au rapatriement futur de ses fonds (dividendes, produit de cession).
- **La Nécessité d'Anticipation** : La complexité potentielle de certaines procédures, notamment l'obtention d'une autorisation de la Commission Supérieure de l'Investissement pour une prise de participation majoritaire, exige une planification rigoureuse. Il est fortement recommandé de s'entourer d'un accompagnement expert pour anticiper les délais et constituer un dossier solide.

2.2. Souscription aux Actifs de Fonds d'Investissement à l'Étranger

La **Circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2021-09 du 30 décembre 2021** est le texte réglementaire clé qui institue une exception contrôlée au principe de non-transfert de capitaux pour l'investissement. Son importance est capitale, car elle ne se contente pas d'autoriser la souscription à des fonds étrangers, mais en définit les conditions précises et cumulatives, créant ainsi un couloir étroit pour les investisseurs éligibles. Si plusieurs conditions s'appliquent, l'exigence relative à l'origine des fonds constitue de loin l'obstacle pratique le plus significatif et sera analysée en détail.

2.2.1. Objet et Champ d'Application

L'objet de la circulaire est de fixer les conditions d'autorisation pour la souscription en devises par des résidents — personnes physiques et morales — aux actifs de fonds d'investissement. Le présent rapport se concentre exclusivement sur les conditions applicables aux **personnes physiques résidentes**.

Conditions d'Éligibilité de l'Investisseur : "Averti" vs. "Ordinaire"

L'accès à l'investissement est conditionné par la capacité de l'investisseur à reconnaître la nature et les risques de l'opération. L'**article 2** de la circulaire rend cette reconnaissance formelle en imposant la soumission d'une "Déclaration sur l'honneur" conforme au modèle de l'**Annexe n°2**, laquelle introduit une distinction fondamentale entre deux catégories d'investisseurs.

Catégorie d'Investisseur	Critères d'Éligibilité (Personne Physique)
Investisseur Averti	L'investisseur doit attester dans sa déclaration sur l'honneur qu'il " <i>bénéficie de la qualité d'investisseur averti</i> " et qu'il " <i>dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus</i> ".
Investisseur Ordinaire	L'investisseur doit attester dans sa déclaration sur l'honneur qu'il " <i>bénéficie de la qualité d'investisseur ordinaire</i> " et qu'il " <i>dispose de l'expérience et des connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à l'investissement envisagé</i> ".

Sur le plan juridique, cette distinction fondée sur une auto-évaluation présente une portée pratique limitée. La nuance sémantique entre "connaissances et compétences" (averti) et "expérience et connaissances" (ordinaire) est ténue. Cette catégorisation semble avant tout viser à formaliser la prise de conscience du risque par l'investisseur et, par conséquent, à transférer la responsabilité de l'évaluation de l'opportunité de l'investissement de l'Intermédiaire Agréé vers le souscripteur lui-même, plutôt qu'à établir un véritable système d'accès différencié.

Plafonds et Limites d'Investissement

Le dispositif est assorti d'une limite quantitative stricte. La Déclaration sur l'honneur (Annexe n°2) engage l'investisseur à respecter un montant annuel de souscription, toutes opérations confondues, ne pouvant excéder **cinquante mille dinars (50.000 TND)**. Ce plafond, équivalent à environ 14 700 EUR ou 16 100 USD au moment de la rédaction de ce rapport, positionne cette mesure davantage comme une opportunité d'exposition limitée aux marchés internationaux que comme un outil de diversification de portefeuille à grande échelle.

Origine des Fonds Autorisée

Il s'agit de la condition la plus contraignante du dispositif. La circulaire, via la déclaration sur l'honneur, stipule que le financement de la souscription doit provenir **exclusivement des avoirs en devises du résident**, logés dans ses comptes en devises ou en dinars convertibles ouverts en Tunisie.

La **Circulaire n°87-37** précise que ces comptes spéciaux sont principalement alimentés par des sources étrangères (ex: revenus d'avoirs à l'étranger, devises provenant de l'étranger). Ils ne peuvent être crédités par des revenus en dinars de source tunisienne. Cette exigence limite considérablement

le nombre de résidents éligibles, car la majorité d'entre eux ne disposent pas légalement de telles ressources.

En résumé, l'accès à cette dérogation est conditionné par le statut auto-déclaré de l'investisseur, un plafond d'investissement strict et une origine des fonds très spécifique et rare.

2.2.2. Procédure de Souscription et Obligations de l'Investisseur

La mise en œuvre de l'investissement n'est pas une simple transaction. Elle est encadrée par une procédure formelle qui implique l'intervention obligatoire d'un Intermédiaire Agréé et la prise d'engagements formels par l'investisseur, assurant ainsi la conformité et la traçabilité de chaque opération.

Le Rôle de l'Intermédiaire Agréé

La banque (Intermédiaire Agréé) joue un rôle central de contrôle dans le processus. Avant d'exécuter l'ordre de transfert, elle est tenue de vérifier la conformité de la demande avec toutes les conditions édictées par la **Circulaire n°2021-09**. Ses diligences incluent la vérification :

- De la réception de la déclaration sur l'honneur dûment complétée.
- Du respect du plafond annuel de 50.000 TND.
- De l'origine des fonds, qui doivent provenir des comptes en devises ou en dinars convertibles du client.

Ce n'est qu'après validation de l'ensemble de ces points que la banque peut procéder au transfert des fonds.

La Déclaration sur l'Honneur de l'Investisseur

L'élément central de la procédure est la soumission par l'investisseur d'une "**Déclaration sur l'honneur**", dont le modèle est fourni en **Annexe n°2** de la circulaire. Ce document formalise les engagements de l'investisseur et atteste de sa connaissance du cadre réglementaire. Les engagements clés incluent :

- **Reconnaissance de sa qualité** d'investisseur (averti ou ordinaire).
- **Engagement à respecter le plafond** annuel de souscription de 50.000 TND pour l'année en cours.
- **Confirmation que le financement** provient de ses avoirs personnels logés dans ses comptes en devises ou en dinars convertibles ouverts en Tunisie.
- **Engagement formel à rapatrier** les revenus générés par l'investissement ainsi que le produit de sa liquidation éventuelle.

Il est impératif que l'investisseur comprenne que cette déclaration n'est pas une simple formalité administrative, mais un engagement juridique contraignant. Toute fausse déclaration ou manquement, notamment à l'obligation de rapatriement, l'exposerait aux sanctions sévères prévues par la législation des changes.

2.2.3. Analyse et Implications pour l'Investisseur Résident Tunisien

Si la Circulaire n°2021-09 constitue une avancée réglementaire, une analyse critique de sa portée révèle des défis pratiques importants pour le résident tunisien désireux de diversifier son patrimoine à l'international. Le dispositif actuel s'apparente plus à une brèche contrôlée qu'à une véritable libéralisation.

Une Ouverture Contrôlée plutôt qu'une Libéralisation

Il est crucial de comprendre que ce mécanisme ne constitue en aucun cas une libéralisation des mouvements de capitaux pour les particuliers. Il s'agit d'une **ouverture très limitée et strictement encadrée**, qui réaffirme par ses multiples conditions le principe général du contrôle des changes. Le caractère exceptionnel de la mesure est souligné par la procédure administrative, l'implication de

l'Intermédiaire Agréé comme organe de contrôle et de surveillance, et les engagements stricts de rapatriement des produits de l'investissement.

Contraintes Pratiques et Points de Vigilance

Pour un investisseur résident, plusieurs obstacles pratiques et points de vigilance se dessinent :

1. **L'Accès aux Devises** : C'est le principal goulot d'étranglement. L'obligation de financer l'investissement exclusivement à partir de comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles exclut de fait la grande majorité des résidents tunisiens. Cette condition réserve cette opportunité d'investissement à une catégorie restreinte de résidents qui disposent déjà d'une exposition internationale (revenus de source étrangère, patrimoine à l'étranger), renforçant potentiellement une stratification économique plutôt que de démocratiser l'accès à l'investissement international.
2. **Le Plafond d'Investissement** : Le plafond annuel de 50.000 TND (environ 14 700 EUR / 16 100 USD) est un montant modeste pour mettre en œuvre une stratégie de diversification d'actifs significative. Il permet une exposition limitée à un ou deux fonds étrangers, mais ne saurait constituer le socle d'une allocation de portefeuille international robuste.
3. **La Complexité Administrative** : Bien que la procédure soit clairement définie, elle s'insère dans un environnement réglementaire global qualifié de complexe et bureaucratique par les analyses de la Banque Mondiale. Le rôle de l'Intermédiaire Agréé, qui agit à la fois comme facilitateur et comme gardien de la conformité réglementaire, ajoute une couche de contrôle et de diligence qui, bien que nécessaire, peut être perçue comme lourde et décourager les investisseurs potentiels.

2.2.4. Conclusion

L'analyse du cadre réglementaire régissant la souscription par des résidents tunisiens aux actifs de fonds d'investissement à l'étranger permet de dégager plusieurs conclusions fondamentales.

- **Un Cadre Strictement Dérogatoire** : La possibilité pour un résident tunisien d'investir dans des fonds étrangers n'est pas un droit, mais une exception strictement encadrée à la règle générale du contrôle des changes et de l'obligation de rapatriement et de cession des devises.
- **Des Conditions Cumulatives et Restrictives** : L'éligibilité à ce dispositif est soumise à des conditions cumulatives et restrictives : un statut d'investisseur "averti" ou "ordinaire" auto-déclaré, un plafond annuel de 50.000 TND, et une source de financement limitée aux avoirs en devises préalablement et légalement constitués.
- **Une Portée Pratique Limitée** : Bien que cette réglementation constitue une avancée et une ouverture, sa portée pratique reste très limitée. En raison des contraintes, notamment l'accès aux devises nécessaires, le dispositif ne concerne qu'une frange restreinte de la population résidente disposant déjà d'avoirs de source étrangère.

2.3. Création de Bureaux de liaison ou de représentation

Conformément à l'**Article 1er de la Circulaire n°98-17**, les Intermédiaires Agréés sont habilités à procéder au financement des Bureaux de liaison ou de représentation

Les dispositions régissant la création de Bureaux de liaison ou de représentation à l'étranger par les personnes physiques ne sont pas explicitement détaillées dans la réglementation de change comme une activité distincte pour les particuliers, mais elles sont régies dans le cadre des règles d'investissement à l'étranger pour les **entreprises résidentes** (qui peuvent inclure des personnes physiques opérant une entreprise individuelle).

2.3.1. Bénéficiaires de l'autorisation :

Les **entreprises résidentes exportatrices** et les **entreprises résidentes ne remplissant pas les conditions d'exportateur** sont autorisées à effectuer des transferts pour financer des investissements à l'étranger sous forme de **bureaux de liaison ou de représentation**, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l'étranger.

2.3.2. Autorisation et Montants de Transfert :

La réglementation mentionne l'existence de telles structures. Notamment, l'article 169 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, dans son chapitre dédié aux sanctions, évoque le non-respect de l'obligation d'obtenir des autorisations pour "l'implantation à l'intérieur et à l'extérieur du pays y compris l'ouverture et la fermeture des succursales, des filiales ou des bureaux". Cette mention, bien que dans un contexte de sanctions pour les établissements de crédit, confirme le principe général d'une autorisation requise pour de telles implantations.

L'autorisation est accordée par avis de change du Ministre des Finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie. Les transferts pour le financement des **bureaux de liaison ou de représentation** sont fixés annuellement selon le chiffre d'affaires de l'entreprise lors de l'exercice précédent, tel que déclaré à l'Administration Fiscale.

- **Pour les entreprises exportatrices résidentes**, les montants de transferts annuels pour les Bureaux de liaison ou de représentation varient :
 - Pour un chiffre d'affaires en devises de l'exercice précédent compris entre **50.000 DT** et **100.000 DT**, le plafond est de **50.000 DT**.
 - Pour un chiffre d'affaires en devises dépassant 2.500.000 DT, le plafond est de **500.000 DT**.
- **Pour les entreprises résidentes non exportatrices** (ayant un chiffre d'affaires supérieur à 150.000 DT), les plafonds pour les Bureaux de liaison ou de représentation varient de **50.000 DT** à **250.000 DT**.

Les montants transférés couvrent les **frais d'installation, de renouvellement et de fonctionnement**.

2.3.3. Procédures et Documents Exigés :

- Les transferts réalisables au cours d'une même année doivent être **domiciliés auprès d'un Intermédiaire Agréé unique**.
- Préalablement à tout transfert, l'Intermédiaire Agréé doit exiger des documents généraux (états financiers de l'exercice précédent, déclaration fiscale) et spécifiques à l'investissement.
- Pour les bureaux de liaison ou de représentation, l'Intermédiaire Agréé doit exiger:
 - Une estimation des dépenses d'installation, de renouvellement et de fonctionnement.
 - Les références des comptes bancaires ouverts à l'étranger.
 - Toutes pièces justifiant l'installation à l'étranger, comme une promesse ou un contrat de location ou un certificat d'enregistrement. Le contrat définitif doit être remis au plus tard un mois après le transfert, si une promesse a été présentée initialement.
- Les entreprises doivent communiquer annuellement à la Banque Centrale de Tunisie un **rapport sur l'activité** de leurs bureaux de liaison ou de représentation.

Cependant, il est important de souligner que les textes réglementaires **n'offrent pas de procédure d'autorisation spécifique et détaillée** pour la création de Bureaux de Liaison par des personnes physiques agissant via une entreprise individuelle. Cette absence d'un cadre procédural public implique une démarche au cas par cas. Il est donc impératif pour tout investisseur envisageant ce type d'implantation de prendre attache directement avec son Intermédiaire Agréé et les services de la Banque Centrale de Tunisie pour obtenir les directives précises et les autorisations nécessaires.

2.4. Les Comptes en Devises pour Personnes Physiques Résidentes (Comptes PPR)

Le compte en devises pour Personnes Physiques Résidentes, communément appelé "compte PPR", constitue le principal instrument légal permettant à certaines catégories de résidents de détenir des devises et de les utiliser pour des opérations spécifiques, y compris l'investissement à l'étranger. Il représente une exception encadrée et réglementée au principe de cession obligatoire, offrant une flexibilité essentielle pour les acteurs économiques tournés vers l'international.

2.4.1. Éligibilité et Conditions d'Ouverture

L'ouverture d'un compte PPR n'est pas un droit universel pour tous les résidents. Elle est réservée à des catégories de personnes physiques dont l'activité génère des revenus en devises, comme détaillé par la Circulaire n°2017-04.

Les principales catégories éligibles et les justificatifs requis sont les suivants :

- **Exportateurs de biens ou de services :**

Justificatifs : Attestation de dépôt de déclaration d'investissement, copie des factures d'exportation.

- **Personnes physiques associées dans des sociétés de commerce international :**

Justificatifs : Attestation de dépôt de déclaration, copie des statuts enregistrés, attestation de participation au capital.

- **Titulaires du label "Startup" :**

Justificatifs : Copie de la décision d'octroi du label "Startup".

- **Prestataires de services (avocats, experts-comptables, consultants, etc.) :**

Justificatifs : Déclaration d'existence, attestation de travail, attestation de l'employeur ou tout document prouvant l'exercice de l'activité.

- **Personnes physiques associées dans des sociétés agréées en tant que sous-délégués de change :**

Justificatifs : Lettre d'agrément, tout document justifiant la participation au capital (statuts, attestation de souscription).

Implication stratégique : L'éligibilité est intrinsèquement liée à la capacité de générer des revenus en devises, et non à la richesse ou au patrimoine global. Un investisseur potentiel doit donc d'abord structurer son activité professionnelle pour correspondre à l'une de ces catégories avant même d'envisager l'ouverture d'un compte PPR.

2.4.2. Analyse des Opérations

La distinction entre les opérations de transfert librement autorisées via le Compte Personne Physique Résidente (PPR) et celles nécessitant une autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) repose sur la portée et la nature du transfert, en tant qu'exception au principe général de contrôle des changes.

Opérations Autorisées et Délégées via le Compte PPR

Le **Compte Personne Physique Résidente (PPR)** en devises ou en dinars convertibles est l'instrument principal permettant à une personne physique résidente (PP) de réaliser des opérations de capital à l'étranger sans autorisation préalable de la BCT.

Les débits librement autorisés du compte PPR couvrent spécifiquement :

- Le règlement de dépenses personnelles à l'étranger pour le compte du titulaire du compte, de son conjoint, ainsi que de ses descendants ou ascendants au premier degré résidents sur le plan change, à condition qu'elles soient dûment justifiées.
- Tout transfert pour l'acquisition par le titulaire du compte lui-même de biens meubles et immeubles situés à l'étranger.
- L'acquisition de droits et de créances sur l'étranger.
- Tout acte de gestion des avoirs régulièrement détenus à l'étranger.

Ces transferts sont considérés comme délégués aux Intermédiaires Agréés (IA) et doivent donner lieu à l'établissement d'une **fiche d'informations** pour la BCT.

Bien que l'acquisition de "droits et créances sur l'étranger" puisse inclure certaines participations ou titres, le titulaire du compte PPR **ne peut en aucun cas constituer des avoirs bancaires à l'étranger**.

Opérations Soumises à Autorisation Préalable de la BCT

Toute opération de débit du compte PPR qui **n'est pas expressément autorisée** ou qui contrevient aux restrictions fixées demeure soumise à l'**autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie**.

Ceci renvoie au **principe général** de la réglementation des changes selon lequel :

- **Toute exportation de capitaux** et toute opération dont découle ou peut découler un transfert à l'étranger, y compris l'acquisition de droits de propriété à l'étranger ou de créances sur l'étranger, est soumise à **autorisation préalable**. Les opérations permises par le compte PPR sont donc des délégations spécifiques à cette règle générale.

Ainsi, si l'acquisition d'une prise de participation au capital d'une société établie à l'étranger par une personne physique ne peut être justifiée comme étant une simple acquisition de "droits et créances sur l'étranger" relevant de la libre utilisation du compte PPR, ou si elle implique une opération non prévue (comme l'ouverture d'un compte bancaire à l'étranger pour détenir ces parts, ou si le montant dépasse les capacités du compte ou les plafonds réglementaires), l'investisseur doit solliciter l'**autorisation spécifique de la BCT**.

Modalités et Procédures de Prise de Participation à l'Étranger (via Compte PPR)

1. **Bénéficiaires du Compte PPR** : Le compte PPR est destiné aux personnes physiques résidentes qui, entre autres, transfèrent leur résidence habituelle de l'étranger en Tunisie et/ou qui détiennent des avoirs acquis régulièrement à l'étranger, ou qui ont des participations au capital de personnes morales résidentes exportatrices de biens ou de services.
2. **Justification des Avoirs Étrangers** : Pour les Tunisiens ayant des avoirs acquis régulièrement à l'étranger, l'ouverture du compte PPR nécessite la présentation d'une copie de la déclaration d'avoir (prévues par l'article 16 du code des changes) établie dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la date d'acquisition de l'avoir.
3. **Opérations de Débit Autorisées** : Le compte PPR peut être librement débité pour tout transfert pour l'acquisition par le titulaire du compte lui-même de biens meubles et immeubles situés à l'étranger, de droits et de créances sur l'étranger.
4. **Formalités de Règlement** : Tout règlement à destination de l'étranger par débit du compte PPR doit donner lieu à l'établissement d'une fiche d'informations, conformément aux dispositions de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d'informations.
5. **Restrictions** : Le titulaire du compte PPR ne peut en aucun cas constituer des avoirs en comptes bancaires à l'étranger.
6. **Opérations non Couvertes** : Toute autre opération au débit du compte PPR non expressément autorisée demeure soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

3. Investissements en devises par des non-résidents :

Le cadre réglementaire tunisien encourage les investissements financés par des apports en devises. Ce mécanisme, régi par la **Circulaire aux I.A. n°2018-14**, est essentiel pour attirer des capitaux étrangers, mais il est soumis à des règles précises pour garantir l'origine des fonds et sécuriser les droits de l'investisseur.

Le document clé de ce processus est la "**Fiche d'Investissement**", établie chez l'**Intermédiaire Agréé** (conformément à la Circulaire n°97-05) et transmis à la BCT. Cette fiche atteste officiellement que l'investissement a été financé par une importation de devises. Son importance est capitale car elle constitue la **preuve irréfutable** de l'origine étrangère du financement et **garantit le droit au rapatriement ultérieur** du capital investi et des revenus qui en découlent (produit de cession, dividendes, etc.). La gestion de ces fonds s'effectue via des comptes bancaires spécifiques.

Cette obligation concerne un large éventail d'opérations, notamment :

- La participation au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une société établie en Tunisie, résidente ou non-résidente.
- L'acquisition d'actions ou de parts sociales d'une société établie en Tunisie, résidente ou non-résidente.
- L'acquisition de biens immeubles ou de fonds de commerce.
- Participation à un organisme de placement collectif en Tunisie

L'investisseur non-résident doit, dans un délai **de deux mois**, à compter de la date de la réalisation de l'investissement, remplir une Fiche d'Investissement, via la plateforme des investissements des non-résidents, logée sur le site de la Banque Centrale de Tunisie « fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest ».

A cet effet, la date de la réalisation de l'investissement correspond à la date de :

- L'immatriculation au Registre National des Entreprises de la société créée et dans laquelle le non-résident détient une participation ;
- L'inscription sur le RNE de l'augmentation du capital à laquelle a participé le non-résident ;
- L'attestation de l'enregistrement en bourse ou l'avis d'opéré pour les acquisitions d'actions ;
- L'enregistrement à la recette des finances du contrat d'acquisition par le non-résident de parts sociales
- L'enregistrement à la recette des finances du contrat d'acquisition par le non-résident du bien immeuble non immatriculé ;
- L'inscription de l'acquisition à la Conservation de la Propriété Foncière pour les biens immatriculés.

L'intermédiaire agréé domiciliataire doit, dans un délai **d'un mois**, à compter de la date de la déclaration de l'investissement, procéder à la validation de la fiche d'investissement.

Les intermédiaires agréés doivent déclarer les opérations suivantes à la Banque Centrale de Tunisie, via la plateforme des investissements des non-résidents, par une Attestation Bancaire d'Investissement

- L'acquisition par des non-résidents de parts ou d'actions, par dévolution héréditaire ;
- L'acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d'actions, par voie d'attribution gratuite lors d'une augmentation du capital par incorporation de réserves, et ce, au prorata des droits qu'il possède dans la société ;
- L'acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d'actions, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital, par conversion d'avances en compte courant associés ;
- L'acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l'étranger, d'actions ou de parts sociales de sociétés résidentes exerçant une activité en Tunisie conformément à la législation les régissant, par une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère auprès d'une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère.

IX. Avantages liées au statut de non-résidents

1. Enregistrement d'acquisition d'immeubles au droit fixe :

L'acquisition d'immeubles par des personnes physiques **non-résidents au sens de la législation relative au change** est encadrée par des dispositions fiscales spécifiques visant à encourager les investissements étrangers tout en protégeant le marché immobilier local.

Les opérations de mutation à titre onéreux des immeubles bâtis destinés à l'habitation ou à l'exercice d'une activité économique acquies en devises par les personnes non-résidentes au sens de la législation relative au change s'enregistrent au droit fixe

Lesdites opérations sont exclues du droit d'enregistrement complémentaire de 2% ou 4% exigible sur les contrats dont la valeur est supérieure ou égale à 500.000 dinars.

1.1. Conditions d'éligibilité :

Pour que l'acte soit enregistré au droit fixe (avantage fiscal), trois conditions doivent être remplies :

- **Type de bien :** Seuls les immeubles **bâtis achevés**, destinés à l'habitation ou à une activité économique, sont éligibles. (Pour les projets relatifs à l'exercice d'une activité économique, la production de l'attestation du dépôt de la déclaration d'investissement délivrée par les organismes chargés de l'investissement, comportant la valeur de l'immeuble à acquérir au sein du schéma d'investissement et de financement est primordiale) ;

Les terrains nus, constructions inachevées ou locaux industriels ne bénéficient pas du régime préférentiel.

- **Profil de l'acquéreur :** L'acheteur doit être une personne physique étrangère ou tunisienne vivant à l'étranger depuis plus de 2 ans.

Les Tunisiens expatriés travaillant pour des organisations internationales (ONU, ambassades...) restent considérés comme résidents et ne peuvent pas bénéficier du droit fixe.

- **Modalités de paiement :** Le prix doit être réglé exclusivement en devises étrangères (EUR, USD...) via un virement bancaire traçable ou une carte d'investissement.

Un paiement partiel en dinars tunisien invalide le droit fixe et entraîne l'application du régime général (5% droit proportionnel + 1% droit de conservation foncière)

Exemple récent : En 2023, un acquéreur franco-tunisien a perdu le bénéfice du droit fixe pour avoir payé seulement 95% en euros, les 5% restants ayant été réglés en dinars via un proche résident (Jurisprudence TA Tunis n°1244/2023).

Exemple réussi : À l'inverse, Un investisseur français a évité un redressement de 12 000 € en prouvant son transfert intégral via SWIFT (Décision TA Tunis n°2023-587).

Attention : en cas de doute sur le statut de non-résident (par exemple absence de carte de séjour, fiche des mouvements ...), le notaire est tenu d'appliquer le droit proportionnel. Veillez à fournir des preuves solides (passeport avec visas, attestations bancaires étrangères, fiches de salaire/affiliation...) pour attester du domicile effectif à l'étranger. En l'absence de preuve suffisante, l'administration pourra ultérieurement redresser l'enregistrement.

Restrictions sur certaines opérations immobilières

- Sont exclus, Les actes de donation / succession : Le contrat se rapporte à une opération de mutation à titre onéreux d'un ou de plusieurs immeubles bâtis
- La DGELF a précisé qu'un contrat d'acquisition de l'usufruit et de la nue-propiété par une personne non-résidente, est éligible à l'avantage de l'enregistrement au droit fixe.

1.2. Procédure d'acquisition immobilière pour non-résidents

Les personnes physiques tunisiennes ayant leur résidence habituelle à l'étranger (non-résidents) sont imposées en Tunisie **seulement sur leurs revenus de source tunisienne**. Autrement dit, un Tunisien non-résident (au sens fiscal) doit déposer chaque année une déclaration d'impôt en Tunisie uniquement pour les revenus tirés de Tunisie.

En pratique, s'il n'a perçu aucun revenu tunisien (par exemple retraite ou revenus fonciers), il peut obtenir un **certificat de non-assujettissement** auprès du service des impôts local (sur présentation de sa carte d'identité) pour attester qu'il n'a rien à déclarer. Cela dit, la loi tunisienne oblige tout contribuable à déposer sa déclaration annuelle d'IRPP, même si celle-ci est « *néant* » (zéro) lorsqu'aucun revenu tunisien n'est perçu.

1.3. Problème pratique lors de l'acquisition immobilière

Lorsqu'un Tunisien résident à l'étranger achète un bien immobilier en Tunisie, se pose souvent la question de la **justification des ressources** utilisées. En effet, l'article 109 , alinéa 1, du Code des Droits et Procédures Fiscaux (CDPF) stipule que l'enregistrement de tout contrat de transfert de propriété immobilier (ou droit y relatif) est subordonné au dépôt des déclarations fiscales des **trois dernières années**. En clair, si le contribuable n'a pas déposé de déclaration (par manque de revenus tunisiens), il doit alors présenter trois déclarations annuelles « néant » pour satisfaire cette exigence légale.

Dans la pratique, ce contrôle se traduit par une obligation de produire la **quittance de dépôt** de la dernière déclaration d'IRPP à la recette des finances (même si le montant déclaré est zéro). Faute de quoi, l'enregistrement de l'acte d'achat peut être refusé ou retardé. Par exemple, un Tunisien expatrié qui dépose seulement la déclaration des trois années précédentes, même « à blanc », permet d'obtenir la quittance nécessaire à la conservation de la propriété foncière.

Apport de la LF 2026

L'article 52 du LF 2026 , stipule que les Tunisiens résidents à l'étranger (au sens de la réglementation fiscale) sont désormais exonérés de l'obligation de présenter des quittances de dépôt de déclarations fiscales pour l'accomplissement de certains actes administratifs et juridiques en Tunisie.

Pour bénéficier de cette mesure, le contribuable doit fournir une attestation de résidence fiscale du pays d'accueil ou tout autre document défini par l'administration fiscale.

Comparaison avec la législation antérieure

Acte Administratif / Juridique	Régime Antérieur (Avant 2026)	Nouveau Régime (LF 2026)
Permis de construire	Obligation de présenter la quittance de dépôt de la dernière déclaration d'impôt (IRPP ou IS).	Exonération totale de ce justificatif pour les TRE.
Immatriculation de véhicules	Obligation de présenter la quittance de dépôt de la dernière déclaration fiscale.	
Enregistrement des contrats de location	Obligation de présenter la quittance de dépôt de la dernière déclaration fiscale.	
Transfert de propriété (Immeubles ou fonds de commerce)	Obligation de justifier le dépôt des déclarations fiscales des trois dernières années .	

Cette mesure vise à simplifier les interactions des Tunisiens vivant à l'étranger avec l'administration tunisienne, notamment pour leurs investissements immobiliers ou l'acquisition de véhicules. Elle lève un blocage récurrent pour les non-résidents fiscaux qui, ne réalisant pas de revenus en Tunisie, n'avaient pas de déclarations fiscales à présenter, ou se voyaient contraints de déposer des déclarations "néant" pour débloquer leurs dossiers administratifs.

1.4. Conséquences fiscales en cas d'absence de déclaration

Si un acheteur ressortissant tunisien ne dépose pas ces déclarations « néant », l'administration fiscale considère que l'acquisition immobilière n'est pas justifiée par des revenus déclarés. Elle procède alors souvent à une **vérification d'office** de la situation fiscale de l'acquéreur. Cette vérification peut aboutir à l'émission d'un **arrêté de taxation d'office** (imposition forfaitaire basée sur le patrimoine ou dépenses présumées), puis à la **saisie** des sommes auprès des établissements financiers si le contribuable ne s'acquitte pas spontanément de l'impôt dû. De plus, comme le formulaire de déclaration tunisien ne comporte pas de case « résidence fiscale », la Direction des impôts n'a pas automatiquement l'adresse à l'étranger de l'intéressé et ne peut donc pas le notifier de ses démarches ni de ses redressements. En pratique, le contribuable risque donc d'apprendre trop tard un redressement fiscal et une saisie sur ses comptes tunisiens.

Certains Tunisiens expatriés cherchent à éviter ces ennuis en inscrivant les **sommes transférées pour l'achat** dans la rubrique « *Revenus non imposables* » de la déclaration IRPP. Cette stratégie est erronée : cette rubrique est strictement réservée aux **revenus de source étrangère ayant déjà subi l'impôt à l'étranger**. Les fonds envoyés pour acquérir un bien immobilier ne sont pas des revenus imposés ailleurs, mais des capitaux privés transférés. Les déclarer comme « non imposables » biaise donc la comptabilité fiscale et n'empêche pas l'administration de les considérer comme non déclarés. En somme, cette pratique ne protège pas le contribuable ; elle l'expose au contraire à des pénalités pour déclaration incomplète et à un futur redressement.

1.5. Sécuriser son acquisition : obligations déclaratives et bonnes pratiques

Afin d'éviter toute taxation d'office liée à la justification de l'origine des fonds, il est recommandé de suivre les démarches suivantes ::

- **Déposer chaque année une déclaration d'IRPP** (même « néant ») pour les revenus tunisiens. Cette simple formalité fait preuve de bonne foi et d'assiduité fiscale. Elle permet surtout d'obtenir annuellement un certificat de dépôt de déclaration, nécessaire pour l'enregistrement de l'acte d'achat immobilier (comme l'exige l'article 109 du CDPF).
- **Mentionner le statut de non-résident dans le contrat d'achat** ou lors des contacts avec l'administration fiscale. Idéalement, indiquer l'adresse étrangère dans l'acte de vente pour que l'administration puisse correctement notifier le contribuable en cas de besoin.
- **Transférer les fonds via les canaux officiels** : ouvrir un compte en dinars convertibles, effectuer un virement SWIFT et conserver tous les justificatifs (attestations bancaires, fiche des mouvements, etc.). Ces documents servent à prouver l'origine licite des fonds investis et à répondre aux demandes d'information des services fiscaux.
- **Ne pas utiliser la rubrique « Revenus non imposables » pour cet usage**. Comme rappelé, cette ligne est dédiée aux revenus étrangers déjà imposés. Introduire indûment les montants transférés ici est une fausse déclaration. Mieux vaut justifier ces sommes lors de l'enregistrement (voir ci-dessus).
- **Détenir une attestation de résidence fiscale à l'étranger**. Il est recommandé d'obtenir chaque année une **attestation de résidence fiscale** dans le pays d'accueil (fourni par les autorités locales). Ce document, utile en cas de contrôle, prouve qu'on a déjà été imposé à l'étranger et évite la double imposition.
- **Obtenir une attestation de non-assujettissement**. Si le contribuable n'a effectivement aucun revenu tunisien imposable (et qu'aucune transaction n'est prévue), il peut demander au bureau des impôts compétent une attestation de non-assujettissement, sur la base de son adresse figurant sur la carte d'identité nationale. Ce document lève tout doute quant à son obligation fiscale en Tunisie.
- **Respecter les délais de déclaration**. En Tunisie, la déclaration annuelle d'IRPP se fait au printemps pour l'année civile écoulée. Il est à rappeler que le dépôt tardif peut entraîner des pénalités (jusqu'à 1,25 % par mois de retard). Mieux vaut déposer même une « déclaration nulle » à temps (avant le 25 février suivant) pour rester en règle.

Pour sécuriser la transaction et bénéficier de l'enregistrement au droit fixe, les mesures suivantes sont à observer :

- **Eviter de payer partiellement en dinars tunisiens** : Certains acquéreurs paient une partie du prix en dinars tunisiens (via un proche résident ou en espèces), La DGELF considère que le financement n'est pas intégralement en devises.
- **Eviter l'acquisition Conjointe avec un Résident** : L'acquisition conjoint par plusieurs acquéreurs dont l'un n'ayant pas la qualité de non-résident, n'est pas éligible à l'avantage de l'enregistrement au droit fixe dès lors que la qualité de non-résident n'est pas remplie par l'une des parties acquéreuses.
- **Transférer les fonds via les canaux officiels** : ouvrir un compte en dinars convertibles, effectuer un virement SWIFT et conserver tous les justificatifs (attestations bancaires, fiche des mouvements, etc.). Ces documents servent à prouver l'origine licite des fonds investis et à répondre aux demandes d'information des services fiscaux.
- **Eviter un Terrain Nu ou Immeuble Inachevé** : seuls les immeubles bâtis achevés (avec permis d'habiter) bénéficient du régime .

2. Réalisation ou participation à des projets économiques :

Tout tunisien résident à l'étranger désireux de créer un projet économique peut bénéficier de la franchise totale ou partielle au titre de l'importation ou de l'acquisition des équipements et matériels ainsi qu'un seul camion relevant de la position tarifaire **87.04** en vue de la réalisation de projets ou de participation à des projets et ce dans le cadre des législations d'encouragement à l'investissement, comme suit :

- L'exonération des droits et taxes dus à l'importation ou à l'acquisition auprès des entreprises exerçant sous le régime de l'entrepôt privé ;
- La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des droits sur le chiffre d'affaires à l'acquisition sur le marché local auprès des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, sur les équipements et matériels ;
- Paiement de **10%** des droits et taxes exigibles sur le camion.

Le régime fiscal privilégié cité ci-dessus est accordé à **l'exception du camion**, une seule fois tous les cinq ans , soit à l'importation ou à l'acquisition sur le marché local ou à l'acquisition auprès des entreprises exerçant sous le régime de l'entrepôt privé, à la personne physique résidente à l'étranger.

Pour le camion ,chaque personne ayant bénéficié du régime fiscal privilégié, ne peut demander ultérieurement le bénéfice, une autre fois, du même avantage même lorsque le camion importé dans ce cadre a été réexporté en totalité ou partiellement ou que sa situation fiscale a été régularisée par le paiement du montant des droits et taxes exigibles.

Les véhicules bénéficiant de l'avantage fiscal susvisé sont immatriculés dans la série normale «RS» et sont assortis d'une réserve d'incessibilité de cinq ans.

Ne sont pas admis au bénéfice du régime privilégié, les camions dont l'âge dépasse à la date de l'importation **cinq ans** à partir de la date de la première mise en circulation.

Une exception est faite pour les **tracteurs agricoles** relevant de la position tarifaire 8701, pour lesquels l'âge ne doit pas dépasser **dix ans** à partir de la date de première mise en circulation.

2.1. Conditions relatives au bénéficiaire

Pour bénéficier du régime fiscal privilégié, l'intéressé doit réaliser les opérations d'importation ou de chargement ou d'acquisition sur le marché local ou d'acquisition auprès des entreprises exerçant sous le régime de l'entrepôt privé des équipements, matériels et du camion (y compris le matériel roulant) dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date de sa dernière entrée en Tunisie.

Le régime fiscal privilégié est accordé à toute personne remplissant les conditions suivantes :

Être de nationalité tunisienne et ayant atteint l'âge de 18 ans au moins à la date de la demande du bénéfice de ce régime ;

Avoir été résident à l'étranger pour une période égale à deux ans au moins et ce, pour la période précédant immédiatement la date de sa dernière entrée en Tunisie,

La durée globale de son séjour en Tunisie durant les deux années visées au deuxième tiret du présent article ne doit pas dépasser 183 jours pour chaque période de 365 jours,

2.2. Remarque

1- Est considérée date de la dernière entrée en Tunisie, la date d'entrée en Tunisie de la personne concernée qui précède immédiatement la date du dépôt de sa demande de bénéfice du régime fiscal privilégié ou la date de son retour définitif déclaré par écrit aux services des douanes et faisant l'objet d'une décision écrite.

2- Le privilège fiscal est accordé aux femmes tunisiennes mariées et remplissant les conditions susvisées et ce nonobstant son âge à la date de sa dernière entrée en Tunisie.

2.3. Conditions relatives aux matériels , équipement et au camion

Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit importer ou acquérir auprès des entreprises exerçant sous le régime de l'entrepôt privé les matériels, équipements et le camion (y compris le matériel roulant) sans transfert de devises.

Et en cas d'acquisition sur le marché local, l'intéressé doit prouver l'importation d'un montant en devises équivalent à la valeur des acquisitions locales.

Le camion et le matériel roulant objet de la demande de bénéfice du régime fiscal privilégié, doivent :

- Relever des numéros des positions tarifaires du 87.01 au 87.05 du tarif des droits des douanes, (Exemples : Tracteur routier, tracteur agricole, véhicule automobile pour le transport de marchandises, dépanneuse, camion-grue, véhicule de lutte contre l'incendie, camion bétonnière, voiture balayeuse, voiture radiologique, etc...);
- Être la propriété de la personne qui demande le bénéfice de ce privilège ;
- Avoir, à la date de son importation, un âge ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa première mise en circulation ;
- Être acquis auprès de l'un des concessionnaires agréés des véhicules automobiles ou auprès d'un industriel local des véhicules automobiles et ce, en cas d'acquisition sur le marché local ou à l'acquisition auprès des entreprises exerçant sous le régime de l'entrepôt privé.

2.4. Procédures d'octroi du régime fiscal privilégié

La demande de bénéfice du régime fiscal privilégié, établie sur le pré-imprimé spécial « 6.3.41 », doit être déposée auprès du bureau régional des douanes territorialement compétent par rapport au lieu d'implantation du projet ou auprès du bureau des douanes de rattachement désigné par le directeur général des douanes et ce, à l'importation ou à l'acquisition auprès des entreprises exerçant sous le régime de l'entrepôt privé.

2.4.1. En cas de réalisation du projet par le bénéficiaire :

La demande de bénéfice du régime fiscal privilégié doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Copie de l'attestation de dépôt d'une déclaration d'investissement délivrée par l'organisme compétent selon le secteur d'investissement conformément à la législation en vigueur (Agence de de promotion de l'investissement et de l'innovation – Agence de promotion des investissements agricoles – Office national tunisien du tourisme- Office national de l'artisanat) accompagnée d'une liste détaillée de tous les équipements, matériels et d'un camion (y compris le matériel roulant), visée par l'organisme d'investissement concerné et ventilée selon les articles à importer et ceux à acquérir sur le marché local. Et peuvent être

admises pendant la durée d'une année à compter de la date de la dernière entrée en Tunisie du demandeur du privilège fiscal, des listes complémentaires portant sur le même projet établies selon les mêmes modalités décrites ci-dessus ;

- Copie de la carte d'identification fiscale délivrée par le bureau de contrôle des impôts territorialement compétent ou d'une attestation d'exercice d'une activité agricole pour les activités agricoles délivrée par l'autorité locale concernée ;
- Copie du passeport (32 pages) ;
- Copie de la carte d'identité nationale ;
- Copie du contrat ou de la facture d'achat ou de tout autre document justifiant la propriété des équipements, des matériels et du camion ;
- Copie de l'attestation d'identification des véhicules délivrée par l'agence technique du transport terrestre ;

Un engagement écrit de ne pas céder les matériels, équipements et le camion (y compris le matériel roulant) bénéficiant du régime fiscal privilégié durant les cinq premières années à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane afférente à l'importation des matériels et équipements ou de la date d'émission de la facture relative à leur acquisition sur le marché local, et à compter de la date d'immatriculation du camion dans la série normale tunisienne « régime suspensif RS ».

2.4.2. En cas de participation à un projet :

Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit fournir les pièces suivantes :

- Copie de l'attestation de dépôt d'une déclaration d'investissement délivrée par l'organisme compétent selon le secteur d'investissement conformément à la législation en vigueur accompagnée d'une liste détaillée de tous les équipements, matériels et le camion (y compris le matériel roulant), visée par l'organisme d'investissement concerné et ventilée selon les articles à importer et ceux à acquérir sur le marché local. Et peuvent être admises pendant la durée d'une année, des listes complémentaires portant sur le même projet établies selon les mêmes modalités décrites ci-dessus ;
- Copie du passeport (32 pages) ;
- Copie de la carte d'identité nationale ;
- Copie du contrat ou de la facture d'achat ou de tout autre document prouvant la propriété des équipements, des matériels et du camion ;
- Copie de l'attestation d'identification des véhicules délivrée par l'agence technique du transport terrestre ;
- Copie des statuts de la société dans laquelle une participation est prévue ;
- Copie de l'extrait du registre de commerce de la société ;
- Copie enregistrée du procès-verbal de l'assemblée relatif à l'augmentation du capital de la société le cas échéant ;
- Un engagement écrit de la société de ne pas céder les matériels, équipements et le camion (y compris le matériel roulant), bénéficiant du régime fiscal privilégié durant les cinq premières années à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane afférente à l'importation des matériels et équipements ou de la date d'émission de la facture relative à leur acquisition sur le marché local, et à compter de la date d'immatriculation du camion dans la série normale tunisienne « régime suspensif RS ».

En cas de participation du bénéficiaire du régime fiscal privilégié à un projet, la participation dans le capital du projet ne doit pas être inférieure à la valeur des équipements, matériels et du camion (y compris le matériel roulant) objet du privilège fiscal et doit être mentionné sur les statuts que les

équipements, les matériels et le camion représentent un apport en nature. L'évaluation des apports doit être faite par un commissaire aux apports conformément à la législation en vigueur.

Le régime fiscal privilégié est accordé à l'acquisition sur le marché local des équipements, matériels et du camion (y compris le matériel roulant), en vertu d'une attestation d'achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des droits sur le chiffre d'affaires, délivrée par le bureau de contrôle des impôts concerné, et ce, sur la base d'un certificat d'éligibilité délivré par le chef de bureau régional des douanes territorialement compétent par rapport au lieu de l'implantation du projet.

2.5. Engagements et obligations :

Les procédures à suivre en cas d'engagement et obligation sont comme suit :

Le commencement de l'exécution du projet ou la participation à un projet doit être faite dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date d'obtention du bénéficiaire de l'attestation de dépôt de la déclaration d'investissement.

Le commencement de l'exécution du projet ou la participation à un projet est prouvé, selon le cas, par une attestation de commencement d'exécution délivré par l'organisme d'investissement concerné ou d'une copie des statuts de la société dans laquelle est prise une participation avec la mention de la valeur de l'apport en nature.

Il est interdit de céder les matériels, équipements et le camion (y compris le matériel roulant), bénéficiant du régime fiscal privilégié durant les cinq premières années à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane afférente à l'importation des matériels et équipements ou de la date d'émission de la facture relative à leur acquisition sur le marché local, et à compter de la date d'immatriculation du camion dans la série normale tunisienne « régime suspensif ».

En cas de participation à un projet, la cession par le bénéficiaire du régime fiscal privilégié de la totalité ou d'une partie de sa participation dans le capital de ce projet, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane afférente à l'importation des matériels et équipements ou de la date d'émission de la facture relative à leur acquisition sur le marché local, et à compter de la date d'immatriculation du camion dans la série normale tunisienne « régime suspensif », est soumise à l'accord préalable du chef de bureau régional des douanes et au paiement, par la société, du montant des droits et taxes exigibles au titre des matériels, équipements et du camion (y compris le matériel roulant) objet du privilège fiscal après avoir présenté une autorisation d'importation délivrée par le service compétents du Ministère du Commerce. Le montant des droits et taxes est calculé sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession et une attestation de Mainlevée est délivrée en l'objet.

La cession de la totalité ou d'une partie des matériels, équipements et camion (y compris le matériel roulant) objet du privilège fiscal avant l'expiration du délai légal de non-cession, est soumise à l'accord préalable du chef de bureau régional des douanes et au paiement du montant des droits et taxes exigibles.

Ce montant est calculé sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession et une attestation de Mainlevée est délivrée en l'objet après présentation d'une autorisation d'importation délivrée par ledit service.

Il découle de l'arrêt de l'activité du projet créé ou dans lequel est prise une participation par le bénéficiaire du régime fiscale privilégié avant la fin du délai de non-cession, la régularisation de la situation des matériels, des équipements et du camion (y compris le matériel roulant) selon les mêmes modalités et procédures réglementaires.

En cas de non-commencement d'exécution du projet ou de non-participation à un projet durant la période prévue, le bénéficiaire du régime fiscal privilégié peut régulariser la situation des matériels, équipements et le camion (y compris le matériel roulant) objet du privilège fiscal, et ce, par le paiement du montant des droits et taxes exigibles à la date de la régularisation. Ce montant est calculé sur la

base de la valeur et des taux en vigueur à la date de régularisation et une attestation de Mainlevée est délivrée en l'objet.

Le camion importé ou acquis localement dans le cadre du régime fiscal privilégié, doit être immatriculé dans la série normale tunisienne « régime suspensif » symbolisée par les initiales des termes « régime suspensif » inscrits en langue arabe “ن ت”. Le certificat d'immatriculation doit porter la mention suivante : “Véhicule inaccessibles jusqu'à la date du”.

La date d'expiration du délai d'inaccessibilité fixée à cinq ans est calculée à compter de la date d'immatriculation du camion dans la série normale tunisienne « régime suspensif ».

La conduite du camion objet du privilège fiscal par une personne autre que le bénéficiaire est subordonnée à l'obtention, au préalable, d'une autorisation délivrée par le chef de bureau régional des douanes.

L'autorisation susvisée ne peut être accordée qu'au profit des personnes recrutées par le propriétaire du camion ou la société dans laquelle est prise une participation sur la base d'une demande en l'objet appuyée des justificatifs nécessaires et essentiellement une attestation de travail valable et une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale de la personne recrutée.

En cas de décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié, la Franchise accordée au titre des matériels, équipements et du camion (y compris le matériel roulant) importés ou acquis localement demeure un droit acquis pour les héritiers qui ne sont plus soumis à la réserve d'inaccessibilité pendant 5 ans. La situation des matériels, équipements et du camion est régularisée sans paiement du montant des droits et taxes dus à l'importation ou à l'acquisition sur le marché local et une attestation de Mainlevée est délivrée en l'objet.

En cas de décès du demandeur du privilège avant d'avoir accompli les formalités d'octroi de l'avantage fiscal et les conditions requises, les héritiers peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié au titre des matériels, équipements et du camion (y compris le matériel roulant) déjà importés ou acquis localement par l'intéressé avant son décès et ce, sous réserve de l'engagement des héritiers de réaliser le projet ou de participer à un projet conformément aux conditions réglementaires.

En cas de non-réalisation du projet ou de participation à un projet par les héritiers, la situation des matériels, équipements et du camion (y compris le matériel roulant) est régularisée par le paiement du montant des droits et taxes dus. Ce montant est calculé sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de régularisation.

3. Effets personnels et véhicule au retour définitif :

Ce régime permet aux Tunisiens résidents à l'étranger d'importer ou d'acheter localement, lors de leur dernière entrée en Tunisie :

- Leurs bagages et meubles personnels.
- Un véhicule automobile de tourisme, ou un véhicule utilitaire ou un motorcycle.

3.1. Détermination de la dernière date d'entrée

La date de dernière entrée : La date de la dernière entrée en Tunisie est considérée comme la date d'entrée enregistrée de l'intéressé, qui précède immédiatement la date de dépôt auprès des autorités douanières ou fiscales de la demande relative au bénéfice des avantages fiscaux, ou de la date de son retour de résidence à l'étranger déclarée aux autorités douanières. *Cette demande est matérialisée sous l'une des formes suivantes :*

- La déclaration en douane relative au bénéfice de l'exonération sur les bagages personnels et le mobilier.
- La déclaration en douane relative au bénéfice de l'exonération sur le véhicule ou la moto
- Soit la décision de fixation de la date de la dernière entrée en Tunisie.

La demande de fixation de la date de la dernière entrée en Tunisie est utile pour les personnes qui se trouvent dans une obligation de quitter le territoire tunisien ou d'y rester plus longtemps rompant ainsi les conditions de bénéfice des avantages du régime (la condition de séjour) ou pour ceux qui n'ont pas encore importé ou acheté sur le marché local, à cette date, leur véhicule ou leur effets et objets mobiliers.

La décision de fixation de la date de la dernière entrée en Tunisie permet au bénéficiaire d'importer le moyen de transport et les objets et effets mobiliers (ou leur acquisition sur le marché local) dans un délai de **deux ans (02)** à partir de la date de la dernière entrée en Tunisie fixée.

Pour obtenir une décision de fixation de la date du retour définitif, le requérant doit déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente suivant son adresse postale mentionnée sur la carte d'identité nationale, accompagnée d'une photocopie des pages du passeport comportant son identité et le cachet de votre dernière entrée, sachant qu'il doit, également, être muni de l'original de son passeport.

Remarque : La décision de préciser la date de la dernière entrée en Tunisie n'est pas contraignante. Le Tunisien résidant à l'étranger se réserve le droit de bénéficier de l'exonération accordée dans ce cadre pour autant qu'il remplisse les conditions d'octroi.

3.2. Importation des effets et objets mobiliers

3.2.1. Conditions relatives au bénéficiaire

Le demandeur de la franchise doit remplir les conditions suivantes :

- Etre de nationalité tunisienne
- L'âge du bénéficiaire ne doit pas être inférieur à 18 ans à la date de la demande pour bénéficier du privilège.
- Résider à l'étranger pendant au moins un an, pour la période précédant immédiatement la date de la dernière entrée en Tunisie.
- La durée de séjour en Tunisie ne doit pas dépasser 183 jours pour une période de 365 jours.
- Ne pas avoir bénéficié ainsi que le conjoint de ce régime auparavant.
- L'importation ou l'acquisition locale des effets et objets mobiliers doit être réalisée dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de la dernière entrée en Tunisie.
- Les effets et objets mobiliers à exonérer doivent être la propriété personnelle du bénéficiaire.

3.2.2. Conditions relatives aux effets et objets mobiliers

Le régime d'exonération totale s'applique **aux effets et objets mobiliers** nécessaires à l'ameublement de la maison d'une valeur de **50 mille dinars tunisiens** et ne comprend pas :

- Les objets à caractère commercial ;
- Les aéronefs et les bateaux de sport ou de plaisance ;
- Les matières premières et les produits semi-finis ;
- Les produits de monopole tels que le tabac et l'alcool.

3.2.3. Délai d'importation ou d'acquisition

L'importation ou l'acquisition locale d'effets et objets mobiliers doit être réalisée dans un délai n'excédant pas deux (02) ans à compter de la date de la dernière entrée en Tunisie.

Les effets et objets mobiliers personnels peuvent être acquis en Tunisie auprès des magasins fonctionnant sous le régime d'entrepôt privé pour comptes personnels et payés en devise convertible ou auprès de producteurs locaux après présentation d'une preuve d'importation et d'échange d'une

quantité de devise étrangère ou de son retrait d'un compte en devises équivalent à la valeur des achats locaux.

Dans les deux cas, une condition est requise : réalisation de la commande, paiement et livraison dans un délai n'excédant pas deux (02) ans à compter de la date de dernière entrée en Tunisie.

3.2.4. Documents requis

Le dossier de dédouanement des effets et objets mobiliers se compose des documents suivants

- Demande de privilège fiscal modèle « 6.3.41 » (à acquérir auprès du bureau des douanes lieu de dépôt du dossier) ;
- Deux timbres fiscaux de 5 dinars (à acquérir auprès du bureau des douanes lieu de dépôt du dossier) ;
- Photocopie de la carte d'identité nationale du bénéficiaire et de son conjoint ;
- Extrait de naissance ;
- Photocopie des 32 pages du passeport de l'intéressé (et photocopie de toutes les pages de l'ancien passeport conservé s'il en existe ainsi que du passeport étranger si le bénéficiaire est titulaire d'une deuxième nationalité).
- Liste détaillée des effets importés établie sur un imprimé réservé à cet effet.

3.2.5. Lieu de dépôt de dossier

Le dossier est déposé au bureau de douane pour l'entrée des effets et objets mobiliers importés. Quant aux achats effectués dans les magasins fonctionnant sous le régime de l'entrepôt privé pour le compte personnel, le dossier doit être déposé au bureau de douane auquel sont rattachés ces magasins. Quant aux achats auprès des producteurs locaux, le dossier doit être déposé au bureau régional de douane le plus proche du lieu de résidence de l'intéressé, en fonction de son adresse inscrite sur sa carte d'identité nationale.

3.2.6. Renonciation au régime

Toute personne qui a déjà bénéficié durant plus d'une année des avantages fiscaux relatifs aux effets et objets mobiliers ne peut plus demander ultérieurement de bénéficier de ces mêmes avantages et ce, même si au cours de cette période les articles admis au régime fiscal privilégié ont été totalement ou partiellement réexportés ou régularisés par le paiement des droits et taxes dus en droit commun.

3.3. Importation du moyen de transport

Les Tunisiens résidants à l'étranger bénéficient d'une exonération totale ou partielle du paiement des droits et taxes **une fois tous les dix ans** lors de l'importation ou de l'acquisition sur le marché local d'une moto, d'une voiture de tourisme ou d'une voiture à usage professionnel, y compris les voitures pour tous terrains dont le poids total ne doit pas dépasser trois tonnes et demi (3,5 tonnes) En choisissant l'un des régimes de taxation suivants :

- *Exonération totale des droits et taxes dus, avec interdiction de cession pour une durée illimitée* : Dans ce cas, la voiture ou la moto est immatriculée dans la série régulière « RS », avec la mention obligatoire sur le certificat d'immatriculation indiquant : « Un véhicule ou une moto incessible qu'après autorisation des autorités douanières ».
- *Exonération partielle des droits et taxes dus, avec possibilité de cession d'une voiture ou d'une moto, comme suit :*
 - Payer 25% du montant des droits et taxes dus sur les voitures de tourisme équipées de moteurs à pistons à allumage sans compression et hybrides et dont la cylindrée n'excède pas 2000 cm³, ou de moteurs à pistons à allumage par compression et hybrides et dont la cylindrée n'excède pas 2500 cm³, ainsi que sur les voitures à usage

professionnel et les voitures équipées uniquement de moteurs électriques pour la propulsion et les motos.

- Payer 30% du montant des droits et taxes dus sur les voitures équipées de moteurs à pistons à allumage sans compression et hybrides et dont la cylindrée dépasse 2000 cm³, ou de moteurs à pistons à allumage par compression et hybrides et dont la cylindrée dépasse 2500 cm³.

Si le régime d'exonération partielle est choisi, la voiture est immatriculée dans la série régulière « Tunisie » et la moto est immatriculée dans la série régulière symbolisée par les deux premières lettres de la phrase « moto ».

3.3.1. Conditions relatives au bénéficiaire

Le demandeur de la franchise doit remplir les conditions suivantes :

- Être de nationalité tunisienne et avoir atteint l'âge de 18 ans à la date de son dernier retour en Tunisie;
- Avoir séjourné à l'étranger, avant la date de la dernière entrée en Tunisie, pendant deux années au moins sans dépasser 183 jours en Tunisie pour chaque période de 365 jours.
- La moto ou la voiture à exonérer doit être la propriété personnelle du bénéficiaire.

3.3.2. Délai d'importation ou d'acquisition

- La moto ou la voiture doit être importée ou acquise localement dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de dernière entrée en Tunisie.
- L'âge de la voiture de tourisme, du véhicule à usage professionnel ou de la moto importés dans le cadre des régimes d'exonération totale ou partielle ne doit pas dépasser **cinq ans** lors de son entrée en Tunisie, à compter de la date de la première mise en circulation..
- Il est possible d'acquérir le moyen de transport en Tunisie chez les concessionnaires agréés à condition que la commande, le paiement et la livraison du moyen de transport interviennent dans un délai ne dépassant pas **deux ans (02)** de la date de la dernière entrée en Tunisie.

Remarque : Le montant des droits et taxes perçus sur la voiture ou la moto en cas de choix du régime d'exonération partielle doit provenir des opérations de change d'une devise fournie par le bénéficiaire ou de retrait d'un compte en monnaie convertible conformément à la législation en vigueur, au cours de l'année précédant immédiatement le processus de l'importation de la voiture ou de la moto ou à une date ultérieure du processus de l'importation .

3.3.3. Conditions relatives aux Moyen de transport

- La Franchise est accordée aux véhicules automobiles de tourisme ou aux véhicules utilitaires et aux motos dont l'âge ne dépasse pas **5 ans** à la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local et ce, à partir de la date de première mise en circulation.
- Le poids total en charge du véhicule ne doit pas excéder 3.5 tonnes.

3.3.4. Documents requis

Le dossier de dédouanement du moyen de transport se compose des documents suivants :

- Demande de privilège fiscal modèle « 6.3.41 » (à acquérir auprès du bureau des douanes lieu de dépôt du dossier) ;
- Deux timbres fiscaux de 5 dinars (à acquérir auprès du bureau des douanes lieu de dépôt du dossier) ;
- Photocopie de la carte d'identité nationale du bénéficiaire;
- Extrait de naissance datant de moins de trois mois ;

- Photocopie des 32 pages du passeport de l'intéressé (et photocopie de toutes les pages de l'ancien passeport conservé s'il en existe ainsi que du passeport étranger si le bénéficiaire est titulaire d'une deuxième nationalité).
- Photocopie de la carte grise du véhicule, ou photocopie de la carte grise au nom du propriétaire original du véhicule accompagnée d'un contrat de vente légalisé par l'acheteur auprès des services consulaires.

Au cas où le vendeur est lui-même tunisien résident à l'étranger, le contrat de vente doit être légalisé des deux parties (l'acheteur et le vendeur) auprès des services consulaires.

Si le véhicule a été acquis par procuration, le mandataire, qui est tenu également de légaliser le contrat de vente du véhicule auprès des services consulaires, doit être résident à l'étranger durant la dernière année précédant la date de la légalisation du contrat de vente.

Le propriétaire doit, dans tous les cas, fournir tout document justifiant la propriété du véhicule et traduire à l'arabe les documents rédigés en autre langue autre que l'arabe et le français. Facture d'achat pour les véhicules neufs dont l'âge ne dépasse pas 6 mois à la date d'importation ;

- Certificat d'identification du véhicule datant de moins d'un mois délivré par l'agence Technique des Transports Terrestres (Annexe v);
- Photocopie de l'autorisation de circulation du véhicule (diptyque).
- **Une attestation de l'administration fiscale prouvant que l'exonération n'a pas été utilisée dans le cadre d'achats sur le marché local par des fabricants locaux.**

Le dossier doit être déposé au bureau de douane du guichet unique ou au bureau régional de douane qui est fixé selon le choix de l'importateur et mentionné sur le permis de circulation ou selon son adresse inscrite sur sa carte d'identité nationale. Il s'agit, généralement, du bureau des douanes le plus proche de son domicile.

A noter qu'en cas d'achats auprès d'un entrepôt privé pour un compte personnel « concessionnaire », le bénéficiaire de la franchise doit effectuer le processus d'achat en devise convertible, et le processus d'achat doit être prouvé par l'un des moyens de preuve suivants :

- Une copie conforme de la déclaration d'importation de devises au nom du demandeur de la franchise,
- Une attestation bancaire transférant l'équivalent de la valeur de la voiture d'un compte en monnaie convertible vers le compte du vendeur, conformément à la législation en vigueur.
- Une attestation bancaire prouvant la réalisation du processus d'acquisition via un instrument de paiement tiré sur un compte en monnaie convertible, conformément à la législation en vigueur.

Dans le cas où le régime d'exonération partielle est choisi, le bénéficiaire de la franchise doit prouver que le montant des droits et taxes perçus sur la voiture ou la moto provient d'une importation de devise et de change par le bénéficiaire ou retirées d'un compte en devise convertible conformément aux la législation en vigueur, au cours de l'année précédant immédiatement le processus de l'importation d'une voiture ou d'une moto, ou à une date ultérieure du processus de l'importation et avant la finalisation du processus de régularisation, selon les moyens de preuve suivants :

- Une copie du ou des déclarations d'importation de devises accompagnée d'un ou plusieurs récépissés d'échange du ou des montants de devises importées égales ou supérieures à la valeur des droits et taxes dus.
- Une attestation bancaire prouvant le retrait d'un montant en dinars tunisiens égal ou supérieur à la valeur des droits et taxes dus sur un compte en devise convertible.

3.3.5. Renouvellement du bénéfice de l'avantage après 10 ans

Compte tenu de toutes les conditions et procédures requises pour l'octroi du privilège pour la première fois, le bénéficiaire peut renouveler le privilège relatif pour l'automobile ou le motocycle une fois tous les 10 ans à compter de la date du dernier privilège fiscal précédemment accordé pour le titre du moto ou la voiture.

Lors de l'achat sur le marché local auprès de fabricants locaux :

Les achats locaux de voitures et motos de fabrication locale bénéficient de l'exonération des droits et taxes dus. La voiture ou la moto, selon le cas, est immatriculée à la série régulière « Tunisie » ou à la série régulière symbolisée par les deux premières lettres du mention « moto », la mention « incessibilité pendant 5 ans » étant incluse dans le certificat d'immatriculation. Dans ce cas, l'exonération est accordée par l'administration fiscale compétente.

3.3.6. Renonciation au régime

Toute personne ayant bénéficié de privilèges liés à une voiture ou à une moto pendant une période supérieure à un an ne peut demander le réemploi du même privilège dans un délai de 10 ans, même si pendant cette période la voiture ou la moto ont été réexportées ou régularisées par le paiement des droits et taxes.

Ce délai est calculé à partir de la date d'enregistrement de la déclaration en douane lors du bénéfice de l'exonération jusqu'à la date de réexportation effective ou de paiement des droits et taxes après accomplissement des procédures douanières.

Il est à noter que pour bénéficier de nouveau de l'avantage ; le bénéficiaire est tenu de se conformer au respect de toutes les conditions stipulées ci-dessus.

3.3.6. Modalité de régularisation en cas de décès du bénéficiaire

En cas de décès du bénéficiaire du régime d'exonération, le privilège accordé aux effets et objets mobiliers, moto et automobile reste un droit acquis pour les héritiers, et ils ne sont pas soumis à la condition d'incessibilité. A cet effet, la possession des effets et objets mobiliers, de la moto et de la voiture sera retirée sans payer les droits et taxes dus. La voiture sera immatriculée à la série régulière « Tunisie » et la moto sera immatriculée à la série régulière symbolisée par les deux premières lettres de la mention « moto », après en avoir fait la demande par le donneur d'ordre aux héritiers mentionnés sous prétexte de décès auprès des services douaniers compétents.

3.3.6. Conduire une véhicule ou une moto bénéficiant d'une exonération

Les personnes habilitées à conduire les véhicules immatriculés en RS sans autorisation préalable sont les suivantes :

- Le bénéficiaire de la Franchise;
- Le conjoint du bénéficiaire (mari ou femme, il lui suffit, en cas de contrôle, de présenter un document justifiant de sa qualité d'époux ou d'épouse);
- Toute autre personne en présence du bénéficiaire ou de son conjoint (à bord du véhicule).

Les personnes habilitées à conduire les véhicules immatriculés en RS sur autorisation exceptionnelle des services de la douane, sont :

- Les ascendants du bénéficiaire (le père, la mère);
- Le conjoint du bénéficiaire suite à sa demande ;
- Les descendants du bénéficiaire (les enfants);
- Les frères et sœurs du bénéficiaire ;

et ce, sur demande déposée auprès du Bureau régional compétent territorialement accompagnée des documents suivants :

- Photocopie de la carte d'identité nationale du bénéficiaire du privilège (propriétaire du véhicule);
- Photocopie de la carte grise du véhicule ;
- Photocopie de la carte d'identité nationale du bénéficiaire de l'autorisation;
- Photocopie de son permis de conduire du bénéficiaire de l'autorisation;
- Extrait de naissance du bénéficiaire du privilège (propriétaire du véhicule), datant de moins de 3 mois;
- Extrait de naissance du bénéficiaire de l'autorisation, datant de moins de 3 mois.

Un permis pour conduire un véhicule RS est accordé pour un an, trois ans ou pour une durée indéterminée selon le choix du propriétaire de la voiture. Sachant que les mêmes documents qui composent le dossier doivent être soumis lors de chaque processus de renouvellement de l'autorisation.

Important : À l'exception des titulaires de permis, la voiture ne peut être conduite par personne sauf si son propriétaire ou son partenaire est présent en tant que passager dans la voiture.

3.4. Prohibitions et restrictions

Il est absolument interdit d'importer certains biens et effets tels que :

- Le dinar tunisien.
- Les armes autres que les armes de chasse autorisées.
- Les explosifs.
- Les stupéfiants et autres produits psychotropes.
- Les contrefaçons à caractère commercial.
- Les friperies.
- Les palmiers, branche de palmiers et leurs dérivés, le henné (pour plus d'information consultez l'arrêté du ministère de l'agriculture du 18/8/1992)
- Les singes.
- Les chiens dangereux ou chiens d'attaque appartenant aux races suivantes : Pit-bull, Rott Weiler, Tosa, Mastiff ou Boer bull.
- Tout produit susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs, à la santé et à la sécurité publique.
- Tout produit susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Etat.

Par ailleurs, certains objets sont soumis à des autorisations spéciales tel que :

Biens	Structure d'octroi de l'autorisation
Téléphones fixes et portables et récepteurs satellites	Centre d'étude et de recherches de la Télécommunication (CERT)
Plantes et animaux	Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques
Fusils de chasse	Ministère de l'Intérieur
Instruments de mesure et de pesage	Institut de la Métrologie Légale
Moteurs et pièces de rechange usagées pour voitures et motocyclettes	Ministère de Commerce
Médicaments à usage personnel	Ordonnance médicale ou accord de Ministère de la santé

4. Admission Temporaire :

Le Décret n° 2009-711 du 11 mars 2009 a fixé les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire des effets personnels appartenant aux voyageurs :

- Un véhicule automobile ou un motocycle ou une embarcation de plaisance ou un avion personnel.
- D'autres objets de valeur à usage courant (bijoux...).

Ces objets doivent être réservés à un usage personnel durant le séjour en Tunisie et être réexportés au pays de résidence à la fin du séjour.

4.1. Conditions du bénéfice d'avantage

L'importateur doit justifier d'un séjour à l'étranger d'une année au moins avant la date d'importation, sans que la durée globale de ses séjours en Tunisie durant cette période ne dépasse les 183 jours.

Pour l'importation du véhicule, l'intéressé doit justifier de sa qualité de propriétaire par la production de la carte grise ou du contrat d'achat.

Pour les véhicules n'appartenant pas à l'importateur, celui-ci doit produire une procuration signée par le propriétaire avec légalisation de signature.

4.2. Délais du régime

Les services des douanes du bureau d'importation délivrent à l'intéressé, à son entrée sur le territoire tunisien, une autorisation de circulation valable pour **une durée de 3 mois**. L'intéressé désigne, sur le champ et à son choix, le **bureau des douanes de rattachement**, ce bureau étant le **bureau régional des douanes** qui assurera la prorogation de la validité de l'autorisation de circulation ainsi que la régularisation de la situation du véhicule le cas échéant.

Généralement, il s'agit du bureau le plus proche du domicile de l'importateur.

L'importateur pourra, à sa demande motivée, bénéficier de la prorogation du régime de l'importation temporaire pour une deuxième période de 3 mois auprès du bureau de rattachement et ce, après acquittement de la taxe de circulation (vignette).

L'importateur pourra, à sa demande motivée, bénéficier de la prorogation du régime de l'importation temporaire pour une troisième période de 3 mois auprès du bureau de rattachement.

L'importateur pourra, à sa demande motivée, bénéficier de la prorogation du régime de l'importation temporaire pour une quatrième période de 3 mois auprès du bureau de rattachement.

Lors de la première prorogation du régime de l'importation temporaire, les services des douanes délivrent à l'importateur une nouvelle autorisation de circulation et lui attribuent un numéro d'immatriculation dans la série spéciale « sous douane ».

L'importateur est tenu d'équiper son véhicule de deux plaques d'immatriculation comportant le numéro attribué, ces plaques doivent être restituées aux autorités douanières du bureau de sortie lors de la réexportation du véhicule.

Dans des cas exceptionnels ; le bénéficiaire pourra demander à la direction régionale des douanes dont dépend , le bureau de rattachement désigné sur le permis de circulation ,afin de bénéficier de prolongations mensuelles ,à condition que dans tous les cas elles n' excédant pas les 12 mois , en étant justifiées par des documents confirmant la nécessité de la prolongation et après approbation ,une décision est prise par l'administration régionales compétente de prolonger le permis de circulation jusqu'à la période autorisée , avec le paiement des amendes éventuelles et du montant des redevances requises

4.3. Apurement du régime

L'importateur ne peut quitter le territoire tunisien qu'après avoir régularisé la situation du véhicule et des objets importés temporairement et ce, selon l'une des modalités suivantes :

- Par la réexportation ;
- Par la mise sous le régime de l'entrepôt réel avec Garantie des frais d'entreposage ;
- Par la mise à la consommation avec acquittement des droits et taxes si les conditions du retour provisoire sont remplies;
- Par la mise à la consommation sous le régime du retour définitif si les conditions requises sont remplies;

Par ailleurs, il est possible de procéder à l'abandon du véhicule au profit de la douane dans des cas bien précis et exceptionnels et ce, après accord de la direction générale des douanes (Bureau des Dépôt et Saisies).

Pour obtenir cet accord, un dossier doit être déposé au bureau susmentionné et doit comporter :

- Une demande écrite au nom du Directeur Général des Douanes ;
- Photocopie des pages du passeport où figurent l'identité du propriétaire et l'inscription du véhicule ;
- Photocopie de la carte grise ;
- Rapport d'un expert en mécanique auto ;
- Constat d'accident et photo du véhicule (en cas d'accident);
- Certificat d'identification du véhicule délivré par l'Agence Technique de Transport Terrestre (Annexe V) ;

4.4. Prohibitions et restrictions

Il est absolument interdit d'importer certains biens et effets tels que :

- Le dinar tunisien.
- Les armes autres que les armes de chasse autorisées.
- Les explosifs.
- Les stupéfiants et autres produits psychotropes.
- Les contrefaçons à caractère commercial.
- Les friperies.
- Les palmiers, branche de palmiers et leurs dérivés, le henné (pour plus d'information consultez l'arrêté du ministère de l'agriculture du 18/8/1992)
- Les singes.
- Les chiens dangereux ou chiens d'attaque appartenant aux races suivantes : Pit-bull, Rott Weiler, Tosa, Mastiff ou Boer bull.
- Tout produit susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs, à la santé et à la sécurité publique.
- Tout produit susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Etat.

Par ailleurs, certains objets sont soumis à des autorisations spéciales tel que :

Biens	Structure d'octroi de l'autorisation
Téléphones fixes et portables et récepteurs satellites	Centre d'étude et de recherches de la Télécommunication (CERT)
Plantes et animaux	Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques
Fusils de chasse	Ministère de l'Intérieur
Instruments de mesure et de pesage	Institut de la Métrologie Légale
Moteurs et pièces de rechange usagées pour voitures et motocyclettes	Ministère de Commerce
Médicaments à usage personnel	Ordonnance médicale ou accord de Ministère de la santé

L'importation de Tabac et des boissons alcoolisées est, quant à elle, soumise aux limitations quantitatives suivantes :

Boissons	Variété	Limite
Boissons	Inférieur à 25°	2 litres
Alcoolisées	Supérieur à 25°	1 litre
Tabac	Cigarettes	200
	Cigarillos	100
	Cigares	50
	Tombac	500g

Il est absolument interdit d'exporter les biens et effets suivants

- Le Dinar Tunisien.
- Les objets d'arts et d'antiquité.
- Les armes autres que les armes de chasse autorisées.
- Les explosifs.
- Les stupéfiants.
- Les contrefaçons.
- Les animaux et les végétaux menacés d'extinction (dans le cadre de la convention « CITES ») comme la tortue de mer, le caméléon...
- Tout produit susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs, à la santé et la sécurité publique.
- Tout produit susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Etat.

5. Effets personnels et véhicule au retour provisoire :

Le décret n°370 du 19 juin 2024 a fixé les avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l'étranger à l'importation de leurs effets personnels dans le cadre du retour provisoire et les conditions de leur octroi.

5.1. Importation des biens et effets personnels

Le régime du retour provisoire prévoit l'exonération des droits et taxes dus sur les effets personnels importés par les tunisiens résidents à l'étranger au titre de l'année administrative qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

L'exonération peut être échelonnée durant l'année administrative en question. Certaines marchandises sont soumises à la réglementation particulière en vigueur.

5.1.1. Conditions du bénéfice d'avantage

- Être de nationalité Tunisienne ;
- Justifier d'un séjour minimum à l'étranger de 365 jours sans dépasser 183 jours en Tunisie durant la dernière année qui précède la date de la dernière entrée en Tunisie ;
- La valeur des effets personnels importés ne doit pas dépasser 5.000 DT non cumulables ;
- Les effets personnels ne doivent pas revêtir un caractère commercial.

5.1.2. Documentation requise

- Passeport tunisien portant le cachet d'entrée de la police des frontières en Tunisie. En cas d'obtention d'un passeport ne couvrant pas la dernière année il y a eu lieu de présenter l'original de l'ancien passeport ou copies conformes de toutes les pages de ce dernier ;
- Liste détaillée des effets importés établie sur un imprimé spécial téléchargeable sur le présent site ;
- Factures d'achat, le cas échéant, pour servir de base à l'évaluation des effets.

L'inventaire doit être déposé au bureau d'entrée des biens et effets personnels importés.

5.2. Importation des véhicules

Pour l'importation de véhicule ou d'une moto veuillez accéder à la rubrique admission temporaire.

5.2.1. Conditions relatives au bénéficiaire

Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Être de nationalité Tunisienne ;
- Être âgé de 18 ans au moins à la date de la dernière entrée en Tunisie. Pour les femmes tunisiennes mariées, la limitation d'âge n'est pas exigée ;
- Justifier d'un séjour minimum à l'étranger d'une année ininterrompue ;
- Ne pas avoir bénéficié auparavant de la dispense de production de l'autorisation d'importation.

5.2.2. Conditions relatives au véhicule

L'âge du véhicule ne doit pas dépasser :

- 3 ans pour les véhicules de tourisme ;
- 5 ans pour les véhicules utilitaires dont le poids total en charge du véhicule utilitaire ne doit pas excéder 3,5 tonnes.

5.2.3. Documentation requise

Formulaire (87) fourni gratuitement par les services des douanes au bureau de régularisation ;

- Photocopie de la carte d'identité nationale du bénéficiaire ;
- Photocopie du passeport (32 pages);
- Photocopie de la carte grise du véhicule et/ou de tout document justifiant la succession de la propriété du moyen de transport ;
- Facture d'achat pour les véhicules dont l'âge ne dépasse pas les six mois à la date d'importation ;
- Certificat d'identification du véhicule délivré par l'agence Technique des Transports Terrestres.
- Photocopie de l'autorisation de circulation.

Le dossier doit être déposé au bureau des douanes du guichet unique ou au bureau de douanes de rattachement choisi par l'importateur et désigné à l'entrée sur le permis de circulation ou suivant l'adresse de l'importateur indiquée sur la carte d'identité nationale.

5.3. Prohibitions et restrictions

Il est absolument interdit d'importer certains biens et effets tels que :

- Le Dinar Tunisien.
- Les armes autres que les armes de chasse autorisées.
- Les explosifs.
- Les stupéfiants et autres produits psychotropes.
- Les contrefaçons à caractère commercial.
- Les friperies.
- Les palmiers, branche de palmiers et leurs dérivés, le henné (pour plus d'information consultez l'arrêté du ministère de l'agriculture du 18/8/1992)
- Les singes.
- Les chiens dangereux ou chiens d'attaque appartenant aux races suivantes : Pit-bull, Rott Weiler, Tosa, Mastiff ou Boer bull.
- Tout produit susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs, à la santé et à la sécurité publique.
- Tout produit susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Etat.

Par ailleurs, certains objets sont soumis à des autorisations spéciales tel que :

Biens	Structure d'octroi de l'autorisation
Téléphones fixes et portables et récepteurs satellites	Centre d'étude et de recherches de la Télécommunication (CERT)
Plantes et animaux	Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques
Fusils de chasse	Ministère de l'Intérieur
Instruments de mesure et de pesage	Institut de la Métrologie Légale
Moteurs et pièces de rechange usagées pour voitures et motocyclettes	Ministère de Commerce
Médicaments à usage personnel	Ordonnance médicale ou accord de ministère de la Santé

L'importation de Tabac et des boissons alcoolisées est, quant à elle, soumise aux limitations quantitatives suivantes :

Boissons	Variété	Limite
Boissons	Inférieur à 25°	2 litres
Alcoolisées	Supérieur à 25°	1 litre
Tabac	Cigarettes	200
	Cigarillos	100
	Cigares	50
	Tombac	500g

La valeur des effets personnels importés ne doit pas dépasser 5.000 DT non cumulables.

6. Avantages sur les revenus du travail et salaires :

6.1. Assouplissement des obligations pour les établissements stables exerçant pour une période limitée

6.1.1. Régime Interne

Les non-résidents établis en Tunisie pour une période n'excédant pas six mois, pour des travaux de construction, des opérations de montage ou d'autres services, sont soumis à une **retenue à la source libératoire** sur le chiffre d'affaires brut (TTC) dispensant ainsi de la tenue d'une comptabilité et du dépôt d'une déclaration annuelle d'impôt.

✓ Taux de retenue à la source :

- **5%** pour les travaux de construction.
- **10%** pour les opérations de montage.
- **15%** pour les autres services.

Ils peuvent cependant opter pour le **régime réel** d'imposition sur la base des bénéfices nets. En cas de non-respect des obligations, l'impôt ne peut être inférieur au montant de la retenue à la source libératoire.

Si l'établissement ne respecte pas la législation et ne dispose pas d'un matricule fiscal, la retenue est de **15% du chiffre d'affaires TTC** pour les pays non privilégiés, et de **25%** pour les pays à fiscalité privilégiée.

6.1.2. Régime Conventionnel

La définition conventionnelle de l'établissement stable prévaut sur le droit interne.

Une installation fixe d'affaires est un établissement stable, sauf si les activités sont de nature **préparatoire ou auxiliaire**. Le critère décisif est de savoir si l'activité de l'installation fixe d'affaires constitue une **part essentielle et notable** des activités de l'ensemble de l'entreprise. Les activités de **direction**, même partielles, sont généralement considérées comme une part essentielle et constituent un établissement stable.

Les conventions internationales définissent les conditions de constitution d'un établissement stable, notamment les seuils de durée pour les chantiers de construction ou les projets de montage (par exemple, 6 mois ou plus).

Si ces seuils ne sont pas atteints, l'État de la source (Tunisie) ne peut généralement pas imposer ces bénéfices.

– Exception du Trafic International :

Les bénéfices réalisés dans le domaine du **trafic international maritime et aérien** par un établissement stable sont **exclusivement imposables dans l'État de résidence** de l'entreprise. La Tunisie perd alors le droit de les imposer pour les entreprises résidentes des États ayant conclu une CNDI.

– Cas des associés de sociétés de personnes :

La participation à une entité fiscalement transparente en Tunisie confère la qualité d'établi en Tunisie, et l'associé est soumis aux obligations fiscales tunisiennes. Si l'associé non-résident réalise sa quote-part sans être solidaire et que les conditions de l'établissement stable ne sont pas remplies selon la CNDI, il ne sera pas imposable en Tunisie.

6.2. Régime fiscal favorable pour les traitements et salaires si l'activité en Tunisie ne dépasse pas six mois

Les traitements et salaires versés à un **non-résident** sont imposés en Tunisie par une retenue à la source de **20 %** (salaire brut majoré des avantages en nature) si l'activité en Tunisie **ne dépasse pas six mois** au total.

Ce régime s'applique aux cadres ou salariés étrangers détachés temporairement en Tunisie. En pratique, l'employeur tunisien prélève 20 % sur le salaire brut du travailleur étranger (avant déductions CNSS, etc.), et reverse cette somme en tant qu'impôt définitif.

À l'inverse, si la durée **dépasse 6 mois**, le salarié devient résident fiscal tunisien et est imposé au **barème progressif** selon les règles ordinaires. Notons que ce taux de 20 % s'applique de plein droit « libératoire » (pas de déclaration annuelle supplémentaire), sous réserve des conventions plus favorables.

Le revenu net des traitements et salaires de source étrangère est déterminé après abattement des frais professionnels fixés forfaitairement à 10% sans que la déduction dépasse 2.000 dinars par an.

La retenue à la source libératoire de 20% s'applique également aux rémunérations payées aux salariés et aux non-salariés, non-résidents qui travaillent en Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité 6 mois, en contrepartie d'un **travail occasionnel ou accidentel** en dehors de leur activité principale.

6.3. Cadres étrangers recrutés par les entreprises totalement exportatrices, les organismes financiers non-résidents ou les entreprises pétrolières

Les cadres étrangers et les investisseurs (ou leurs mandataires) des entreprises totalement exportatrices ont la possibilité de bénéficier d'un impôt forfaitaire de 20% sur leur rémunération brute (salaire et avantages en nature) après déduction des cotisations sociales et des frais professionnels, étant entendu que si le régime de droit commun est plus favorable, ce dernier peut être retenu.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné au respect des plafonds de recrutement de 4 cadres, au-delà de 4 cadres, nécessité d'un programme approuvé par le ministère chargé emploi.

Le régime d'imposition libératoire est accordé aux étrangers indépendamment de leur qualité de résidence ou de la période de séjour en Tunisie. À ce titre, l'administration fiscale a précisé que les **cadres qui ont la nationalité tunisienne en plus de la nationalité étrangère ne sont pas éligibles** au bénéfice du paiement d'un impôt forfaitaire sur le revenu au taux de 20% du salaire brut et ils sont par conséquent soumis à l'impôt selon le barème.

Le régime d'imposition est accordé aux étrangers **indépendamment de leur qualité de résidence** ou de la période de séjour en Tunisie.

Le transfert des salaires à l'étranger est subordonné à la présentation d'une attestation fiscale prouvant que la retenue à la source a été correctement liquidée et versée.

6.4. Avantages liés à l'imposition des capitaux et revenus financiers

6.4.1. Exonération totale des intérêts en devises ou en dinars convertibles

C'est l'avantage le plus significatif en matière de revenus de capitaux mobiliers pour un non-résident. L'impôt sur le revenu (IRPP) ou l'impôt sur les sociétés (IS) n'est pas dû sur les intérêts provenant des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles.

- **Dépôts éligibles** : Sont concernées les sommes en devises étrangères ou en dinars convertibles placées auprès des banques tunisiennes, qu'il s'agisse de dépôts à vue ou à terme (certificats de dépôt, bons de caisse).
- **Titres (valeurs mobilières) éligibles** : L'exonération s'applique aux titres d'emprunt émis exclusivement en devises ou en dinars convertibles, tels que :
 - ✓ Les effets publics (bons du Trésor cessibles, négociables ou assimilables - BTA).
 - ✓ Les autres titres de créances comme les obligations et les billets de trésorerie.
- **Exclusions importantes** :
 - ✓ Les placements effectués sur le **marché monétaire** sont expressément exclus de cette exonération.
 - ✓ Les titres émis en **dinars tunisiens** sont imposables, même s'ils ont été financés à l'origine par des fonds en devises.
- **Retenue à la source (RS)** : Ces revenus ne subissent aucune retenue à la source lorsqu'ils sont versés à des non-résidents.

Les organismes financiers travaillant essentiellement avec des non-résidents bénéficient de mesures renforcées :

- ✓ **Revenus des dépôts** : Ils sont exonérés de tout impôt sur les revenus générés par les dépôts en devises qu'ils effectuent en Tunisie.
- ✓ **Dispense de RS sur les emprunts** : Ils sont dispensés de l'obligation de retenue à la source sur les intérêts payés pour des emprunts en devises contractés auprès de non-résidents non établis en Tunisie.

6.4.2. Plafonnement de l'impôt sur la plus-value mobilière

Le régime fiscal tunisien protège les investisseurs non-résidents contre une taxation excessive en instaurant un plafond calculé sur le prix de vente brut, ce qui limite l'impact de l'impôt en cas de forte plus-value lors de la cession de titres (actions ou parts sociales).

- **Pour les Personnes Physiques Non-Résidentes** : L'impôt est calculé au taux de **10 % de la plus-value réelle**, mais le montant exigible est strictement **plafonné à 2,5 % du prix de cession brut** (prix de vente total).
- **Pour les Personnes Morales Non-Résidentes** : Depuis la Loi de Finances 2025, le taux est de **20 % de la plus-value réelle**, mais il reste **plafonné à 5 % du prix de cession brut**.
- **Condition de garantie** : Ce plafonnement s'applique aux titres non rattachés à un établissement stable en Tunisie et permet de sécuriser le rendement net de l'investisseur étranger.
- **Calcul de la plus-value** : Elle est déterminée par la différence entre le prix de vente (net de frais de cession justifiés) et le prix d'achat (majoré des frais d'acquisition et de la prime d'émission éventuelle).
- **Option d'imposition réelle** : Les non-résidents conservent la faculté de déposer une déclaration annuelle s'ils estiment que l'imposition au taux fixe sur la plus-value réelle est plus avantageuse, permettant ainsi d'imputer la retenue subie et de demander la restitution de l'éventuel excédent.

6.5. Avantages Administratifs et Procéduraux

Le statut de non-résident en Tunisie offre des avantages administratifs et procéduraux spécifiques, notamment en ce qui concerne les méthodes d'évaluation fiscale et le statut particulier des agents diplomatiques.

6.5.1. Protection contre l'évaluation forfaitaire (Train de vie)

En Tunisie, l'administration fiscale dispose du pouvoir de déterminer le revenu imposable par une **évaluation forfaitaire** basée sur les éléments du **train de vie** ou sur l'**accroissement du patrimoine** (dépenses personnelles ostensibles et notoires) lorsqu'il existe une disproportion marquée avec les revenus déclarés.

- **Dispense pour les non-résidents** : Une personne physique échappe à l'application de ces procédures d'évaluation forfaitaire s'il est établi qu'elle a la qualité de **non-résidente** en Tunisie.
- **Conditions de preuve** : Pour bénéficier de cette exclusion, le contribuable doit fournir un **certificat de résidence fiscale** délivré par les autorités compétentes de son pays de résidence et prouver que les fonds investis en Tunisie proviennent effectivement de l'**étranger**.
- **Logique fiscale** : Cette mesure protège les non-résidents contre des redressements basés sur des dépenses ou des acquisitions réalisées en Tunisie qui seraient financées par des capitaux privés transférés ou des revenus de source étrangère, lesquels ne sont pas imposables en Tunisie pour cette catégorie de contribuables.

6.5.2. Exonération diplomatique et consulaire

Les agents diplomatiques et consulaires bénéficient d'un régime de faveur fondé sur des conventions internationales (comme la Convention de Vienne) et le droit interne tunisien.

- **Champ d'application** : Sont totalement **exonérés de l'impôt sur le revenu** les agents diplomatiques et consulaires de **nationalité étrangère**.
- **Condition de réciprocité** : Cette exonération n'est accordée que si le pays qu'ils représentent consent des **avantages analogues** aux agents diplomatiques et consulaires tunisiens en poste dans ledit pays.
- **Étendue de l'exonération** : Elle couvre exclusivement la **rémunération officielle** de l'agent ainsi que tous ses autres revenus de **source étrangère**.

– **Limites et exclusions :**

- ✓ L'exonération **exclut les revenus privés de source tunisienne**, tels que les revenus fonciers (immeubles bâtis ou non bâtis), les revenus de capitaux mobiliers tunisiens ou les bénéfices d'exploitations sises en Tunisie.
- ✓ Les membres du personnel administratif et technique (et leurs familles) peuvent également être exonérés s'ils ne sont pas ressortissants tunisiens et n'ont pas leur résidence permanente en Tunisie.
- ✓ Les diplomates de nationalité tunisienne travaillant pour des organisations internationales ou des missions étrangères en Tunisie ne bénéficient pas de cette exonération.

6.6. Imposition limitée sur la Fortune

À partir du 1er janvier 2026, l'**Impôt sur la Fortune (IF)**, introduit par la Loi de finances 2026 en remplacement de l'ancien Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), prévoit des modalités spécifiques et certains avantages pour les personnes physiques **non-résidentes**.

Contrairement aux résidents qui sont imposables sur leur patrimoine mondial, les non-résidents ne sont soumis à l'impôt sur la fortune qu'à raison de leurs **seuls biens situés en Tunisie**. Leurs avoirs détenus à l'étranger ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil d'imposition de 3 millions de dinars (MDT).

Plusieurs actifs sont expressément exclus de la base imposable, ce qui permet de réduire significativement la charge fiscale :

- **L'habitation principale** : Le logement constituant la résidence principale en Tunisie ainsi que les **meubles qui l'équipent** sont exonérés, sans condition de valeur ou de superficie.
- **Les avoirs financiers** : Les fonds déposés auprès des banques tunisiennes ou de la Poste tunisienne sont exclus de l'assiette de l'impôt.
- **Les actifs professionnels** : Les immeubles et biens meubles destinés à l'**exploitation professionnelle**, ainsi que le **fonds de commerce** effectivement exploité, ne sont pas imposables.
- **Les véhicules personnels** : Les voitures de tourisme dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à **12 CV** sont exonérées.

La valeur du patrimoine imposable est déterminée après déduction des **dettes grevant les actifs** au sens du Code des droits réels (comme les hypothèques, privilèges ou gages), ce qui permet de n'imposer que la fortune nette réelle détenue en Tunisie.

L'application de l'impôt sur la fortune reste soumise aux dispositions des **conventions de non double imposition (CNDI)** conclues par la Tunisie. Ces conventions peuvent limiter le droit d'imposition de la Tunisie ou prévoir des mécanismes (crédits d'impôt) pour éviter que le même patrimoine ne soit taxé deux fois (en Tunisie et dans le pays de résidence).

Enfin, il est à noter que l'impôt pour les non-résidents se déclare de manière simplifiée à la recette des finances du lieu de l'immeuble ou du bien meuble ayant la **valeur la plus élevée**.

6.7. Avantages pour les retraités (Abattement massif sur les pensions)

À partir de 2026, et selon les dispositions en vigueur issues notamment de la Loi de finances 2026, les retraités (particulièrement ceux percevant des pensions de source étrangère) bénéficient d'avantages fiscaux significatifs en Tunisie.

Il s'agit de la mesure de faveur la plus importante pour les retraités percevant des revenus étrangers :

- **Taux d'abattement** : Un abattement de **80 %** est appliqué sur le montant brut des pensions et rentes viagères de source étrangère.
- **Condition de transfert** : Pour bénéficier de ce taux de 80 %, les fonds doivent être **transférés sur un compte bancaire ou postal en Tunisie**.

- **Justificatifs requis** : Le retraité doit fournir une **attestation de dépôt** délivrée par la banque (ou la Poste) ou une attestation d'importation des services des douanes.
- **Portion non transférée** : La partie de la pension qui n'est pas transférée en Tunisie ne bénéficie que de l'abattement de droit commun (actuellement 25 %)¹.

La DGELF a toléré, à titre exceptionnel, le bénéfice de tel abattement au titre de la quote-part des pensions de source étrangère, retirée en Tunisie via une carte visa internationale, avec rappel de l'obligation de respecter dans l'avenir la procédure de transfert dans un compte bancaire ou postal en Tunisie ².

¹ L'article 56 de la Loi de finances 2026 prévoit un allégement progressif de la charge fiscale pour **toutes les pensions et rentes viagères** :

- **À partir du 1er janvier 2026** : L'abattement est fixé à **25 %** du montant brut.
- **À partir du 1er janvier 2027** : Il passera à **30 %**.
- **À partir du 1er janvier 2028** : Il sera porté à **40 %**.
- **À partir du 1er janvier 2029** : Il atteindra **50 %**.

² DGELF (0585) du 27 mars 2015

VIII. Sanctions et infractions

La réglementation des changes en Tunisie, régie principalement par la **loi n° 76-18 du 21 janvier 1976** (Code des changes), impose aux personnes physiques résidentes des obligations strictes dont le non-respect constitue une infraction passible de sanctions pénales et pécuniaires lourdes

1. Les Sanctions Générales (Le Socle Pénal)

Toute infraction ou tentative d'infraction à la réglementation des changes est soumise aux peines prévues par les articles 35 et 36 du Code des changes :

- **Peines d'emprisonnement** : De **un mois à cinq ans**. En cas de **récidive**, la peine peut être portée à **dix ans**, et les circonstances atténuantes (article 53 du Code pénal) ne sont pas applicables.
- **Amendes financières** : De **150 dinars à 300 000 dinars**, avec un plancher obligatoire : l'amende ne peut être inférieure à **cinq fois le montant** sur lequel a porté l'infraction.
- **Confiscation obligatoire** : Le tribunal est tenu de prononcer la **confiscation du corps du délit** (devises, biens meubles ou immeubles objet de l'infraction).
- **Condamnation pécuniaire tenant lieu de confiscation** : Si les biens n'ont pu être saisis, le contrevenant doit payer une somme égale à la **valeur du corps du délit**, augmentée du **bénéfice illicite** réalisé ou escompté.

2. Typologie des Infractions Courantes

Les infractions peuvent résulter d'omissions, de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses :

- **Non-déclaration des avoirs à l'étranger** : Tout résident tunisien doit déclarer ses avoirs (immeubles, titres, comptes) à l'étranger dans un délai de **six mois** suivant leur acquisition. Le défaut de déclaration est une infraction continue dont la prescription ne commence qu'à la cessation de l'état délictueux.
- **Défaut de rapatriement et de cession** : L'obligation de rapatrier l'intégralité des revenus (salaires, exportations, loyers) et de les céder contre des dinars (sauf exception pour les comptes PPR ou professionnels) est fondamentale. Le non-respect est sanctionné selon le barème général suscité.
- **Manœuvres relatives aux allocations (Voyages, AVA)** :
 - Obtenir des devises par des indications inexactes.
 - **Non-réimportation** de la part non utilisée d'une allocation touristique ou d'affaires.
 - Utilisation des devises à des **fins autres** que celles pour lesquelles elles ont été délivrées.
- **Détention illicite de devises en Tunisie** : Les résidents sont tenus de déposer leurs devises (billets, chèques, traites) chez un intermédiaire agréé. La vente, l'acquisition, l'échange ou le nantissement de devises hors circuit bancaire autorisé est prohibé.

3. Infractions liées à la Lutte contre le Blanchiment (Loi 2015-26)

Certaines infractions de change tombent sous le coup de la législation anti-blanchiment, notamment concernant les transferts physiques :

- **Défaut de déclaration douanière** : Toute importation ou exportation de devises ou d'instruments au porteur d'une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé (actuellement **20 000 dinars**) doit être déclarée à la douane.
 - **Peine** : Un mois à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 3 000 à 300 000 dinars.

- **Sanction pécuniaire accrue** : L'amende peut être portée à **cinq fois la valeur des fonds** objet de l'infraction.
- **Usage de faux** : La falsification ou l'usage conscient d'un instrument de transfert électronique falsifié est puni de **dix ans d'emprisonnement** et 10 000 dinars d'amende.

4. Infractions spécifiques aux Nouveaux Dispositifs (PPR, Bureaux de Change)

- **Comptes PPR (Personnes Physiques Résidentes)** : La souscription d'une **fausse déclaration sur l'honneur** (par exemple, affirmer ne pas avoir d'autre compte PPR ou d'allocation d'affaires alors que c'est le cas) constitue une tentative d'infraction à la réglementation des changes.
- **Bureaux de Change privés** :
 - L'utilisation du terme "bureau de change" sans agrément est punie d'une amende de **100 000 dinars**.
 - Le non-respect des obligations de reporting ou des plafonds d'encaisses (limite de 200 000 DT par bureau) entraîne le **retrait de l'autorisation** et les poursuites pénales de droit commun.

5. Procédure et Prescription

- **Prescription** : Le délai est de **trois ans**, mais pour les infractions de détention ou de non-rapatriement, il ne court qu'à partir du moment où la situation irrégulière prend fin.
- **Transaction** : Le Ministre des Finances peut transiger avec le délinquant avant ou après le jugement définitif. La transaction après jugement laisse toutefois subsister les **peines corporelles** (prison).
- **Responsabilité solidaire** : Le recouvrement des amendes et confiscations peut être poursuivi solidairement contre tous les auteurs et complices, ainsi que contre les héritiers en cas de décès du délinquant.

Société Mourad Guellaty et Associés

Audit | Conseil | Fiscalité | Organisation

Cette publication a été préparée avec le plus grand soin, mais elle a été rédigée en termes généraux et ne doit être considérée que comme une orientation d'ordre général. Elle ne saurait couvrir des situations spécifiques, et il est déconseillé d'agir ou de s'abstenir d'agir sur la base des informations qu'elle contient sans avoir obtenu un avis professionnel approprié.

Ni **Société Mourad Guellaty et Associés**, ni leurs associés, employés et/ou agents respectifs n'acceptent ou n'assument de responsabilité ou d'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action entreprise ou omise sur la base des informations contenues dans cette publication, ni pour toute décision prise à partir de celles-ci.

À propos de la Société Mourad Guellaty et Associés

Implanté à La Marsa, le Cabinet Mourad Guellaty est un acteur reconnu dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de l'organisation. Fort de plusieurs décennies d'expérience en Tunisie et à l'international, il met son expertise et la qualité de ses services au service de la confiance et de la performance de ses clients.

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Contact :

E-mail : contact@cabinetguellaty.com

Tél : + 216 29 507 030

© Société Mourad Guellaty et Associés 2025
Tous droits réservés

